課程名稱：保險法保險法B01

00:00:01 - 00:00:03
好，我們要上課了

00:00:07 - 00:00:10
好，我們要講這個保險法的部分

00:00:22 - 00:00:24
好，首先我們來看一下

00:00:24 - 00:00:25
第一頁的部分

00:00:30 - 00:00:33
好，來，我們先講一下保險法的法律適用啦

00:00:34 - 00:00:36
好,那這個對於你在解題啦

00:00:36 - 00:00:42
以及在解決這個食物上,保險的這個法律關係的問題啊

00:00:42 - 00:00:46
是非常有一個脈絡的

00:00:46 - 00:00:47
可循的

00:00:49 - 00:00:51
好,首先第一個呢

00:00:51 - 00:00:51
當然

00:00:51 - 00:00:53
基於司法自治嘛

00:00:53 - 00:00:54
契約自由啦

00:00:54 - 00:00:56
所以我們第一個

00:00:56 - 00:00:59
首先就是依照他們的約定

00:00:59 - 00:01:00
保險契約的約定

00:01:01 - 00:01:04
來解決當事人之間的法律關係的爭議

00:01:04 - 00:01:05
OK

00:01:05 - 00:01:07
好，那你要注意的是啊

00:01:07 - 00:01:10
這個特約條款四個字

00:01:22 - 00:01:23
OK

00:01:24 - 00:01:27
特約條款四個字啊

00:01:29 - 00:01:33
跟當事人之間

00:01:34 - 00:01:40
的這個特別約定

00:01:40 - 00:01:40
OK

00:01:42 - 00:01:44
那兩者呢

00:01:44 - 00:01:46
可不可以畫上等號？

00:01:48 - 00:01:49
我想

00:01:49 - 00:01:54
在一般的契約啊，你應該會認為

00:01:54 - 00:02:01
特約條款呢，它的意涵，應該就是指當事人之間的特別約定，對吧？

00:02:02 - 00:02:04
但是呢,在保險契約很抱歉了

00:02:05 - 00:02:06
它是不等號喔

00:02:07 - 00:02:08
並不是

00:02:09 - 00:02:09
並不是

00:02:10 - 00:02:10
為什麼不是呢?

00:02:11 - 00:02:16
因為特約條款四個字呢,在保險法呢,它是一個專有名詞

00:02:17 - 00:02:18
專有名詞

00:02:18 - 00:02:19
OK

00:02:19 - 00:02:21
這個你可以參考一下啊

00:02:23 - 00:02:27
這個保險法的這個編制體例的部分

00:02:44 - 00:02:44
怎麼了？

00:02:45 - 00:02:45
太冷

00:02:53 - 00:02:55
你看一下20頁的部分

00:02:57 - 00:02:58
20頁

00:02:59 - 00:03:01
保險法的編制體例有沒有？

00:03:02 - 00:03:03
欸，你看一下

00:03:03 - 00:03:06
這個第二章，保險契約對不對？

00:03:08 - 00:03:12
這個其中啊，欸，第三節是不是有一個特約條款？

00:03:13 - 00:03:14
有沒有？

00:03:14 - 00:03:15
有嘛

00:03:16 - 00:03:21
好，那特約條款呢，66到69條，對不對？

00:03:22 - 00:03:24
那其中你可以參考一下啊

00:03:24 - 00:03:25
條文的部分

00:03:26 - 00:03:33
66條是不是規定說，所謂的特約條款呢，是指當事人在基本條款以外啊

00:03:34 - 00:03:35
承認什麼？

00:03:35 - 00:03:40
承認啊,履行啊,特種義務的條款,對不對?

00:03:41 - 00:03:41
對吧,啊

00:03:43 - 00:03:44
那看68條啊

00:03:44 - 00:03:49
當事一方呢,違反退款所定的義務嘛

00:03:50 - 00:03:52
這時候他方當事人是不是可以解約?

00:03:53 - 00:03:55
啊，危險發生後一同

00:03:55 - 00:03:55
啊

00:03:56 - 00:04:03
那第二項，有規定說這個解除權的行使啊

00:04:03 - 00:04:03
有

00:04:03 - 00:04:08
除斥期間的限制，對吧

00:04:08 - 00:04:08
啊

00:04:08 - 00:04:17
68條第二項呢,有準用64條的第三項,也就是從自由解除原因時期啊

00:04:17 - 00:04:17
啊

00:04:17 - 00:04:24
至時期啊,多久,一個月內要解除,對不對?

00:04:24 - 00:04:24
啊

00:04:24 - 00:04:33
或者從保險契約訂立滿兩年，即使有可以解除契約的原因，也不得解除了

00:04:34 - 00:04:35
OK

00:04:36 - 00:04:36
好

00:04:37 - 00:04:40
所以呢，這個我舉個例子，你來判斷一下，他是不是特一條款

00:04:40 - 00:04:40
啊

00:04:40 - 00:04:44
我們說，如果保單條款上有一個條款

00:04:44 - 00:04:44
啊

00:04:51 - 00:04:51
內容呢？

00:04:51 - 00:04:53
是說，這個保險法或者是民法的哪一個規定？

00:04:53 - 00:04:53
啊

00:04:59 - 00:05:00
不適用

00:05:01 - 00:05:02
不適用

00:05:02 - 00:05:02
啊

00:05:03 - 00:05:06
那我請問你啊，那這個是特例條款嗎？

00:05:12 - 00:05:12
那當然

00:05:12 - 00:05:13
這個就不是特例條款了，對不對？

00:05:13 - 00:05:14
對

00:05:14 - 00:05:14
為什麼呢？

00:05:14 - 00:05:19
因為66條不是已經規定了嗎？所謂的「特」是指在基本條款以外，承認履行特種義務的條款，不是嗎？

00:05:19 - 00:05:19
啊

00:05:19 - 00:05:25
就是他要讓當事人負有特種義務啦，這樣才叫特一條款嗎？

00:05:25 - 00:05:25
啊

00:05:25 - 00:05:31
所以如果你的保單條款只是在排除保險法或民法的哪一個規定的適用

00:05:31 - 00:05:31
啊

00:05:31 - 00:05:33
這當然不是66條啊

00:05:33 - 00:05:33
啊

00:05:33 - 00:05:37
定義下的一個特例條款嗎?

00:05:37 - 00:05:38
這樣理解嗎?

00:05:38 - 00:05:38
啊

00:05:38 - 00:05:38
OK

00:05:38 - 00:05:38
啊

00:05:38 - 00:05:38
啊

00:05:41 - 00:05:44
會呢，我們才會跟你說明啊

00:05:44 - 00:05:47
在保險法呢，你要使用「特約條款」四個字喔

00:05:47 - 00:05:49
要特別的慎重

00:05:49 - 00:05:50
特別的慎重

00:05:51 - 00:05:54
因為在保險法，特約條款是專有名詞，瞭解嗎？

00:05:54 - 00:06:03
所以如果你並不是指66條到69條定義下的這個特約條款的概念呢

00:06:03 - 00:06:06
那我們就建議不要使用特約條款

00:06:07 - 00:06:11
你就使用這是一個當事人之間的一個特別約定就可以了

00:06:11 - 00:06:12
這樣瞭解？

00:06:12 - 00:06:15
而不要使用「特約條款」四個字

00:06:15 - 00:06:15
OK？

00:06:16 - 00:06:17
好

00:06:17 - 00:06:22
那為什麼呢？「特約條款」在保險法是一個專有名詞啊

00:06:22 - 00:06:22
哦

00:06:23 - 00:06:24
那我們只能說

00:06:24 - 00:06:28
這個原因呢是來自於當時立法時一個美麗的誤會

00:06:29 - 00:06:30
美麗的誤會

00:06:31 - 00:06:36
因為呢這個特約條款概念呢,是來自英美法系的的這個warranty的概念

00:06:36 - 00:06:38
warranty

00:06:38 - 00:06:40
warranty

00:06:41 - 00:06:41
那請教你啦

00:06:41 - 00:06:44
依照你的英文的這個造詣啦

00:06:44 - 00:06:46
warranty你會怎麼翻譯啊

00:06:46 - 00:06:47
Warranty?

00:06:55 - 00:06:56
你也可以Google

00:06:56 - 00:06:57
對不對?

00:06:57 - 00:07:02
Warranty應該是翻成擔保或保證

00:07:02 - 00:07:03
是吧?

00:07:03 - 00:07:04
擔保或保證

00:07:05 - 00:07:14
但是我們的立法者當初把英美法這個warranty的制度呢,把它翻譯成什麼?

00:07:15 - 00:07:16
特約條款

00:07:17 - 00:07:17
這樣理解啊

00:07:18 - 00:07:22
造成特約條款四個字呢,在保險法變成專有名詞啊

00:07:23 - 00:07:26
只能說當初立法者的英文能力

00:07:27 - 00:07:28
是

00:07:29 - 00:07:30
只能給87分

00:07:31 - 00:07:32
不能再更高

00:07:32 - 00:07:33
是不是啊？

00:07:33 - 00:07:36
好了，就是這樣的一個緣故

00:07:36 - 00:07:37
這樣理解？

00:07:37 - 00:07:38
OK

00:07:39 - 00:07:43
那這個特條款近期啦

00:07:43 - 00:07:49
是在考試上或食物上都有一個比較明確的一個爭議爭點

00:07:49 - 00:07:50
那

00:07:51 - 00:07:57
這個我們就以這個14頁，14頁

00:07:58 - 00:08:01
在這個考題啊

00:08:09 - 00:08:10
好

00:08:14 - 00:08:16
來做一個分析

00:08:16 - 00:08:17
啊

00:08:17 - 00:08:17
好

00:08:17 - 00:08:19
下方你看一下啊

00:08:19 - 00:08:21
14頁，14頁

00:08:24 - 00:08:26
你看一下這個題目

00:08:26 - 00:08:27
他說啊

00:08:27 - 00:08:29
這個A銀行以自己為被保險人啊

00:08:30 - 00:08:34
那向B產險公司投保員工誠實保證保險

00:08:34 - 00:08:36
這個險種你可以寫一下

00:08:36 - 00:08:39
是95之一前段的險種

00:08:39 - 00:08:40
是95之一啊

00:08:41 - 00:08:46
我們等一下也會再簡單簡介一下啊

00:08:46 - 00:08:48
前段的險種

00:08:48 - 00:08:49
好

00:08:49 - 00:08:53
就是怕這個員工如果有不誠實的行為嘛

00:08:54 - 00:08:56
導致僱主受損害，對不對？

00:08:56 - 00:08:57
啊

00:08:57 - 00:09:06
那這個損害呢，就可以藉由投保僱主責任險呢，來由這個保險公司來負理賠的責任

00:09:06 - 00:09:09
那保險金額是3000萬

00:09:09 - 00:09:11
自付額是10%

00:09:11 - 00:09:15
保單條款內關於不保事項的約定呢

00:09:15 - 00:09:21
因下列事由所導致的損失,本公司不負賠償的責任

00:09:24 - 00:09:26
那其中一款是規定說

00:09:26 - 00:09:30
被保險人未確實履行其內稽內控

00:09:31 - 00:09:35
作業程序作業辦法規定者

00:09:36 - 00:09:38
那在承保期間內呢

00:09:38 - 00:09:43
A行沒有落實內稽內控的作業辦法啊

00:09:43 - 00:09:48
任由負責辦理存款的員工甲

00:09:49 - 00:09:54
在其他員工休假期間代理放款的職務喔

00:09:56 - 00:09:58
那甲心生歹念

00:09:58 - 00:10:02
藉機冒用存戶名義虛偽貸款

00:10:03 - 00:10:07
並且盜轉至自己虛設的人頭帳戶

00:10:08 - 00:10:10
再提領花用

00:10:10 - 00:10:12
後來銀行發覺案情

00:10:13 - 00:10:16
清點損失達2000萬元

00:10:16 - 00:10:19
就請求啊，B公司啊

00:10:19 - 00:10:20
B公司

00:10:20 - 00:10:23
因為他有跟B公司投保員工誠實保證保險啊

00:10:24 - 00:10:26
給付保險金理賠啦

00:10:27 - 00:10:31
那保險公司主張下列的理由，拒賠啊

00:10:33 - 00:10:35
那其中第一小題就是

00:10:36 - 00:10:42
A行沒有確實履行他內稽內控作業程序辦法的規定

00:10:43 - 00:10:46
所以依照保證條款的約定

00:10:46 - 00:10:48
他是不負理賠的責任

00:10:48 - 00:10:49
OK

00:10:49 - 00:10:50
好

00:10:50 - 00:10:53
那這個抗辯有沒有理由，我們來分析一下

00:10:54 - 00:10:58
那我們藉由這個題目呢，就是來分析一下最近特約條款的一個考點

00:10:59 - 00:11:00
就是呢

00:11:00 - 00:11:05
它跟這個什麼，啊，這個除外條款之間的一個區別

00:11:05 - 00:11:06
OK

00:11:06 - 00:11:08
好，麻煩你看一下15頁

00:11:09 - 00:11:15
我們說，保單條款有兩個條款是現在要予以理清

00:11:15 - 00:11:18
第一種條款，就是危險限制條款

00:11:19 - 00:11:21
或者是

00:11:22 - 00:11:24
叫做除外不保條款

00:11:24 - 00:11:27
你可能比較熟悉一點的應該是叫除外不保條款

00:11:28 - 00:11:28
OK

00:11:29 - 00:11:29
啊

00:11:31 - 00:11:35
因為保險公司在設計保單條款的時候

00:11:36 - 00:11:38
他對這個保單所承擔的危險

00:11:39 - 00:11:41
一般都是這樣

00:11:41 - 00:11:45
第一個是先正面描述他所承擔的危險的定義啊

00:11:46 - 00:11:48
舉例來講，火災保險，對不對？

00:11:49 - 00:11:50
他當然承保的事故是什麼？

00:11:50 - 00:11:51
火災嘛

00:11:52 - 00:11:58
所以當然保險條款第一個條款會先正面地描述什麼叫火災

00:11:58 - 00:11:58
瞭解

00:11:59 - 00:12:04
但是呢，因為文字的使用有它的這個極限啊，對不對？

00:12:05 - 00:12:11
所以它還會有另外一個條款，就是說縱然你符合火災的定義嘛

00:12:12 - 00:12:14
但是隻要有下列的情形

00:12:14 - 00:12:17
雖然你符合火災定義，我還是不賠啊

00:12:17 - 00:12:20
這就是什麼？這就是危險限制條款

00:12:20 - 00:12:22
或稱為除外不保條款

00:12:22 - 00:12:23
這樣瞭解

00:12:23 - 00:12:24
好

00:12:24 - 00:12:26
那這個有法條依據嗎？

00:12:26 - 00:12:27
有的

00:12:27 - 00:12:30
法條依據是在29條第一項的但書

00:12:31 - 00:12:34
保險法第29條第一項規定說

00:12:34 - 00:12:42
保險人對因不可預料或不可抗力的事故所導致的損害呢,要負賠償的責任

00:12:42 - 00:12:42
有沒有?

00:12:43 - 00:12:44
但契約內怎麼樣?

00:12:45 - 00:12:50
契約內有名文加以限制者,就不在此限嘛

00:12:50 - 00:12:51
是不是?

00:12:51 - 00:12:53
如果明文限制就不在此限

00:12:53 - 00:12:54
OK

00:12:54 - 00:12:57
這就是除外不保條款的法條依據啦

00:12:57 - 00:12:57
OK

00:12:58 - 00:12:58
好

00:12:58 - 00:13:03
那除外不保條款對保險公司來講非常有利嘛

00:13:03 - 00:13:04
為什麼有利？

00:13:05 - 00:13:11
第一個，你只要是除外不保條款的事故，保險公司是不是依約就不用理賠？

00:13:12 - 00:13:13
當然拒賠嘛

00:13:13 - 00:13:15
不用做什麼動作就可以直接拒賠

00:13:15 - 00:13:20
而且援用除外不保條款拒賠，有沒有時間的限制？

00:13:20 - 00:13:24
有沒有說要多久內才能夠援用除外不保條款來拒賠？

00:13:24 - 00:13:24
沒有

00:13:24 - 00:13:28
只要你是除外不保的危險，通通都可以拒賠

00:13:28 - 00:13:30
拒賠沒有時間點的限制

00:13:30 - 00:13:31
對吧？

00:13:31 - 00:13:35
所以除外不保條款其實對保險是非常有利的條款

00:13:35 - 00:13:37
那第二種就是我們現在講的

00:13:38 - 00:13:42
約定義務條款或約定行為義務條款

00:13:42 - 00:13:45
或者稱為現在講的特約條款嘛

00:13:45 - 00:13:47
我們現在就是要講特約條款的概念嘛

00:13:48 - 00:13:49
特約條款

00:13:49 - 00:13:50
OK

00:13:51 - 00:13:51
好

00:13:52 - 00:13:56
特約條款什麼意思？約定義務條款，特約條款就是

00:13:56 - 00:13:58
約定特種義務的條款嘛

00:13:59 - 00:13:59
瞭解？

00:14:00 - 00:14:00
好

00:14:01 - 00:14:06
那請問你喔，如果保單上約定說保護附有特約條款的特種義務嘛

00:14:06 - 00:14:07
對不對？

00:14:08 - 00:14:09
結果他違背了這個義務嘛

00:14:10 - 00:14:12
請問你，保險公司當然可以拒賠嗎？

00:14:12 - 00:14:13
是這樣嗎？

00:14:14 - 00:14:14
是這樣嗎？

00:14:14 - 00:14:15
不是嘛

00:14:15 - 00:14:17
我們剛剛不是有唸到68條嗎？

00:14:18 - 00:14:20
違背特約條款鎖定的義務有沒有？

00:14:21 - 00:14:22
是不是保險公司當然可以拒賠？

00:14:22 - 00:14:23
不是的

00:14:23 - 00:14:24
是讓保險可以幹嘛？

00:14:25 - 00:14:26
解約嘛

00:14:26 - 00:14:27
解約嘛

00:14:27 - 00:14:29
所以保險公司你要先解約才能幹嘛?

00:14:30 - 00:14:32
才能夠拒賠啊

00:14:32 - 00:14:33
這樣瞭解?

00:14:33 - 00:14:36
哦,而且解約有沒有時間的限制?

00:14:36 - 00:14:38
還是沒有任何除斥期間?

00:14:39 - 00:14:39
有啊

00:14:40 - 00:14:43
68條第二項不是明定準用64條第三項嗎?

00:14:44 - 00:14:48
是不是從知又解除原因之時起

00:14:48 - 00:14:50
一個月內要解除

00:14:50 - 00:14:54
或者從保險契約屆滿兩年，即使可以解除契約也不得解除

00:14:54 - 00:14:56
行不行？一個月、兩年嘛

00:14:56 - 00:14:58
有這個除斥期間的限制，這樣瞭解？

00:14:59 - 00:14:59
OK

00:15:00 - 00:15:07
所以兩個相較，就是除外不保條款跟特約條款，兩個相較哪一個條款對保險公司更有利？

00:15:08 - 00:15:10
除外不保

00:15:11 - 00:15:14
特約條款反而相較下就沒有這麼的有利啦

00:15:14 - 00:15:15
這樣理解嗎？

00:15:16 - 00:15:18
那於是呢，實務上就產生一種條款了

00:15:19 - 00:15:21
就是啊,對方來講

00:15:21 - 00:15:28
他有產生一種叫做隱藏性的義務條款

00:15:28 - 00:15:30
隱藏性的義務條款

00:15:30 - 00:15:33
怎麼說,這個你可以參考一下

00:15:34 - 00:15:35
這個在

00:15:40 - 00:15:43
就在這個下方呢

00:15:43 - 00:15:44
刮鬍三

00:15:44 - 00:15:45
刮鬍三

00:15:46 - 00:15:49
然後這個內容在16頁的第四行

00:15:49 - 00:15:50
有沒有?

00:15:50 - 00:15:52
叫做隱藏性的義務條款

00:15:52 - 00:15:55
那什麼叫隱藏性的義務條款？

00:15:55 - 00:15:58
就是呢，這個形式上呢

00:15:59 - 00:16:00
形式上

00:16:01 - 00:16:03
它是除外不保條款

00:16:04 - 00:16:06
但是實際上是什麼？

00:16:06 - 00:16:08
特約條款

00:16:09 - 00:16:14
也就是幫是運用文字的技巧，玩文字遊戲就對了

00:16:14 - 00:16:15
玩文字遊戲

00:16:16 - 00:16:24
把本來只是要

00:16:24 - 00:16:34
對保護刻意什麼？

00:16:34 - 00:16:46
特種義務的特約條款

00:16:46 - 00:16:51
有沒有？

00:17:01 - 00:17:08
但是藉由文字的技巧啊，把它包裝為對於保險更有利的條款？

00:17:08 - 00:17:09
除外條款

00:17:10 - 00:17:10
欸，因下列事故所導致的竊盜損失，保險人不負賠償的責任，有沒有？

00:17:20 - 00:17:21
隨便中一款就寫什麼？

00:17:22 - 00:17:29
如果保護怎麼樣？沒有緊閉門窗？

00:17:29 - 00:17:30
這樣瞭解我的意思嗎？

00:17:31 - 00:17:32
瞭解

00:17:32 - 00:17:37
所以這樣的文字技巧呢？是不是讓它形式上看起來是什麼條款？

00:17:39 - 00:17:41
形式上看起來是什麼條款？

00:17:42 - 00:17:44
是不是除外不保條款？

00:17:45 - 00:17:49
有沒有？因為它是因下列事故導致的竊盜損失不賠嘛

00:17:49 - 00:17:55
那其中一種情形就說如果保護怎麼樣？沒有緊閉門窗啊

00:17:56 - 00:17:57
瞭解

00:17:57 - 00:18:00
看起來是文字來看是不是屬於除外不保條款？

00:18:02 - 00:18:03
理解

00:18:03 - 00:18:04
可是它實質上是什麼？

00:18:06 - 00:18:09
實際上是對保護刻意什麼？

00:18:09 - 00:18:12
緊閉門窗的特種義務的條款啊

00:18:13 - 00:18:14
理解沒？

00:18:15 - 00:18:20
哦，所以這種條款我們說就是什麼條款？隱藏性的義務條款瞭解

00:18:21 - 00:18:24
那一旦認定是隱藏性義務條款有沒有?

00:18:25 - 00:18:26
效果為何?

00:18:27 - 00:18:30
一旦認定是隱藏性義務條款

00:18:30 - 00:18:32
效果就是四個字

00:18:33 - 00:18:35
把它打回原形啊

00:18:36 - 00:18:37
打回原形啊

00:18:37 - 00:18:39
原形是什麼？

00:18:43 - 00:18:43
他的

00:18:43 - 00:18:46
原形是特約條款嘛，瞭解

00:18:48 - 00:18:50
他只是形式上是除外不保條款嘛

00:18:51 - 00:18:53
可是實際上是特約條款瞭解

00:18:54 - 00:18:57
所以打回原形的意思就是要適用什麼規定?

00:18:59 - 00:19:00
適用特約條款的規定了解

00:19:02 - 00:19:03
所以請教你啊

00:19:03 - 00:19:04
是不是

00:19:04 - 00:19:06
哦,一有這種情形,保險公司就當然拒賠

00:19:06 - 00:19:07
哪有.

00:19:07 - 00:19:09
特約條款68條欸

00:19:09 - 00:19:12
要先什麼才能拒賠?

00:19:15 - 00:19:16
要先解約才能拒賠

00:19:16 - 00:19:17
瞭解？

00:19:18 - 00:19:21
哦，解約就會有返還保費的問題喔

00:19:22 - 00:19:24
解約就會有返還保費的問題

00:19:24 - 00:19:24
瞭解？

00:19:25 - 00:19:27
而且解除權的行使有沒有除斥期間？

00:19:29 - 00:19:31
還是沒有時間限制？

00:19:31 - 00:19:33
有，有除斥期間嘛

00:19:34 - 00:19:37
68條第二項不是明定準用64條第三項嗎？

00:19:38 - 00:19:39
了不瞭解？

00:19:39 - 00:19:41
OK，所以這個概念你要注意一下

00:19:42 - 00:19:42
好了

00:19:43 - 00:19:44
那到底呢

00:19:44 - 00:19:47
它是這個，「除外不保條款」

00:19:48 - 00:19:51
還是這個，「隱藏性義務條款」？

00:19:52 - 00:19:53
到底兩個怎麼區別？

00:19:54 - 00:19:57
有沒有除外不保條款就是貨真價實的除外不保條款嘛

00:19:58 - 00:19:59
隱藏性義務條款是

00:20:00 - 00:20:02
只是形式上看起來是除外不保條款嘛

00:20:03 - 00:20:04
可是實際上是特約條款對不對？

00:20:05 - 00:20:08
那這兩個條款的區別啊，標準何在嘛

00:20:13 - 00:20:13
那我跟你講

00:20:14 - 00:20:15
不重要.

00:20:16 - 00:20:18
因為你有看也看不懂

00:20:19 - 00:20:21
更何況葉啟老師也不會用

00:20:21 - 00:20:23
哦,因為到最後你會發現

00:20:24 - 00:20:26
他也是casebycase的.

00:20:26 - 00:20:27
casebycase

00:20:28 - 00:20:30
哦,所以那個標準

00:20:30 - 00:20:31
不用看了

00:20:31 - 00:20:33
因為你有看也不會懂的

00:20:33 - 00:20:33
懂嗎?

00:20:34 - 00:20:35
喔,他也不會用

00:20:35 - 00:20:36
他也沒用.

00:20:37 - 00:20:38
好,知道了齁

00:20:38 - 00:20:39
那回到這個題目

00:20:39 - 00:20:40
什麼一點概念啊

00:20:40 - 00:20:42
知道這個題目在考什麼了

00:20:42 - 00:20:44
OK,好回到這個考古題來

00:20:48 - 00:20:49
你覺得把它視為什麼條款？

00:20:59 - 00:20:59
哦

00:21:00 - 00:21:01
好

00:21:04 - 00:21:05
本案啊，如果以學者的見解

00:21:06 - 00:21:07
學者見解

00:21:08 - 00:21:13
江老師，江朝國老師直接認定啊，他這個叫特約條款

00:21:14 - 00:21:16
你看文字喔，文字怎麼寫

00:21:18 - 00:21:18
文字啊

00:21:20 - 00:21:24
條款的文字他是說什麼，不保事項的約定有沒有

00:21:24 - 00:21:26
不保事項啊，是不是除外不保

00:21:27 - 00:21:31
因為下列情形所導致的損失，本公司不賠有沒有

00:21:32 - 00:21:35
其中一款，你沒有做好內控嗎，行不行

00:21:36 - 00:21:40
其實文一看起來是除外不法的一個外觀呢

00:21:40 - 00:21:42
你自己看嘛，你讀文義是不是

00:21:43 - 00:21:46
是不是除外不法條款的一個文義

00:21:46 - 00:21:49
但是江朝國是直接認定他是特約條款

00:21:50 - 00:21:54
葉起老師，這一題據悉當時是葉起老師出的啊

00:21:55 - 00:21:56
他認為是什麼條款

00:21:57 - 00:21:59
他認為是隱藏性義務條款

00:22:01 - 00:22:03
所以結果是一樣的

00:22:04 - 00:22:07
隱藏性義務條款啊，瞭解嗎，什麼叫隱藏性義務條款

00:22:09 - 00:22:17
就是形式上是除外不保條款,可是實際上是特約條款瞭解

00:22:18 - 00:22:21
那一旦認定是隱藏性義務條款

00:22:21 - 00:22:22
效果為何

00:22:23 - 00:22:24
效果為何

00:22:26 - 00:22:27
打回原形啊

00:22:28 - 00:22:29
打回原形啊

00:22:30 - 00:22:31
適用什麼規定

00:22:33 - 00:22:34
特約條

00:22:34 - 00:22:37
款的規定,主要就是68條瞭解

00:22:37 - 00:22:39
所以本案幫是當然可以拒賠吧

00:22:40 - 00:22:42
當然可以拒賠嗎

00:22:43 - 00:22:46
不是啊，68條，你要先什麼才能拒賠

00:22:47 - 00:22:49
你要先解約才能拒賠，不是嗎

00:22:52 - 00:22:52
沒錯吧

00:22:52 - 00:22:54
不是讓拒賠，要先解約才能拒賠，瞭解

00:22:55 - 00:22:59
而且解約還要再去判斷什麼東西

00:23:01 - 00:23:03
你有沒有遵守什麼

00:23:04 - 00:23:05
除斥期間啊

00:23:05 - 00:23:07
68條第二項啊

00:23:07 - 00:23:09
準用64條第三項

00:23:09 - 00:23:09
這樣理解沒？

00:23:11 - 00:23:12
這個你參考一下

00:23:13 - 00:23:18
葉老師的見解，是隱藏性義務條款

00:23:25 - 00:23:28
但是食物，未必啦

00:23:29 - 00:23:30
18頁

00:23:31 - 00:23:31
18頁

00:23:32 - 00:23:38
像我們援引這個比較新的最高法院見解，108年臺上2663號的判決喔

00:23:39 - 00:23:43
那食物很容易就會陷入什麼迷思？

00:23:45 - 00:23:46
文義解釋

00:23:47 - 00:23:48
文義解釋嘛

00:23:48 - 00:23:53
以後你這個考上了對不對？

00:23:54 - 00:23:56
然後當法官案件這麼多有沒有？

00:23:56 - 00:23:57
是不是？

00:23:57 - 00:23:59
怎麼可能好好想對吧？

00:24:00 - 00:24:01
所以最有可能就是落入什麼？

00:24:02 - 00:24:03
文藝解釋啦

00:24:04 - 00:24:06
所以像這個判決就認為是什麼條款？

00:24:08 - 00:24:10
他就認為是除外不保條款

00:24:12 - 00:24:13
除外不保條款

00:24:13 - 00:24:14
就是對誰有利？

00:24:15 - 00:24:18
你認定是除外不保條款,就是會對保險公司有利嘛

00:24:23 - 00:24:23
這樣理解嗎?

00:24:24 - 00:24:24
OK

00:24:25 - 00:24:25
好

00:24:25 - 00:24:27
好,那這個題目先看到這邊

00:24:28 - 00:24:32
那這邊我們援引很多的，這邊很多的例子都可以看

00:24:32 - 00:24:35
如果你有時間，我是沒有時間一個一個講

00:24:36 - 00:24:37
好，我們可以再講一個

00:24:37 - 00:24:40
你看一下11頁，11頁

00:24:42 - 00:24:47
好，這個題目就是有一個汽車保險，汽車保險

00:24:48 - 00:24:51
好,然後呢,後來這個汽車啊就毀損了

00:24:53 - 00:24:55
那被保險汽車毀損的原因是什麼?

00:24:55 - 00:24:58
原因是啊,這個車主啊

00:24:58 - 00:24:59
欸

00:25:00 - 00:25:03
開這個被保險汽車

00:25:03 - 00:25:05
就撞到第三人路邊停放的車輛

00:25:06 - 00:25:08
那沒有造成人員傷亡

00:25:08 - 00:25:11
但是呢,他沒有報警就跑了

00:25:11 - 00:25:12
就跑了

00:25:13 - 00:25:14
哦

00:25:14 - 00:25:18
好，那因為他這個車子嘛

00:25:18 - 00:25:21
被保險汽車有毀損，他就申請理賠嘛

00:25:21 - 00:25:23
對，他汽車有保險嘛，對不對？

00:25:23 - 00:25:27
好，那保險公司拒賠啊，我就直接講重點

00:25:28 - 00:25:30
拒賠的理由是什麼？

00:25:30 - 00:25:33
你看一下這個案例，從上數下第七行

00:25:34 - 00:25:38
說啊，關於這個不保事項約定什麼？

00:25:38 - 00:25:44
約定被保險汽車在發生事故後逃逸

00:25:45 - 00:25:50
其肇事後所導致的毀損滅失是不賠啦

00:25:50 - 00:25:51
所以用這個理由拒賠，瞭解？

00:25:52 - 00:25:57
好，本案我們就是要去檢討這個約款的性質，瞭解？

00:25:57 - 00:25:59
他形式上是什麼條款呢？

00:26:00 - 00:26:05
形式當然是除外不保條款嘛，他不是寫不保事項嗎？

00:26:05 - 00:26:09
對不對？你如果肇事後沒有留在現場

00:26:09 - 00:26:12
那這個毀損滅失我就不賠，不是嗎？

00:26:12 - 00:26:15
形式上看起來是不保條款沒有錯，除外不保嘛

00:26:15 - 00:26:16
但是實際上呢？

00:26:17 - 00:26:20
他會不會是特約條款

00:26:20 - 00:26:22
而讓這個條款變成什麼條款？

00:26:22 - 00:26:25
形式上是除外不保條款

00:26:25 - 00:26:28
但是實際上是這個特約條款嘛

00:26:29 - 00:26:32
那是不是就變成是隱藏性的義務條款？

00:26:33 - 00:26:34
有沒有可能？

00:26:35 - 00:26:38
葉啟洲老師的答案就是認為這個是什麼條款？

00:26:39 - 00:26:42
隱藏性的義務條款

00:26:42 - 00:26:45
隱藏性的義務條款

00:26:46 - 00:26:47
為什麼?

00:26:48 - 00:26:54
也就是認為這個條款實際上是要對保護刻意設限什麼?

00:26:55 - 00:26:59
可以視為事故發生後要留在現場的特殊義務啦

00:27:03 - 00:27:05
而不是除外不保條款了

00:27:07 - 00:27:08
他理由何在？

00:27:08 - 00:27:13
他講一個理由啊，我覺得蠻有說服力的啊

00:27:16 - 00:27:24
我請問你，這個事故是保險會理賠的事故，還是不會理賠的事故？

00:27:24 - 00:27:27
照理說應該在什麼時點就確定了

00:27:28 - 00:27:29
啊，有聽懂嗎？

00:27:29 - 00:27:33
這個事故是會賠的事故，還是不會賠的事故，照理說應該在什麼時候確定？

00:27:34 - 00:27:35
就決定了

00:27:36 - 00:27:37
事故發生當下嘛

00:27:39 - 00:27:42
這是會賠的還是不賠的事故，不就確定了嗎？不是嗎？

00:27:47 - 00:27:48
肇事後逃逸

00:27:49 - 00:27:53
是不是事故發生後又發生的事？

00:27:56 - 00:28:00
那怎麼會讓一個本來會賠的事故

00:28:02 - 00:28:04
後來因為他沒有留在現場跑了

00:28:05 - 00:28:08
就讓本來一個會賠的事故變成不會賠，哪有這種事？

00:28:11 - 00:28:12
有沒有聽懂我的意思啊？

00:28:13 - 00:28:15
所以當然這不可能是除外不保事項嘛

00:28:15 - 00:28:17
這一定是什麼事，這一定是什麼條款？

00:28:19 - 00:28:21
這個就是特約條款啊

00:28:22 - 00:28:28
就是對保戶刻意什麼？事故發生以後要留在現場的特種義務嘛

00:28:28 - 00:28:31
而不可能是什麼除外不保條款嘛

00:28:33 - 00:28:34
理解他的理由嗎？

00:28:34 - 00:28:35
我覺得蠻有說服力的啦

00:28:37 - 00:28:38
理解

00:28:38 - 00:28:40
所以他就認定這個條款像什麼條款？

00:28:42 - 00:28:44
隱藏性義務條款，再瞭解

00:28:45 - 00:28:47
一旦認定是隱藏性義務條款，效果為何？

00:28:51 - 00:28:53
打回原形嗎，行不行？

00:28:53 - 00:28:55
打回原形是用哪一條？

00:28:58 - 00:28:59
68

00:29:00 - 00:29:01
保險公司當然可以拒賠嗎？

00:29:03 - 00:29:05
沒有，要先解約才能拒賠

00:29:06 - 00:29:11
而且解約還要審，審查有沒有遵守除外期間嗎？

00:29:13 - 00:29:13
理解了

00:29:14 - 00:29:14
OK

00:29:15 - 00:29:16
參考一下喔

00:29:16 - 00:29:19
好，那後面呢，後來又考了一個考古題喔

00:29:20 - 00:29:21
我們也可以看一下喔

00:29:21 - 00:29:23
就是在這個19頁，19頁

00:29:31 - 00:29:34
這個110年的考古題，110

00:29:35 - 00:29:38
假在105年10月以後喔

00:29:39 - 00:29:42
10月啦，以其所有的汽車

00:29:43 - 00:29:45
向保險公司投保車體損失險

00:29:46 - 00:29:49
那保險契約約定說啊，被保險汽車啊

00:29:50 - 00:29:59
在保險期間內，因為碰撞、傾覆啊，所導致的毀損滅失啊，保險公司要負賠償的責任

00:29:59 - 00:30:00
啊

00:30:00 - 00:30:08
假使在投保後呢,將這臺車呢,交給他的朋友以開設的汽車租賃公司出租營業

00:30:09 - 00:30:09
哦

00:30:10 - 00:30:12
所以這個就變成不是自小客了對不對?

00:30:13 - 00:30:14
是不是變成營業用了?

00:30:15 - 00:30:16
營業用了嘛,出租啊,不是嗎?營業用車嘛

00:30:16 - 00:30:16
哦

00:30:20 - 00:30:20
好

00:30:21 - 00:30:23
後來105年12月間

00:30:24 - 00:30:26
以將假車出租給丙，租賃期間內

00:30:27 - 00:30:31
丙駕駛假車與丁所駕駛的汽車發生碰撞

00:30:32 - 00:30:34
導致假車禍損失60萬元

00:30:35 - 00:30:35
好

00:30:36 - 00:30:37
那假車禍有保險嗎？

00:30:37 - 00:30:38
他就申請理賠了

00:30:39 - 00:30:41
保險公司拒賠，理由是

00:30:42 - 00:30:43
細項保險契約條款

00:30:43 - 00:30:46
中的不保事項有約定好

00:30:47 - 00:30:52
下列的毀損滅失非經本公司書面同意加保

00:30:52 - 00:30:54
所以它也不是完全不賠啦

00:30:56 - 00:30:58
它是原則不賠嘛

00:30:58 - 00:30:59
但是什麼時候還是會賠？

00:30:59 - 00:31:01
如果下列情況是有的話

00:31:03 - 00:31:05
如果有經本公司書面同意加保

00:31:05 - 00:31:06
瞭解嗎？

00:31:06 - 00:31:08
這時候例外還是會賠

00:31:08 - 00:31:13
那請問你本公司，什麼時候保險公司會例外地書面同意加保？

00:31:15 - 00:31:18
就是你多付什麼東西啦

00:31:19 - 00:31:21
多付保費嘛

00:31:23 - 00:31:23
對不對？

00:31:23 - 00:31:25
一定是這樣的啊

00:31:26 - 00:31:27
本來把它排除嘛

00:31:27 - 00:31:30
那你多付保費又可以把它保回來嘛

00:31:30 - 00:31:31
不就是這樣遊戲規則嗎?

00:31:32 - 00:31:33
對價平衡啊

00:31:33 - 00:31:37
你要我承擔越多的危險,那當然付出就要越多的保費嘛

00:31:37 - 00:31:37
對不對？

00:31:38 - 00:31:39
這樣理解了

00:31:39 - 00:31:41
那其中一款怎麼，怎麼寫？

00:31:41 - 00:31:43
其中一款說

00:31:43 - 00:31:50
被保險汽車在租賃、出售、附條件買賣、出質、留置權等債務關係存續期間內

00:31:51 - 00:31:52
所發生的毀損滅失

00:31:52 - 00:31:53
瞭解？

00:31:53 - 00:31:54
那本案呢

00:31:54 - 00:31:58
發生事故當下，你這臺車是什麼狀態？

00:32:01 - 00:32:01
啊？

00:32:02 - 00:32:03
發生車禍啊

00:32:03 - 00:32:07
事故發生當下，這臺車是誰在開的啦？

00:32:08 - 00:32:10
是餅在開的，是不是？

00:32:11 - 00:32:13
餅，餅開的不是嗎？

00:32:14 - 00:32:15
那餅是什麼人？

00:32:18 - 00:32:20
承租人啊

00:32:21 - 00:32:21
啊不是嗎？

00:32:24 - 00:32:25
承租人啊

00:32:25 - 00:32:29
他不是把車交給乙去經營出租業嗎？

00:32:30 - 00:32:31
那乙不是把車租給丙嗎？

00:32:33 - 00:32:33
對

00:32:33 - 00:32:35
所以餅就是客人

00:32:35 - 00:32:35
不是嗎?

00:32:36 - 00:32:37
承租的客人嘛

00:32:38 - 00:32:39
對不對?

00:32:40 - 00:32:40
瞭解

00:32:41 - 00:32:44
所以依照這個條款是不是在租賃狀態

00:32:45 - 00:32:47
所以依約定是不是不賠？

00:32:49 - 00:32:51
知道我的意思了

00:32:51 - 00:32:52
OK

00:32:52 - 00:32:53
好

00:32:54 - 00:32:55
所以就不賠啦

00:32:55 - 00:32:55
對不對

00:32:56 - 00:32:58
但是，但是

00:32:59 - 00:33:03
這個假，因為雙方協商也未果

00:33:04 - 00:33:07
就在106年3月提起訴訟請求A是給付保險金

00:33:08 - 00:33:09
假主張什麼？

00:33:09 - 00:33:13
假以保險單所列的不保事項因屬什麼條款？

00:33:16 - 00:33:19
因屬特約條款啊

00:33:20 - 00:33:21
瞭解意思沒？

00:33:23 - 00:33:27
那是特約條款的話,就要適用哪一條?

00:33:29 - 00:33:31
就要適用68啊

00:33:34 - 00:33:37
保險不是當然,就算有這個情形也不是當然可以拒賠,不是嗎?

00:33:37 - 00:33:39
依照68你要先什麼動作?

00:33:40 - 00:33:41
先解約才能拒賠啊

00:33:41 - 00:33:44
而且解約你必須要遵守除斥期間啊

00:33:44 - 00:33:46
本案你沒有遵守除斥期間啊

00:33:47 - 00:33:50
你沒有在法定解除期間內去解約,不是嗎?

00:33:50 - 00:33:52
所以保險公司還是要賠,瞭解?

00:33:52 - 00:33:54
本案的考點明不明確啦?

00:33:56 - 00:33:58
明不明確，很明確啊

00:34:00 - 00:34:03
就是

00:34:04 - 00:34:06
形式上看起來它是什麼條款？

00:34:08 - 00:34:10
形式外觀當然一定是除外條款？

00:34:11 - 00:34:13
一定是除外不保條款嘛，對不對？

00:34:14 - 00:34:14
外觀一定是嘛

00:34:15 - 00:34:16
那現在就要論什麼？

00:34:16 - 00:34:17
論實質嘛

00:34:18 - 00:34:21
論實質上它是不是特約條款嘛

00:34:23 - 00:34:24
理解沒？

00:34:24 - 00:34:30
如果實質上是特約條款，那就要把它認定為隱藏性優越條款，就要把它打回原形適用68條嘛，瞭解？

00:34:32 - 00:34:33
可是反之如果你認為什麼？

00:34:36 - 00:34:37
不對

00:34:37 - 00:34:39
他實質上也是什麼條款？

00:34:41 - 00:34:42
他形式上是除外不保條款

00:34:43 - 00:34:45
實質上也是除外不保，那當然他就是什麼條款？

00:34:47 - 00:34:48
就是除外不保條款，當然就可以去賠啦

00:34:51 - 00:34:53
沒有時間限制，不用適用68，這樣理解？

00:34:54 - 00:34:57
好，這就是考點嘛

00:35:01 - 00:35:01
好

00:35:05 - 00:35:12
算現在這個題目，考出來很流行，就是傾向答案是什麼條款？

00:35:13 - 00:35:15
會是比較多數

00:35:16 - 00:35:17
隱藏性條款

00:35:17 - 00:35:18
為什麼？

00:35:18 - 00:35:20
因為這是這樣才有學問嘛，對不對？

00:35:21 - 00:35:25
就是，實際上跟跟你眼睛看到的都不一樣嘛，這樣才有學問，不是嗎？

00:35:26 - 00:35:28
但是，我認為

00:35:29 - 00:35:32
這個條款，我認為是除外不保條款

00:35:33 - 00:35:34
好

00:35:34 - 00:35:37
你也知道現在失律的24題目都會公佈答案嘛

00:35:40 - 00:35:40
啊？

00:35:40 - 00:35:41
你們不知道嗎？

00:35:42 - 00:35:43
失律的24

00:35:44 - 00:35:45
申論題啊

00:35:45 - 00:35:47
最後考選部都會公佈那個嘛

00:35:47 - 00:35:48
評分標準啊

00:35:48 - 00:35:50
你上考選部網站都看得到了

00:35:50 - 00:35:51
好

00:35:51 - 00:35:53
好，當初他也是兩說了

00:35:54 - 00:35:57
但是，但是，我這個你打應該就是他最後的答案了

00:35:57 - 00:35:57
好

00:36:00 - 00:36:02
為什麼我們認為他實際上也應該是

00:36:02 - 00:36:03
除外不保條款

00:36:05 - 00:36:06
而不是可疑特殊義務啊

00:36:07 - 00:36:07
好

00:36:09 - 00:36:09
好

00:36:10 - 00:36:10
好

00:36:10 - 00:36:10
好

00:36:10 - 00:36:10
好

00:36:10 - 00:36:11
好

00:36:11 - 00:36:11
好

00:36:11 - 00:36:11
好

00:36:11 - 00:36:12
好

00:36:12 - 00:36:12
好

00:36:12 - 00:36:12
好

00:36:12 - 00:36:13
好

00:36:13 - 00:36:13
好

00:36:13 - 00:36:13
好

00:36:13 - 00:36:13
好

00:36:14 - 00:36:14
好

00:36:14 - 00:36:14
好

00:36:14 - 00:36:14
好

00:36:14 - 00:36:15
好

00:36:15 - 00:36:15
好

00:36:15 - 00:36:15
好

00:36:15 - 00:36:16
好

00:36:16 - 00:36:16
好

00:36:16 - 00:36:16
好

00:36:16 - 00:36:16
好

00:36:17 - 00:36:17
好

00:36:17 - 00:36:17
好

00:36:17 - 00:36:17
好

00:36:17 - 00:36:18
好

00:36:18 - 00:36:18
好

00:36:18 - 00:36:18
好

00:36:18 - 00:36:19
好

00:36:19 - 00:36:19
好

00:36:19 - 00:36:19
好

00:36:19 - 00:36:19
好

00:36:20 - 00:36:20
好

00:36:20 - 00:36:20
好

00:36:20 - 00:36:20
好

00:36:20 - 00:36:21
好

00:36:21 - 00:36:21
好

00:36:21 - 00:36:21
好

00:36:21 - 00:36:22
好

00:36:22 - 00:36:22
好

00:36:22 - 00:36:22
好

00:36:22 - 00:36:23
好

00:36:23 - 00:36:23
好

00:36:23 - 00:36:23
好

00:36:23 - 00:36:23
好

00:36:24 - 00:36:24
好

00:36:24 - 00:36:24
好

00:36:24 - 00:36:24
好

00:36:24 - 00:36:25
好

00:36:25 - 00:36:25
好

00:36:25 - 00:36:28
本來就有計程車有沒有跑保險？

00:36:28 - 00:36:28
有啊

00:36:28 - 00:36:29
有沒有？

00:36:29 - 00:36:30
多元化計程車有沒有？

00:36:31 - 00:36:34
也是有保營業用車的保險啊

00:36:35 - 00:36:35
啊

00:36:35 - 00:36:36
那兩者差在哪裡？

00:36:39 - 00:36:40
費率差很多

00:36:42 - 00:36:43
保險費差很多

00:36:44 - 00:36:44
為什麼？

00:36:45 - 00:36:50
啊，因為自小客跟營業用使用的時間跟頻率是不是差很多？

00:36:51 - 00:36:52
差很多啊

00:36:52 - 00:36:53
行不行？

00:36:54 - 00:36:58
所以當然營業用車的費率會不會遠高於自小客？

00:36:58 - 00:36:59
一定的嘛

00:37:00 - 00:37:00
行不行？

00:37:01 - 00:37:01
哦

00:37:01 - 00:37:03
所以，為什麼要把它排除？

00:37:04 - 00:37:06
為什麼會有這種不保把它排除？

00:37:06 - 00:37:08
這種租賃營業的狀態

00:37:09 - 00:37:10
啊因為本來就是保什麼險？

00:37:11 - 00:37:12
你本來就是保自小客的啊

00:37:14 - 00:37:15
對不對？

00:37:15 - 00:37:18
所以當然營業的狀態的事故當然是把它排除啊

00:37:19 - 00:37:20
當然是不保事項啊

00:37:21 - 00:37:24
對吧，因為你本來就是投保自小客的保險呢

00:37:25 - 00:37:26
理解沒？

00:37:27 - 00:37:27
對不對？

00:37:28 - 00:37:30
那你要保營業狀態的事故

00:37:30 - 00:37:31
好啊,那你就怎樣?

00:37:33 - 00:37:34
多付保費啊

00:37:35 - 00:37:36
對不對?

00:37:36 - 00:37:37
再把它保回來啊

00:37:37 - 00:37:39
經過書面同意加保嗎？

00:37:39 - 00:37:40
行不行？

00:37:41 - 00:37:41
瞭解？

00:37:42 - 00:37:42
哦

00:37:43 - 00:37:43
更何況

00:37:45 - 00:37:46
就這個內容來講，你覺得

00:37:48 - 00:37:50
保險公司有可能跟保護約定

00:37:51 - 00:37:57
投保後你富有讓這臺自小客不在營業狀態的特定義務嗎？

00:37:58 - 00:38:00
你去保險公司會不會有這種約定嗎？

00:38:03 - 00:38:05
保險公司一起掐住嗎？

00:38:06 - 00:38:07
啊，你是所有人嗎？

00:38:08 - 00:38:09
不是吧

00:38:10 - 00:38:11
對不對？

00:38:11 - 00:38:12
那所有人怎麼樣？

00:38:12 - 00:38:14
他這臺車他後來覺得這個

00:38:15 - 00:38:18
經濟陷入困境啊

00:38:18 - 00:38:20
啊，對吧，被裁員啊

00:38:20 - 00:38:23
那是不是他要去跑什麼多元計程車啊？

00:38:24 - 00:38:27
你管那麼多，你到海邊喔

00:38:31 - 00:38:32
這樣理解我的意思嗎？

00:38:33 - 00:38:37
哦,所以這就是主外不保條款

00:38:38 - 00:38:39
這個題目呢

00:38:40 - 00:38:41
好,其他你就參考一下

00:38:43 - 00:38:44
OK

00:38:44 - 00:38:45
哦,好

00:38:46 - 00:38:49
這樣你知道最近流行的這個題目了嗎?

00:38:50 - 00:38:52
考出來也要知道他在考什麼了

00:38:53 - 00:38:53
哦

00:38:53 - 00:38:55
好了，那回到第一頁了

00:38:55 - 00:38:57
好，回到第一頁

00:39:06 - 00:39:08
好了，那我們說啊

00:39:09 - 00:39:14
保險契約的約定當然是作為解決保險法律關係的首要依據對不對？

00:39:14 - 00:39:15
但是請問你啊

00:39:16 - 00:39:18
保險契約保單條款有沒有

00:39:18 - 00:39:23
有沒有可能把所有的權利義務啊，全部都約定好，你覺得有可能嗎？

00:39:23 - 00:39:25
你有沒有看過實際的保單條款？

00:39:25 - 00:39:27
有幾條你看過嗎？

00:39:28 - 00:39:29
啊，沒看過

00:39:30 - 00:39:32
不論是壽險產險差不多啦

00:39:33 - 00:39:35
條款都是三四十條而已啊

00:39:35 - 00:39:36
保單條款，瞭解

00:39:37 - 00:39:39
都是三四十條，你懂嗎？

00:39:40 - 00:39:47
那以三四十條的這個條款啊，就要完全的就所有的權利義務做約定，你覺得有可能嗎？

00:39:49 - 00:39:53
當然是missionimpossible啦，對不對，是impossible

00:39:54 - 00:39:56
所以一定有沒有約定到的部分對不對？

00:39:57 - 00:39:57
好

00:39:57 - 00:40:00
那如果沒有約定到的部分呢,怎麼辦?

00:40:02 - 00:40:05
我們首先保險區的約定沒有錯啊

00:40:05 - 00:40:09
但是保險區保單條款有可能沒有約定到啊,不是嗎?

00:40:09 - 00:40:10
那沒有約定到

00:40:11 - 00:40:14
那怎麼去解決這個爭議？

00:40:14 - 00:40:17
當然就回歸法律規定嘛，不是嗎？

00:40:18 - 00:40:20
那如果歸法律規定的話

00:40:20 - 00:40:23
你會優先適用保險法還是優先適用民法？

00:40:25 - 00:40:27
一定是優先適用什麼？

00:40:27 - 00:40:28
保險法

00:40:28 - 00:40:28
不是嗎？

00:40:29 - 00:40:31
保險法是民法的特別法嘛

00:40:31 - 00:40:32
不是嗎？

00:40:32 - 00:40:33
對不對喔？

00:40:33 - 00:40:35
所以一定會優先適用保險法啦

00:40:35 - 00:40:36
對不對？

00:40:36 - 00:40:37
哦

00:40:38 - 00:40:39
好

00:40:39 - 00:40:40
那我們先來說明一下

00:40:41 - 00:40:46
這個保險法相較於民法有什麼特別規定的例子

00:40:46 - 00:40:47
對吧？

00:40:47 - 00:40:48
好啦

00:40:48 - 00:40:49
我們看第一個例子

00:40:50 - 00:40:51
欸

00:40:51 - 00:40:53
壽險的續期保費啊

00:40:53 - 00:40:55
到期未繳有沒有？

00:40:57 - 00:40:58
壽險

00:40:58 - 00:40:59
續期保費有沒有？

00:41:00 - 00:41:02
因為壽險是longterm的

00:41:02 - 00:41:03
是長期的保險嗎？

00:41:04 - 00:41:05
通常第一年保費怎麼樣？

00:41:05 - 00:41:07
你覺得你有本事

00:41:08 - 00:41:09
負擔嗎？

00:41:09 - 00:41:09
你就保了

00:41:09 - 00:41:10
對不對？

00:41:10 - 00:41:11
但是事事難料

00:41:11 - 00:41:12
不是嗎？

00:41:12 - 00:41:13
對不對？

00:41:13 - 00:41:14
你看房仲

00:41:14 - 00:41:16
前幾年向你唱秋

00:41:17 - 00:41:18
現在有沒有怎麼樣？

00:41:18 - 00:41:19
現世報

00:41:19 - 00:41:19
有沒有？

00:41:21 - 00:41:22
搞不好你付不出啊

00:41:22 - 00:41:23
拍謝拍謝

00:41:23 - 00:41:24
我的意思是說

00:41:26 - 00:41:27
沒有成交啊

00:41:27 - 00:41:27
不是嗎？

00:41:28 - 00:41:28
對不對喔

00:41:29 - 00:41:29
好

00:41:29 - 00:41:30
結果呢

00:41:30 - 00:41:31
繳不出續期保費

00:41:31 - 00:41:31
有沒有可能？

00:41:32 - 00:41:33
有可能嘛

00:41:33 - 00:41:33
好

00:41:33 - 00:41:34
那請問你

00:41:35 - 00:41:36
如果依民法怎麼處理？

00:41:36 - 00:41:36
告訴我

00:41:37 - 00:41:38
壽險

00:41:38 - 00:41:40
續期保費到期沒有繳

00:41:40 - 00:41:42
如果依民法處理就是什麼?

00:41:43 - 00:41:44
債務不履行的什麼?

00:41:44 - 00:41:46
給付遲延

00:41:46 - 00:41:46
不是嗎?

00:41:48 - 00:41:49
對不對喔

00:41:50 - 00:41:51
那依民法怎麼處理？

00:41:51 - 00:41:52
告訴我

00:41:52 - 00:41:52
依民法

00:41:54 - 00:41:56
債務不履行的給付遲延嘛

00:41:57 - 00:41:59
那依民法254啊

00:41:59 - 00:42:03
保險公司是不是可以定相當期限催告？

00:42:04 - 00:42:05
再不繳我就幹嘛？

00:42:05 - 00:42:06
條文是寫解除了

00:42:07 - 00:42:09
不過因為保險契約是什麼契約？

00:42:09 - 00:42:11
是繼續性契約

00:42:11 - 00:42:11
瞭解意思？

00:42:12 - 00:42:13
所以要把解除改成什麼？

00:42:13 - 00:42:14
終止

00:42:17 - 00:42:21
請問你本案保險是否可以依民法254處理？

00:42:22 - 00:42:24
Thereisnodoor

00:42:24 - 00:42:25
什麼意思?

00:42:27 - 00:42:28
沒事

00:42:28 - 00:42:29
門都沒有

00:42:30 - 00:42:30
好

00:42:31 - 00:42:34
因為保險法有沒有特別規定？

00:42:34 - 00:42:34
有啊

00:42:35 - 00:42:35
哪一條？

00:42:35 - 00:42:36
116

00:42:37 - 00:42:39
116你後面會看很多

00:42:40 - 00:42:41
116說啊

00:42:41 - 00:42:42
欸

00:42:42 - 00:42:45
這個受險的續期保費到期未繳

00:42:45 - 00:42:47
除契約另有約定外怎麼樣?

00:42:49 - 00:42:52
經催告到達後屆30日仍不繳交的話

00:42:52 - 00:42:54
保險契約的效力怎麼樣？

00:42:55 - 00:42:56
停止

00:42:56 - 00:42:57
停止

00:42:57 - 00:42:58
瞭解？

00:42:59 - 00:42:59
OK

00:43:00 - 00:43:01
什麼叫停效？

00:43:05 - 00:43:07
停效期間

00:43:08 - 00:43:10
如果發生事故當然是不賠

00:43:10 - 00:43:11
因為它停效

00:43:11 - 00:43:12
不是有效

00:43:12 - 00:43:15
但是它跟終止有個很大差異是

00:43:16 - 00:43:19
終止會讓契約確定地怎麼樣？

00:43:19 - 00:43:21
向將來失其效力

00:43:22 - 00:43:24
但是停止怎麼樣？

00:43:26 - 00:43:29
有沒有之後恢復效力的機會？

00:43:30 - 00:43:33
有沒有之後恢復效力的機會？

00:43:34 - 00:43:34
有啊

00:43:35 - 00:43:37
復效條件在同條第三項有規定

00:43:37 - 00:43:39
復效條件了

00:43:39 - 00:43:40
這樣理解沒？

00:43:41 - 00:43:45
所以116的停效跟依民法規定的終止

00:43:45 - 00:43:47
哪個對保護有利?

00:43:47 - 00:43:48
講話

00:43:48 - 00:43:49
是停

00:43:49 - 00:43:50
停效

00:43:50 - 00:43:52
停止效力

00:43:53 - 00:43:55
對保護比較有利嘛

00:43:55 - 00:43:57
因為你還有之後怎麼樣?

00:43:57 - 00:44:00
恢復效力的機會

00:44:00 - 00:44:01
這樣瞭解?

00:44:02 - 00:44:06
所以本案當然是不可依民法254處理嘛

00:44:07 - 00:44:09
因為保險法16條有特別規定

00:44:09 - 00:44:10
理解沒?

00:44:10 - 00:44:12
第一個,第一個例子喔

00:44:12 - 00:44:18
第二個例子是啊,欸,被保險人在投保時違反據實說明義務

00:44:18 - 00:44:19
據實說明聽過吧？

00:44:20 - 00:44:25
因為保險要去估計危險嘛，正確地估計危險，他會有一些書面詢問嘛

00:44:25 - 00:44:29
你有什麼病啊什麼，有沒有看醫生啊，吃藥什麼的，對不對？

00:44:29 - 00:44:30
好

00:44:30 - 00:44:33
結果呢，他沒有老實講

00:44:33 - 00:44:34
沒有老實講

00:44:35 - 00:44:42
哦,那後來就因病逝世去世

00:44:42 - 00:44:44
那保險就主張什麼？

00:44:45 - 00:44:47
就主張64條第二項

00:44:47 - 00:44:52
主張保戶在投保時違反據實說明義務

00:44:52 - 00:44:54
所以解約拒賠

00:44:54 - 00:44:55
這個OK

00:44:55 - 00:44:56
好

00:44:56 - 00:44:57
那麼問的是

00:44:58 - 00:45:02
那保護之前繳的保費要不要退?

00:45:03 - 00:45:07
保護之前繳的保費要不要退？

00:45:07 - 00:45:09
如果已明法要不要退？

00:45:09 - 00:45:13
已明法要不要退費？解約後要不要退費？

00:45:13 - 00:45:14
要啊

00:45:14 - 00:45:15
哪一條？

00:45:16 - 00:45:17
民法259條

00:45:18 - 00:45:25
對不對，解除契約後，雙方當事人是不是互負回復原狀的義務？

00:45:25 - 00:45:34
其中第二款說，自他方所受領的給付，是金錢的話，是不是要附加利息償還？

00:45:35 - 00:45:37
有沒有這一條？有吧

00:45:39 - 00:45:42
但是本案退不退，不用退

00:45:43 - 00:45:44
哦，為什麼不用退？

00:45:44 - 00:45:47
因為保險法有沒有特別規定？

00:45:49 - 00:45:50
有

00:45:51 - 00:45:53
65條第二款

00:45:53 - 00:45:54
我在講什麼？

00:45:54 - 00:45:55
不對

00:45:55 - 00:45:58
這個25條啦,25條

00:45:59 - 00:46:05
25條說什麼?因為64條第二項解約的話

00:46:05 - 00:46:08
已經收受的保費,無庸返還,有沒有這一條?

00:46:09 - 00:46:10
25條

00:46:11 - 00:46:11
有嗎？

00:46:16 - 00:46:16
理解

00:46:18 - 00:46:19
這個顯然啊

00:46:20 - 00:46:25
有沒有在處罰保護啊，不老實的一個目的？

00:46:26 - 00:46:26
有

00:46:28 - 00:46:34
這個對保來講真的是賠了夫人又折兵喔

00:46:35 - 00:46:37
因為壽險的保費很多

00:46:39 - 00:46:42
你理解嗎？壽險的保費有儲蓄的性質啊

00:46:42 - 00:46:46
所以壽險有沒有保護之前，付的保費都很多了啦

00:46:47 - 00:46:50
但是呢，不老實的下場怎麼樣？

00:46:52 - 00:46:58
被保險人死掉,不但拿不到保險金

00:46:59 - 00:47:04
而且之前繳的怎麼樣?之前繳的保費也都不退

00:47:05 - 00:47:06
那可能是幾百萬的事喔

00:47:09 - 00:47:09
理解

00:47:10 - 00:47:11
喔,這個是不退的

00:47:12 - 00:47:15
保險法是民法的特別法，這樣懂嗎？

00:47:16 - 00:47:16
OK

00:47:17 - 00:47:18
再舉第三個例子

00:47:19 - 00:47:19
啊

00:47:19 - 00:47:20
哎

00:47:20 - 00:47:23
這個時效，時效啊

00:47:25 - 00:47:25
好

00:47:27 - 00:47:29
依照民法125條規定

00:47:30 - 00:47:32
時效原則上幾年啊？

00:47:32 - 00:47:33
民法125

00:47:34 - 00:47:35
請求權的時效

00:47:36 - 00:47:37
原則是不是15年？

00:47:38 - 00:47:39
125條，對不對？

00:47:40 - 00:47:40
好

00:47:41 - 00:47:42
然後128有沒有？

00:47:43 - 00:47:45
有沒有規定時效的起算？

00:47:46 - 00:47:47
有沒有時效的起算？

00:47:48 - 00:47:50
128的前段，是不是有規定？

00:47:53 - 00:47:55
請求權的時效啊

00:47:55 - 00:47:58
是從請求權可行使時起算對不對？

00:47:59 - 00:48:00
可行使時

00:48:00 - 00:48:00
對吧？

00:48:01 - 00:48:03
那你在學128的時候有沒有

00:48:03 - 00:48:04
有沒有學到？

00:48:05 - 00:48:09
我們在判斷請求權是不是可行使啊？

00:48:09 - 00:48:14
是不是隻需要去考慮請求權的行使啊？

00:48:14 - 00:48:17
有沒有法律上的障礙對不對？

00:48:19 - 00:48:21
在判斷可不可以行使嘛

00:48:22 - 00:48:25
是隻有去判斷有沒有法律上的障礙嘛

00:48:26 - 00:48:28
而不考慮事實上的障礙？

00:48:28 - 00:48:28
有沒有？

00:48:29 - 00:48:30
那請問你啊

00:48:30 - 00:48:33
權利人他知不知道他有這個權利？

00:48:33 - 00:48:36
是法律上的障礙還是事實上的障礙？

00:48:37 - 00:48:40
權利人知不知情他有這個權利啦？

00:48:40 - 00:48:40
瞭解？

00:48:41 - 00:48:43
這個當然是事實上的障礙啊

00:48:44 - 00:48:45
不是法律上的障礙

00:48:45 - 00:48:45
瞭解？

00:48:46 - 00:48:47
所以128前段

00:48:48 - 00:48:51
我們在判斷請求權是不是可行使，有沒有

00:48:51 - 00:48:53
是不必考慮什麼事的？

00:48:55 - 00:48:58
是不用考慮權利人知不知道他有這個權利的

00:48:58 - 00:48:59
這樣瞭解？

00:48:59 - 00:49:02
不管你知不知道都算是可行使就對了啦

00:49:03 - 00:49:04
理解喔

00:49:04 - 00:49:04
好了

00:49:04 - 00:49:05
那我們請問你

00:49:06 - 00:49:09
這樣的概念有沒有辦法套用在保險給付請求權？

00:49:10 - 00:49:11
保險給付請求權

00:49:11 - 00:49:12
我舉個例喔

00:49:16 - 00:49:16
請問你

00:49:17 - 00:49:20
保險給付請求權時效是幾年？

00:49:20 - 00:49:21
你知道嗎？

00:49:23 - 00:49:24
是15年嗎？

00:49:25 - 00:49:25
某

00:49:26 - 00:49:26
兩年

00:49:28 - 00:49:28
兩年啊

00:49:29 - 00:49:33
保險金給付請求權的時效是兩年啊

00:49:33 - 00:49:34
所以保戶啊

00:49:34 - 00:49:36
你要申請理賠要卡緊欸

00:49:36 - 00:49:37
腳手要卡緊欸

00:49:37 - 00:49:37
瞭解

00:49:38 - 00:49:39
依照65條規定

00:49:40 - 00:49:41
由保險契約所生的權利嘛

00:49:42 - 00:49:42
哎

00:49:43 - 00:49:44
自得請求之日起

00:49:45 - 00:49:48
因為二年間不行使而消滅嘛

00:49:48 - 00:49:48
是不是?

00:49:49 - 00:49:49
所以保險

00:49:50 - 00:49:52
已經幾父親權的時效多久?

00:49:53 - 00:49:54
兩年嘛

00:49:54 - 00:49:54
行不行?

00:49:54 - 00:49:55
兩年喔

00:49:57 - 00:49:57
好

00:49:58 - 00:50:01
然後呢，這個請求權可不可以行使？

00:50:02 - 00:50:03
得行使

00:50:03 - 00:50:04
得請求之日

00:50:05 - 00:50:08
要不要考慮權利人知不知情？

00:50:09 - 00:50:11
他的起算要不要考慮權利人知不知情？

00:50:12 - 00:50:13
我舉個例子

00:50:15 - 00:50:17
假設有錢人

00:50:18 - 00:50:21
他有很多張臺積電

00:50:22 - 00:50:28
那他就去投保一億臺幣的壽險

00:50:28 - 00:50:29
死亡險

00:50:30 - 00:50:33
那指定的受益人就是他的兒子乙

00:50:34 - 00:50:34
他兒子乙

00:50:35 - 00:50:35
好

00:50:36 - 00:50:38
後來啊，甲死掉了

00:50:39 - 00:50:41
可是甲死掉的時候呢？

00:50:41 - 00:50:43
乙啊，他兒子乙嘛

00:50:44 - 00:50:46
正在英國留學

00:50:47 - 00:50:48
去當留英？

00:50:48 - 00:50:49
不

00:50:49 - 00:50:50
英國留學

00:50:50 - 00:50:50
行不行？

00:50:51 - 00:50:53
然後怎麼樣呢？

00:50:54 - 00:50:57
家人啊，怕這個乙啊分心有沒有？

00:50:58 - 00:51:01
所以就沒有告知乙這個噩耗啊

00:51:02 - 00:51:04
等到兩年過了以後怎樣？

00:51:05 - 00:51:07
乙學成歸國嘛

00:51:07 - 00:51:09
才知道這個噩耗

00:51:11 - 00:51:12
那申請理賠嘛

00:51:12 - 00:51:13
一億耶

00:51:13 - 00:51:13
行不行？

00:51:14 - 00:51:16
法律主張啊

00:51:16 - 00:51:17
時效完成

00:51:18 - 00:51:18
拒賠

00:51:19 - 00:51:19
撒優娜娜

00:51:20 - 00:51:20
行不行?

00:51:20 - 00:51:22
有沒有理由？

00:51:24 - 00:51:26
兩年啊

00:51:26 - 00:51:26
過了兩年啊

00:51:29 - 00:51:30
懂意思了喔

00:51:31 - 00:51:34
欸，那你看一下65條的第二款

00:51:35 - 00:51:36
第六十五條

00:51:40 - 00:51:41
他後面不是又繼續寫嗎？

00:51:43 - 00:51:45
有下列各款情事之一者

00:51:47 - 00:51:49
啊，起期限之起算

00:51:50 - 00:51:53
依各該款之規定，對不對？

00:51:54 - 00:51:55
其中第二款怎麼說？

00:51:57 - 00:52:05
厲害關係人如果可以證明，他非因疏忽，而不知道危險已發生，有沒有？

00:52:07 - 00:52:09
這個時候是從什麼時候起算？

00:52:11 - 00:52:16
講啊，知情之日起算，不是嗎？

00:52:25 - 00:52:26
那他容不容易舉證？

00:52:27 - 00:52:30
他並非因疏忽而不知道危險已發生

00:52:32 - 00:52:35
他就拿那個出入境的資料嘛，出入境的記錄不是嗎？

00:52:36 - 00:52:40
確實他那時候在哪裡，在英國留學啊

00:52:40 - 00:52:45
你說用聽的，好嗎？

00:52:45 - 00:52:47
是難以

00:52:48 - 00:52:49
這個違背經驗法則嘛,是不是?

00:52:50 - 00:52:52
哦,不然是幫你找誰作證啊,你

00:52:52 - 00:52:53
認為他們有通知兒子啊,那你告訴我啊

00:52:56 - 00:52:58
叫親友來作證

00:52:58 - 00:52:59
就門道啦

00:52:59 - 00:53:02
親友啦

00:53:03 - 00:53:04
親友啦

00:53:06 - 00:53:10
以兒子啦

00:53:12 - 00:53:14
如果是，那就知道他們已經在爭產了啦

00:53:16 - 00:53:17
好，看一下啦

00:53:17 - 00:53:21
我的意思是說啊，你沒辦法證明他那時候知道嘛

00:53:21 - 00:53:23
那是不是很容易舉證？

00:53:24 - 00:53:25
他

00:53:25 - 00:53:28
他非因疏忽而不知道危險已發生，不是嗎？

00:53:29 - 00:53:31
所以這時候兩年的時效從什麼時候起算？

00:53:32 - 00:53:34
兩年的時效從什麼時候起算？

00:53:36 - 00:53:36
知情啊

00:53:38 - 00:53:40
那不是等回國後才知道

00:53:40 - 00:53:42
才開始算兩年時效

00:53:42 - 00:53:44
那申請理賠時效有過嗎？

00:53:45 - 00:53:46
沒有啊

00:53:46 - 00:53:47
這樣你理解啦

00:53:48 - 00:53:52
這是不是又在試的是一個保險法相較於民法的一個特別規定

00:53:55 - 00:53:56
有沒有聽懂

00:53:57 - 00:53:58
OK

00:53:58 - 00:53:58
好

00:53:59 - 00:54:00
再舉一個例子

00:54:05 - 00:54:08
保險公司有沒有可能理賠遲延啊

00:54:12 - 00:54:19
你說保險師不會啦，那個這個，這種救命錢如果遲延會有現世報

00:54:20 - 00:54:24
啊你都把這個世界想得太美麗啊，瞭解

00:54:26 - 00:54:28
保險師也是商人啊,瞭解

00:54:29 - 00:54:36
所以也是有可能收保費跟理賠保險金的時候是兩張不同的臉啊

00:54:37 - 00:54:39
收保費的時候當然是一張笑臉嘛

00:54:40 - 00:54:40
對不對

00:54:41 - 00:54:43
然後要理賠的時候就變成什麼

00:54:45 - 00:54:47
化身為吉普賽人看過嗎

00:54:49 - 00:54:50
吉普賽人

00:54:50 - 00:54:51
臉就變成那個

00:54:51 - 00:54:52
這樣懂嗎

00:54:53 - 00:54:54
好了，我在講什麼

00:54:55 - 00:54:57
我的意思就是說，當然有可能嘛

00:54:57 - 00:54:59
正常來講，保險他什麼時候理賠知道嗎

00:55:02 - 00:55:05
契約如果約定期限就要在期限內理賠

00:55:06 - 00:55:11
沒有約定期限就是當保戶交齊所有的理賠文件後的幾天

00:55:12 - 00:55:12
15天

00:55:15 - 00:55:15
15天

00:55:15 - 00:55:18
這是31條第一項規定

00:55:19 - 00:55:20
34條第一項

00:55:21 - 00:55:23
15天要理賠,沒有理賠就叫遲延,瞭解

00:55:26 - 00:55:27
好,那以下保險是理賠遲延啊

00:55:28 - 00:55:30
在法律上叫什麼概念

00:55:31 - 00:55:31
理賠遲延

00:55:33 - 00:55:35
在債務不履行的給付遲延嗎?

00:55:36 - 00:55:41
那金錢債務給付遲延，必定要加計什麼東西？

00:55:42 - 00:55:44
金錢債務給付遲延嘛，必定要加計遲延利息啊

00:55:48 - 00:55:51
第一項依法定利率嘛，行不行？

00:55:51 - 00:55:54
法定利率依照民法203幾percent？

00:55:54 - 00:55:55
5percent

00:55:56 - 00:55:57
5percent

00:55:58 - 00:55:59
這是民法啦

00:56:02 - 00:56:08
如果你是起訴保險金給付的訴訟啊，你不要去用到一般的民事起訴狀例稿，瞭解？

00:56:09 - 00:56:15
因為保險的遲延利息是幾percent，你看34條第二項

00:56:16 - 00:56:17
幾趴？

00:56:19 - 00:56:21
年息一分嘛，對不對？

00:56:21 - 00:56:23
年息一分是幾趴？

00:56:24 - 00:56:25
10趴啊

00:56:27 - 00:56:28
是民法的double啦，瞭解？

00:56:29 - 00:56:32
所以保險金給付訴訟的起訴狀，如果

00:56:33 - 00:56:38
那個遲延利息嘛，是訴訟繕本送達之日，經常是按5%，那就是代表

00:56:39 - 00:56:41
他是用一般起訴狀去改的

00:56:43 - 00:56:44
保險是10%啊，這樣瞭解嗎？

00:56:46 - 00:56:55
所以你看這個數字啊，你希望保險趕快依照法律趕快理賠給你，還是希望保險最好推託啦？

00:56:58 - 00:56:59
但你知道這個結果，你希望哪一個？

00:57:02 - 00:57:06
我希望保險最好不要馬上賠我

00:57:08 - 00:57:08
為什麼？

00:57:10 - 00:57:15
因為你太早賠我，還不知道如何運用這筆錢，一年去生出10%的獲利

00:57:17 - 00:57:19
看買臺積電看有沒有，行不行？

00:57:21 - 00:57:21
你不賠我嘛

00:57:22 - 00:57:23
假設啊，喔

00:57:23 - 00:57:26
這個打官司，我會去打官司嘛，對不對？

00:57:27 - 00:57:29
打了三年抵押，三年抵押

00:57:30 - 00:57:32
判賠300萬，瞭解？

00:57:35 - 00:57:36
就要賠你多少？

00:57:36 - 00:57:38
本金像300萬啦

00:57:38 - 00:57:39
一年10%嘛

00:57:39 - 00:57:40
三年幾？

00:57:42 - 00:57:43
30%啊

00:57:45 - 00:57:45
理解沒？

00:57:47 - 00:57:48
那這樣好不好？

00:57:49 - 00:57:51
不然你太早給你300萬

00:57:52 - 00:57:54
你要去哪裡生一年10%的收益？

00:57:55 - 00:57:56
定存也才1%喔

00:57:56 - 00:57:59
股票，你不怕AI變BI嗎？

00:58:01 - 00:58:02
BI還好

00:58:03 - 00:58:04
萬一變成CI怎麼辦？

00:58:05 - 00:58:07
CI是什麼你知道嗎?

00:58:08 - 00:58:09
不知道

00:58:11 - 00:58:12
結案

00:58:15 - 00:58:16
我看一下啊

00:58:16 - 00:58:17
這樣有沒有聽懂?

00:58:18 - 00:58:18
OK

00:58:19 - 00:58:24
好，這就是這個保險法相較於民法的特別規定，懂嗎？

00:58:25 - 00:58:26
可是我請教你啊

00:58:27 - 00:58:28
保險法有幾條告訴我？

00:58:29 - 00:58:30
保險法有幾條？

00:58:35 - 00:58:40
不到200條，178嘛，其實還有零頭，反正就是不到200條

00:58:41 - 00:58:48
要用保險法這有限的條文，要把所有的權利義務都詳予規定，你覺得有可能嗎？

00:58:51 - 00:58:52
也不可能

00:58:53 - 00:58:56
所以保險法有沒有可能沒有規定到的部分？

00:58:57 - 00:58:57
也有可能

00:58:58 - 00:59:01
那如果保險法沒有規定到的部分,你覺得應該適用什麼法?

00:59:02 - 00:59:03
民法嘛

00:59:05 - 00:59:07
對不對，特別法固然優先於普通法嘛

00:59:08 - 00:59:09
但是如果特別法沒有規定呢?

00:59:10 - 00:59:11
還是要適用普通法，不是嗎?

00:59:12 - 00:59:14
對吧,所以是還是要適用民法嘛

00:59:14 - 00:59:15
行不行?

00:59:15 - 00:59:18
那民法我們來講講比較仔細一點

00:59:19 - 00:59:19
民法幾編?

00:59:21 - 00:59:22
民法有幾編啊?

00:59:23 - 00:59:23
五遍嘛

00:59:24 - 00:59:25
五遍嘛

00:59:26 - 00:59:28
行不行？那會用到民法哪一個部分？

00:59:30 - 00:59:31
親屬繼承

00:59:31 - 00:59:33
你覺得有沒有可能？

00:59:34 - 00:59:36
說買一個終身授權

00:59:36 - 00:59:38
就等於買到一張長期飯票啊

00:59:38 - 00:59:40
就等於我把自己嫁給保險公司

00:59:41 - 00:59:42
你想太多了啊

00:59:42 - 00:59:43
是不是?

00:59:43 - 00:59:45
好啦,我的意思是說

00:59:46 - 00:59:48
幾乎沒有關係啦

00:59:48 - 00:59:51
跟這個保險契約基本沒什麼關聯啦

00:59:52 - 00:59:54
好,所以親屬界排除

00:59:55 - 00:59:57
那剩下就是財產法部分嘛

00:59:57 - 00:59:57
對不對？

00:59:58 - 00:59:58
好

00:59:59 - 01:00:00
那物權你覺得如何？

01:00:01 - 01:00:02
物權

01:00:04 - 01:00:05
我跟你講物權連結也很少啦

01:00:06 - 01:00:08
也很少在保險用了，為什麼？

01:00:09 - 01:00:12
因為啊，不論保護給的叫保險費嘛

01:00:13 - 01:00:16
保險公司理賠的叫保險金嘛

01:00:17 - 01:00:20
那不論保險費還是保險金都是money

01:00:21 - 01:00:22
都是錢嘛

01:00:23 - 01:00:26
那錢,只要是錢基本上跟物權就沒什麼關係了,為什麼?

01:00:30 - 01:00:36
你如果是一般的動產不動產啊,汽車,不動產房子有沒有

01:00:37 - 01:00:39
這個跟物權就會有很大的關聯嘛,不是嗎?

01:00:40 - 01:00:44
那錢的特性是什麼,你告訴我,錢的特性?

01:00:46 - 01:00:48
具有高度的可替代性嘛

01:00:49 - 01:00:50
以及普遍的使用性嘛

01:00:51 - 01:00:54
對吧，我們著重的是金錢的價值還是金錢的個性？

01:00:55 - 01:00:59
我們著重的是金錢的價值，不是著重金錢的個性嘛

01:01:00 - 01:01:03
同樣是千元鈔，你會在乎是哪一張嗎？

01:01:05 - 01:01:10
對不對，你借朋友1000塊，朋友說我可以10張100，你收不收？

01:01:13 - 01:01:14
你一樣也收啊

01:01:14 - 01:01:15
不是嗎？

01:01:16 - 01:01:18
對吧，沒有人在計較錢的個性嘛

01:01:19 - 01:01:19
對不對？

01:01:20 - 01:01:21
瞭解？

01:01:21 - 01:01:24
所以,因為保險費保險金都是錢

01:01:25 - 01:01:25
啊

01:01:26 - 01:01:27
而不是什麼汽車

01:01:27 - 01:01:28
房子這樣來解

01:01:28 - 01:01:30
所以基本上跟物權的連結就很少了

01:01:30 - 01:01:30
懂嗎？

01:01:31 - 01:01:34
所以他會用到的民法部分應該是哪個部分？

01:01:36 - 01:01:38
總則跟債總

01:01:39 - 01:01:41
哎，為什麼沒有債各？

01:01:41 - 01:01:43
為什麼沒有債各？

01:01:47 - 01:01:49
因為保險區本身就是一種在個

01:01:51 - 01:01:54
民法在從買賣到人士保證嘛

01:01:55 - 01:01:57
有哪一種契約跟保險像的來

01:01:57 - 01:01:57
你講一下

01:01:58 - 01:02:00
哪一種契約跟保險是類似的?

01:02:01 - 01:02:01
沒有

01:02:02 - 01:02:03
一個也沒有

01:02:05 - 01:02:07
唯一跟保險區類似的是什麼你知道嗎？

01:02:08 - 01:02:10
賭博契約

01:02:10 - 01:02:11
瓦掉了啊

01:02:13 - 01:02:13
有沒有？

01:02:14 - 01:02:16
現在股市跟瓦解有什麼兩樣？

01:02:17 - 01:02:17
有沒有？

01:02:20 - 01:02:21
因為兩個都是什麼契約？

01:02:23 - 01:02:24
射倖性契約啦

01:02:25 - 01:02:26
射倖性

01:02:26 - 01:02:26
知道嗎？

01:02:27 - 01:02:29
就是那種有不確定性的啦

01:02:30 - 01:02:31
瞭解

01:02:31 - 01:02:33
那民法有個賭博契約嗎？

01:02:34 - 01:02:35
開什麼玩笑

01:02:35 - 01:02:36
那是無效契約好嗎?

01:02:36 - 01:02:37
行不行?

01:02:37 - 01:02:38
好

01:02:38 - 01:02:40
所以當然沒有一個跟保險契約像的

01:02:40 - 01:02:40
這樣有沒有聽懂？

01:02:42 - 01:02:43
所以保險法沒有規定

01:02:43 - 01:02:45
就回歸民法的什麼？

01:02:46 - 01:02:48
會比較用到的

01:02:48 - 01:02:50
在總則跟債總

01:02:50 - 01:02:51
這樣瞭解沒？

01:02:51 - 01:02:52
OK

01:02:52 - 01:02:52
我們舉例啦

01:02:53 - 01:02:53
舉例

01:02:53 - 01:02:54
你就知道了

01:02:55 - 01:02:56
啊

01:02:56 - 01:02:58
要保人填妥了要保書嘛

01:02:59 - 01:03:00
對保險是做要保

01:03:01 - 01:03:03
這個動作我們叫做要約

01:03:03 - 01:03:04
民法叫要約

01:03:05 - 01:03:06
保險法叫要保

01:03:06 - 01:03:06
瞭解？

01:03:07 - 01:03:08
好了

01:03:08 - 01:03:11
那保險師就會去進行所謂的核保的程序嘛

01:03:11 - 01:03:12
核保的手續

01:03:13 - 01:03:16
那保險師的這個城堡的人員啊

01:03:17 - 01:03:17
評估一下

01:03:17 - 01:03:20
他的那個健康狀況的詢問嘛

01:03:21 - 01:03:22
發現他有高血壓

01:03:23 - 01:03:24
高血壓

01:03:24 - 01:03:25
是沒有很嚴重啦

01:03:26 - 01:03:28
有超標但是沒有很嚴重

01:03:28 - 01:03:29
還是可保

01:03:29 - 01:03:32
只是不能夠用原來的保費去保

01:03:33 - 01:03:35
要加收50%的保費才能承保

01:03:35 - 01:03:36
瞭解

01:03:36 - 01:03:38
所以保險師就回覆

01:03:38 - 01:03:40
回覆這個假說

01:03:40 - 01:03:45
我們願意加收50%的保費來承保瞭解

01:03:46 - 01:03:50
一般保險師的這個承保

01:03:51 - 01:03:53
概念上就是民法的承諾

01:03:54 - 01:03:54
的概念

01:03:54 - 01:03:56
民法是講邀約跟承諾不是嗎

01:03:57 - 01:03:57
好

01:03:58 - 01:03:58
那請問你

01:03:59 - 01:04:05
是不是保險師這樣的回覆之後啊

01:04:08 - 01:04:11
還是要要保人還要再同意才成立

01:04:12 - 01:04:14
有聽懂喔，契約成立是合意的吧

01:04:16 - 01:04:16
喔

01:04:17 - 01:04:19
那這個案例中，你覺得保險法有規定嗎

01:04:19 - 01:04:21
當然是不可能規定啊

01:04:21 - 01:04:22
怎麼可能規定什麼

01:04:23 - 01:04:25
這時候是動用到民法處理的

01:04:26 - 01:04:27
民法有沒有辦法處理,有

01:04:28 - 01:04:30
160條第二項,民法160

01:04:30 - 01:04:31
第二項說

01:04:32 - 01:04:33
將邀約怎麼樣

01:04:34 - 01:04:39
擴張限制或為其他變更而為承諾啊

01:04:40 - 01:04:41
視為什麼東西

01:04:42 - 01:04:45
視為拒絕原邀約而為什麼

01:04:46 - 01:04:47
新邀約啊

01:04:50 - 01:04:50
理解沒

01:04:51 - 01:04:53
所以保險公司這個case的回覆有沒有

01:04:55 - 01:04:55
在法律上叫做什麼

01:04:56 - 01:04:58
新邀約

01:05:00 - 01:05:01
新邀約啦

01:05:02 - 01:05:05
所以意思是說還要得到誰的承諾，契約才能合意成立

01:05:07 - 01:05:08
保護

01:05:09 - 01:05:10
要保人

01:05:10 - 01:05:11
這樣有沒有聽懂

01:05:12 - 01:05:13
這個要跟民法結合啊，不是嗎

01:05:14 - 01:05:15
OK

01:05:15 - 01:05:16
好，第二個例子

01:05:17 - 01:05:19
我請問你保險局有沒有可能啊

01:05:20 - 01:05:22
是由無權代理人

01:05:22 - 01:05:32
在受益人要保人授予代理權下，就擅自以要保人名義代理要保人去投保，有沒有可能？

01:05:33 - 01:05:34
也是有可能啊

01:05:35 - 01:05:41
那請問你啊，這種無權代理所訂立的保險契約效力為何？

01:05:41 - 01:05:43
保險法有規定嗎？

01:05:44 - 01:05:44
沒有啊

01:05:45 - 01:05:47
沒有的話呢,就回歸什麼?

01:05:47 - 01:05:49
就要回歸民法嘛

01:05:49 - 01:05:50
民法有沒有規定?

01:05:50 - 01:05:50
有啊

01:05:50 - 01:05:52
民法170第一項就

01:05:53 - 01:05:55
無權代理效力為何？

01:06:00 - 01:06:01
效力未定啊

01:06:03 - 01:06:04
要看誰承不承認？

01:06:05 - 01:06:07
要本人嘛

01:06:08 - 01:06:11
承不承認來決定它是不是有效，這樣理解沒？

01:06:12 - 01:06:13
所以是不是也要連接民法？

01:06:15 - 01:06:16
總則170

01:06:17 - 01:06:17
這第二個例證

01:06:18 - 01:06:18
啊

01:06:19 - 01:06:19
再舉一個例子

01:06:20 - 01:06:20
好了

01:06:21 - 01:06:21
那我們說啊

01:06:22 - 01:06:24
保險給付請求權有沒有？

01:06:25 - 01:06:26
我們說時效是兩年嘛

01:06:27 - 01:06:28
兩年

01:06:28 - 01:06:28
好

01:06:29 - 01:06:32
那這兩年的時效原則上要從什麼時候起算？

01:06:32 - 01:06:33
你說我知道好

01:06:34 - 01:06:36
原則就是從知情之日起算

01:06:37 - 01:06:37
同學

01:06:42 - 01:06:42
六十五條第二款

01:06:42 - 01:06:44
那個是原則還是例外？

01:06:47 - 01:06:47
我剛才有用到六十五

01:06:47 - 01:06:48
條第二款對不對？

01:06:49 - 01:06:53
是不是用到厲害關係人證明他非因書而不致為情形發生

01:06:54 - 01:06:56
這時候要從知情之日起算，對不對？

01:06:56 - 01:06:58
這個是原則還是例外啦？

01:06:59 - 01:07:00
那個是例外，原則

01:07:00 - 01:07:03
兩年的時效還是要從什麼時候起算？

01:07:04 - 01:07:07
還是要從得請求權之日起算嘛

01:07:08 - 01:07:09
你不理解啊

01:07:10 - 01:07:12
原則上還是要從保險事故發生起算

01:07:12 - 01:07:16
你不要把第二款這個例外把它當作原則喔，懂嗎？

01:07:17 - 01:07:18
我剛才舉那個是例外的狀況

01:07:18 - 01:07:18
好

01:07:20 - 01:07:21
那請教你啦

01:07:22 - 01:07:22
嗯

01:07:23 - 01:07:28
原則上是兩年時效還是要從保險事故發生起算嘛,對不對?

01:07:29 - 01:07:34
那請問你是從事故當天起算第一天,還是隔天起算第一天?

01:07:35 - 01:07:38
當天算第一天還是隔天開始算第一天,懂意思喔?

01:07:40 - 01:07:44
好，你把65條看到爛也看不到答案啊，他沒寫

01:07:47 - 01:07:50
那是不是保險法沒有規定就回歸什麼東西？

01:07:51 - 01:07:52
是不是就回歸民法？

01:07:53 - 01:07:54
民法有沒有規定？

01:07:55 - 01:07:56
有

01:07:56 - 01:07:57
不要小看喔

01:07:58 - 01:08:00
民法120條的第二項

01:08:01 - 01:08:03
民法120條的第二項總則啦

01:08:04 - 01:08:10
欸，他說啊，以日、星期、月、年，定期間者，有沒有？

01:08:11 - 01:08:11
十日算不算？

01:08:13 - 01:08:14
十日算不算入？

01:08:16 - 01:08:17
不算入啊

01:08:18 - 01:08:19
省啊

01:08:20 - 01:08:23
本案是不是要以年定期間，兩年不是嗎？

01:08:24 - 01:08:25
兩年是以年定期間嘛

01:08:26 - 01:08:28
所以十日是不算的啦

01:08:29 - 01:08:34
所以本案兩年的時效啊,第一天從什麼時候起算,講話

01:08:36 - 01:08:36
並

01:08:36 - 01:08:39
不是事故發生當天就起算兩年喔

01:08:40 - 01:08:44
是從隔天才開始算兩年的時效,你部理解?

01:08:46 - 01:08:47
這

01:08:47 - 01:08:48
還有食物進參考啊

01:08:48 - 01:08:51
最反覆說1993年第八次的決議，講到這邊，懂喔？

01:08:53 - 01:08:53
好啦

01:08:54 - 01:08:56
那再往下看第三頁

01:08:58 - 01:08:59
第五點

01:08:59 - 01:09:00
第五點，我們說啊

01:09:00 - 01:09:06
算保險契約是作為解決保險法律關係首要的依據，對不對？

01:09:09 - 01:09:10
沒有錯啊

01:09:10 - 01:09:12
但是這是不是隻是原則？

01:09:16 - 01:09:16
你說

01:09:17 - 01:09:20
是吧，這不就是，就是這樣的順序嗎？

01:09:21 - 01:09:21
對不對？

01:09:22 - 01:09:24
北抓蝦哦哩啊

01:09:24 - 01:09:27
保單條款就這樣寫，這樣約定了嗎？

01:09:28 - 01:09:29
那就只能怎樣？

01:09:31 - 01:09:31
認啊，不是嗎？

01:09:33 - 01:09:34
你把保單寫明白了嗎？

01:09:35 - 01:09:36
是在說我，不是嗎？

01:09:38 - 01:09:39
請問你啊

01:09:41 - 01:09:43
你身上是不是流著法律人的血？

01:09:45 - 01:09:47
你說是，那怎麼樣嗎？

01:09:48 - 01:09:50
保單條款寫明的嗎？

01:09:51 - 01:09:53
白紙黑字寫明的嗎，是不是？

01:09:53 - 01:09:55
就一定是世界末日嗎？

01:09:56 - 01:09:57
啊？

01:09:59 - 01:10:00
世界末日

01:10:03 - 01:10:06
有沒有可能是世界末日？

01:10:11 - 01:10:11
啊

01:10:13 - 01:10:15
法律人不會就此認輸吧

01:10:16 - 01:10:18
Nevergiveup,有聽過嗎?

01:10:19 - 01:10:20
信不信?

01:10:21 - 01:10:24
保單條款已經寫明的又怎麼樣啊?

01:10:25 - 01:10:25
哦

01:10:26 - 01:10:27
怎麼救?

01:10:28 - 01:10:29
我說那那個條款無效不就好了

01:10:30 - 01:10:31
不是那保單無效,保單無效就

01:10:33 - 01:10:35
GameOver,這樣懂嗎?

01:10:36 - 01:10:37
是那個不利的條款無效嘛

01:10:38 - 01:10:38
哦

01:10:39 - 01:10:41
如何讓那個不利的條款無效？

01:10:42 - 01:10:43
有各種方法，來看下方

01:10:44 - 01:10:45
第一

01:10:45 - 01:10:46
第二

01:10:47 - 01:10:47
詼

01:10:48 - 01:10:52
保單條款違反公序良俗啊，是不是可以讓這個條款無效？

01:10:54 - 01:10:54
信不信？

01:10:56 - 01:10:56
第二個

01:10:57 - 01:11:04
保單條款違反絕對強制規定的話，依照民法71一定無效

01:11:05 - 01:11:07
保單條款違反相對強制規定

01:11:09 - 01:11:09
原則無效

01:11:11 - 01:11:15
除非是有利於被保險人變更才有效

01:11:19 - 01:11:20
保險契約

01:11:22 - 01:11:24
是不是定型化契約

01:11:25 - 01:11:34
是不是保險公司為了與多數不特定之要保人訂立同類契約之用而單方預先擬定的契約

01:11:36 - 01:11:36
有沒有

01:11:39 - 01:11:43
所以保險公司有沒有可能在保單條款動手腳

01:11:47 - 01:11:52
去做有利於保險公司而不利保戶的約定，顯失公平，有沒有可能

01:11:53 - 01:11:56
這時候可以用哪一條讓這個條款無效

01:11:58 - 01:11:59
五十四之一啊

01:12:00 - 01:12:01
這樣離不理解啊

01:12:03 - 01:12:04
所以啊，我們說啊

01:12:05 - 01:12:08
雖然保單條款已經白紙黑字寫了

01:12:10 - 01:12:15
但是未必就完全沒救，瞭解

01:12:18 - 01:12:18
懂喔

01:12:19 - 01:12:21
我們就想辦法說服法官嘛

01:12:22 - 01:12:27
讓他願意相信這個條款是無效的

01:12:28 - 01:12:29
了不瞭解

01:12:30 - 01:12:30
好

01:12:30 - 01:12:38
當我們順利地把那個不利的條款啊，給推翻掉，讓法官否定它的效力嘛

01:12:39 - 01:12:39
那怎麼辦

01:12:40 - 01:12:42
本來有條款要依條款嘛,那條款被我們

01:12:43 - 01:12:46
成功地推翻它的效力,不是嗎

01:12:46 - 01:12:47
那後續怎麼處理

01:12:50 - 01:12:51
就等於沒有這個約定了嘛

01:12:52 - 01:12:56
那怎麼就回歸法律規定啊，就沒有，就得沒有約定了嘛

01:12:56 - 01:12:59
了不瞭解，就回歸法律規定啊，保險法民法啦

01:13:00 - 01:13:01
了不瞭解

01:13:01 - 01:13:02
我可以講完了

01:13:03 - 01:13:07
所以，這個對你後續的解題，整個脈絡是很有幫助的

01:13:08 - 01:13:09
講一次來，結論是什麼？

01:13:12 - 01:13:12
你們要休息啊，要休息吧，講一次

01:13:17 - 01:13:21
首先先依什麼？如果解決保險法律關係的爭議

01:13:23 - 01:13:25
首先是依保險契約嘛

01:13:26 - 01:13:27
的約定嘛，對不對？

01:13:28 - 01:13:30
那保險契約沒有約定的話

01:13:30 - 01:13:32
就依保險法

01:13:32 - 01:13:33
保險法沒有規定的話

01:13:33 - 01:13:34
就依民法

01:13:34 - 01:13:36
主要是債總跟總則嘛

01:13:36 - 01:13:37
對不對

01:13:37 - 01:13:39
但是這只是原則嘛

01:13:40 - 01:13:42
這只是原則的順序瞭解

01:13:43 - 01:13:47
固然保險契約的約款已經有明文約定了，瞭解

01:13:48 - 01:13:52
但是有沒有辦法、有沒有可能讓這個約款無效？

01:13:55 - 01:14:03
理解嗎，而讓他的這個處理還是回歸保險法跟民法的規定，還是有這種例外的情況嗎？

01:14:05 - 01:14:06
理不理解

01:14:07 - 01:14:12
OK，好，那這一段我們就先講到這邊休息一下，我們待會往下看

01:14:24 - 01:14:30
好，我們要繼續上課，接下來我們往下喔，看一下這個

01:14:34 - 01:14:35
20頁的部分

01:14:38 - 01:14:40
好，接下來講一下這個

01:14:41 - 01:14:44
你要看一下這一部保險法喔

01:14:45 - 01:14:48
主要的規範內容啊，你要看

01:14:48 - 01:14:51
不會仔細詳細說明喔

01:14:51 - 01:14:52
來你看喔

01:14:52 - 01:14:56
現在的保險法它分六章，對吧？

01:14:56 - 01:14:59
那其中一到四章有沒有？

01:14:59 - 01:15:02
我們叫做保險契約法

01:15:02 - 01:15:04
一到四章

01:15:04 - 01:15:10
淡姐姐啊，那第五六章呢，我們叫保險業法

01:15:12 - 01:15:13
理解

01:15:14 - 01:15:19
所以臺灣的保險法是保險契約法跟保險業法怎麼樣

01:15:22 - 01:15:24
合在同一部法律

01:15:26 - 01:15:26
OK

01:15:28 - 01:15:29
但是不是每個國家都這樣喔

01:15:30 - 01:15:31
像德國是分開的

01:15:32 - 01:15:36
德國的保險契約法跟保險業監督法是分開的

01:15:37 - 01:15:37
分開的

01:15:38 - 01:15:40
那德國為什麼分開你知道嗎

01:15:40 - 01:15:44
因為啊保險契約法是私法的概念

01:15:45 - 01:15:47
private私法的概念

01:15:48 - 01:15:52
那保險業法是什麼法？公法的概念瞭解

01:15:53 - 01:15:54
可以理解吧

01:15:54 - 01:15:58
保險業法就是這個金管會嘛，要管那個保險公司的嘛

01:15:59 - 01:15:59
OK

01:16:00 - 01:16:02
那也知道德國是不是很嚴謹

01:16:04 - 01:16:07
所以公法跟司法他們認為就是要分開嘛

01:16:09 - 01:16:10
那但是臺灣你覺得呢

01:16:11 - 01:16:13
臺灣是不是

01:16:13 - 01:16:14
臺灣人是不是青菜都吃很多

01:16:18 - 01:16:19
做青菜做青菜

01:16:22 - 01:16:24
所以管他三七二十一是不是

01:16:25 - 01:16:25
一步

01:16:25 - 01:16:26
一步到底就對了

01:16:26 - 01:16:27
你

01:16:27 - 01:16:28
所以就合在一起了

01:16:28 - 01:16:29
這樣瞭解

01:16:29 - 01:16:30
哦

01:16:31 - 01:16:35
那以法律人來會考的保險法，你就會考什麼部分？法律人會考的

01:16:36 - 01:16:37
嗯

01:16:37 - 01:16:41
法律人會考的保險法是保險契約法

01:16:43 - 01:16:43
這樣理解嗎

01:16:44 - 01:16:44
哦

01:16:46 - 01:16:46
嗯

01:16:47 - 01:16:50
保險業法基本上在二試的申論題是不會考的

01:16:51 - 01:16:52
哦

01:16:53 - 01:16:55
那在一式一式的不是有選擇題嗎

01:16:56 - 01:16:58
保險法也會考十題嘛對不對

01:16:59 - 01:17:02
這十題有可能有其中的一題，有可能也不是一定哦

01:17:02 - 01:17:03
哦

01:17:03 - 01:17:07
有可能會考到業法保險業法

01:17:07 - 01:17:07
喔

01:17:08 - 01:17:13
但是你要不要為一體兩分去死K活K保險業法，有沒有需要?

01:17:16 - 01:17:18
千萬不要做這種傻事

01:17:19 - 01:17:20
行不行?

01:17:20 - 01:17:24
請問你一試啊，要全對才能進二試嗎？

01:17:28 - 01:17:29
當然是不用了，再瞭解，對吧？

01:17:30 - 01:17:33
更何況，你沒有讀，有沒有四分之一的機會？

01:17:35 - 01:17:36
盲猜，也是有可能嘛

01:17:37 - 01:17:40
所以不必要為那兩分去讀業法等等，投報率太低了

01:17:41 - 01:17:42
太低了

01:17:44 - 01:17:47
OK,那我們重點當然是保險契約法

01:17:48 - 01:17:49
那再往下看

01:17:50 - 01:17:55
第一章總則跟第二章的保險契約,我們合稱叫做保險法總論

01:17:56 - 01:17:57
保險法總論

01:17:58 - 01:18:07
顧名思義,就是不論你是什麼險,不論你是財產保險,人身保險,都可以適用的規定啊

01:18:08 - 01:18:08
哦,這叫做

01:18:08 - 01:18:09
總論,再瞭解

01:18:10 - 01:18:13
那第三章財產保險,第四章人身保險呢,這個我們叫做保險法各論

01:18:17 - 01:18:17
各論,可以理解了

01:18:19 - 01:18:23
像財產保險的規定當然是專門保什麼險？

01:18:24 - 01:18:25
財產保險嘛

01:18:25 - 01:18:28
人身保險的規定當然是專門保人身保險，再瞭解

01:18:30 - 01:18:30
OK

01:18:31 - 01:18:33
好，那麼來看這個第一章總則，總則嘛

01:18:35 - 01:18:40
顧名思義總則嘛，就是任何險種都可以適用的規定嘛，叫總則，對不對？

01:18:41 - 01:18:44
但是實際上是如此嗎？可能還是有一些問題喔

01:18:45 - 01:18:48
那第一節，第一級分類麻煩打一顆星，打一顆星

01:18:51 - 01:18:52
那主要注意的是三個條文，345

01:18:54 - 01:18:55
第三條是要保人定義

01:18:56 - 01:18:58
第四條是被保險人定義

01:18:58 - 01:19:00
第五條是受益人定義

01:19:00 - 01:19:02
那三四五要注意一下

01:19:03 - 01:19:07
再來是第二節叫保險力,麻煩你打兩顆星,兩顆星

01:19:08 - 01:19:12
保險力幾乎是貫穿整部保險法的概念,核心的概念

01:19:13 - 01:19:14
核心概念,OK

01:19:15 - 01:19:18
任何保險都有保險力的概念

01:19:20 - 01:19:23
本來就要有保險力才能投保嘛

01:19:24 - 01:19:25
我舉個例子啊

01:19:27 - 01:19:32
車主就他的這個所有的車子啊,可不可以投保車體損失險?

01:19:32 - 01:19:33
可以

01:19:34 - 01:19:36
因為他有所有權的保險利益嘛

01:19:37 - 01:19:39
所以一旦車子毀損有沒有

01:19:39 - 01:19:45
請問你,他拿到的保險金啊,是填補損失還是獲取意外之財?

01:19:47 - 01:19:49
當然是填補損失嘛

01:19:50 - 01:19:52
因為他本來就有所有權的保障力,對不對?

01:19:52 - 01:19:54
所以車子毀損

01:19:54 - 01:20:00
他就有損失啊,因為所有權的這個利害關係就被破壞嘛

01:20:00 - 01:20:01
就會蒙受損失嘛

01:20:02 - 01:20:09
所以保險理賠給他,當然就只是在填補他的損失,而不是獲取意外之財,瞭解?

01:20:09 - 01:20:10
那請問你

01:20:11 - 01:20:17
這樣的話車主投保以後會不會故意的去毀損他的車子,會不會?

01:20:19 - 01:20:20
不會啊

01:20:21 - 01:20:24
因為這只是做白工而已啊

01:20:25 - 01:20:30
對吧,因為他去毀損他的車子,故意毀損

01:20:31 - 01:20:35
他拿到的保險理賠也只是在幹嘛而已？

01:20:36 - 01:20:38
也只是在填補他的損失啊

01:20:38 - 01:20:41
他不會拿到額外的利益，瞭解？

01:20:42 - 01:20:44
那是不是也是做白工而已？

01:20:45 - 01:20:45
理解？

01:20:46 - 01:20:50
所以保險有保險力的控管，就可以防止道德危險

01:20:51 - 01:20:52
OK

01:20:53 - 01:20:57
反之啊，如果我們讓遊民知道，遊民

01:20:59 - 01:21:01
可以針對路邊停車格的汽車啊，去投保車體損失險喔

01:21:06 - 01:21:09
那如果我們開放允許的話啊

01:21:09 - 01:21:15
那會不會在投保以後，這個遊民就故意毀損這臺車？

01:21:16 - 01:21:16
會

01:21:17 - 01:21:20
因為他本來就沒有保險，你本來就沒有厲害關係，不是嗎？

01:21:21 - 01:21:25
所以車子毀損啊，他也沒有損失啊，因為車不是他的啊

01:21:26 - 01:21:28
對不對，但是他可以拿到什麼東西？

01:21:30 - 01:21:33
車子毀損他沒有損失,但是可以拿到保險金啊

01:21:33 - 01:21:34
理解

01:21:35 - 01:21:37
保險金對遊民來講是什麼概念?

01:21:39 - 01:21:41
獲取意外之財啊

01:21:42 - 01:21:43
而不是填補損失,瞭解

01:21:44 - 01:21:47
所以我如果讓沒有保險利益的人可以投保的話

01:21:49 - 01:21:50
就會引發道德危險

01:21:51 - 01:21:54
投保後他就會故意去導致事故發生嘛

01:21:55 - 01:21:56
這聽不懂?

01:21:57 - 01:21:58
所以保險一定要保險力益

01:21:59 - 01:22:00
才能去投保了

01:22:01 - 01:22:02
這個概念是非常重要的

01:22:03 - 01:22:04
理解

01:22:04 - 01:22:05
OK

01:22:06 - 01:22:09
再來我們看這個第三節保險費打一顆星

01:22:10 - 01:22:12
那保險要注意什麼規定呢？

01:22:13 - 01:22:14
保險費啊

01:22:14 - 01:22:16
除了21條

01:22:17 - 01:22:20
保險費分一次交付、分期交付兩種，一次交付及分期交付的首期保費呢？

01:22:23 - 01:22:25
應該在契約生效前交付之

01:22:26 - 01:22:30
這個涉及到保險契約是要物契約還是諾成契約

01:22:30 - 01:22:35
也就是保險契約是不是要以交付保費才能發生效力啊，除了這個爭點以外啊

01:22:38 - 01:22:43
其他保險費的規定呢，就要搭配保險法的重要制度啊，一起看，一起看

01:22:46 - 01:22:47
這就很像什麼呢？

01:22:48 - 01:22:51
就很像現在那個形式，形式判決有罪的話

01:22:53 - 01:22:54
是不是最後都有一個沒收的問題？

01:22:56 - 01:23:00
你試試看都會去討論，都會去針對這個部分去處理嗎？

01:23:00 - 01:23:03
那保險費就很像這個沒收的概念

01:23:04 - 01:23:06
我舉個例子，我們剛剛已經講了一條，你知道嗎？

01:23:07 - 01:23:12
據實說明，據實說明是不是重要的制度嗎？

01:23:12 - 01:23:16
那因為違反據實說明而讓保險人解約對不對？

01:23:17 - 01:23:22
解約以後啊，保險人之前收取的保費要不要退啊？

01:23:24 - 01:23:25
理解我的意思？

01:23:25 - 01:23:26
那剛剛有沒有講到哪一條說

01:23:27 - 01:23:28
是不退的

01:23:29 - 01:23:30
25條嘛

01:23:32 - 01:23:33
理解我的意思？

01:23:33 - 01:23:39
所以其他保險費的規定就是要配合什麼？配合保險法那個重要的制度一起看

01:23:40 - 01:23:40
理解？

01:23:41 - 01:23:42
好，請注意一下喔

01:23:43 - 01:23:46
第四節保險的製程，麻煩你打兩顆星啊

01:23:47 - 01:23:48
兩顆星喔

01:23:51 - 01:23:55
保險人責任呢，就涉及到保險人怎麼樣賠或不賠的問題

01:23:55 - 01:23:56
賠或不賠喔

01:23:57 - 01:23:59
我很快地念一下喔

01:23:59 - 01:24:07
第29條第一項，保險對因不可預料或不可抗力之事故呢，要負賠償的責任喔

01:24:08 - 01:24:08
是

01:24:08 - 01:24:08
喔

01:24:08 - 01:24:08
然後呢？

01:24:08 - 01:24:18
第29條的第二項說，保險人對因要保人或被保險人過失所導致的損失，應負賠償的責任，對不對？

01:24:19 - 01:24:24
但出於要保人或被保險人之故意者，不在此限，有沒有？

01:24:24 - 01:24:25
OK

01:24:26 - 01:24:29
所以被保險人的過失要賠，但故意就不賠了

01:24:29 - 01:24:33
30條，如果是因為履行道德上的義務，所導致的損失要賠

01:24:33 - 01:24:33
31條

01:24:33 - 01:24:38
如果，如果是因為受僱人的行為導致的損失要賠了

01:24:38 - 01:24:40
32條有沒有，32條是戰爭有沒有？

01:24:40 - 01:24:41
戰爭

01:24:50 - 01:24:50
.

01:24:51 - 01:24:51
看一下啊，因為選擇題啊，所以

01:24:53 - 01:24:56
調遇到的話就一起看一下

01:24:56 - 01:24:59
32條是針對戰爭有沒有?

01:24:59 - 01:25:01
因為現在各地有戰爭啊

01:25:01 - 01:25:04
所導致的這個損失,原則賠不賠,看清楚條文怎麼寫,32

01:25:09 - 01:25:10
原則是要賠的喔

01:25:11 - 01:25:13
除非契約有相反的規定嘛

01:25:13 - 01:25:15
有沒有，否則原則要賠喔，原則要賠，戰爭

01:25:18 - 01:25:20
好，32條，你注意一下啊

01:25:21 - 01:25:21
好

01:25:22 - 01:25:24
再來第五節，複保險

01:25:24 - 01:25:25
打兩顆星

01:25:25 - 01:25:27
打兩顆星，副保險

01:25:28 - 01:25:31
Doubleinsurance,doubleinsurance

01:25:32 - 01:25:33
副保險啊

01:25:34 - 01:25:36
什麼情況叫做副保險，我舉個例子啊

01:25:37 - 01:25:39
你有一個市價1千萬的房子

01:25:40 - 01:25:41
房子

01:25:43 - 01:25:46
那你要針對這個房子投保火災保險

01:25:47 - 01:25:49
那你先跟富邦產險

01:25:50 - 01:25:53
去投保保險金額1千萬的住宅火險

01:25:54 - 01:25:54
OK

01:25:56 - 01:25:56
好

01:25:56 - 01:26:00
保了以後之後呢，又跟國泰世紀產險

01:26:02 - 01:26:02
再去

01:26:02 - 01:26:06
投保一樣是保險金額1千萬的住宅火險

01:26:07 - 01:26:08
OK

01:26:09 - 01:26:10
這個就叫副保險啊

01:26:10 - 01:26:11
這個就叫副保險

01:26:12 - 01:26:15
請問你，你的這個房子市價多少？

01:26:18 - 01:26:18
1千萬嘛

01:26:19 - 01:26:20
對不對？

01:26:21 - 01:26:25
也就是事故發生的話，就算房子全部燒光光嘛

01:26:26 - 01:26:28
你最大的損失是多少錢？

01:26:29 - 01:26:30
也就是1千萬不是嗎？

01:26:32 - 01:26:35
那你跟富邦產險投保保險金額是1千萬的住宅火險，是不是已經足以cover風險？

01:26:40 - 01:26:40
對吧？

01:26:40 - 01:26:45
那為什麼你之後再跟國泰世紀產險要再保，保險金額一樣是1千萬的火險，為什麼？

01:26:47 - 01:26:48
你心中

01:26:48 - 01:26:49
在盤算什麼？

01:26:51 - 01:26:53
你現在盤算是分散風險

01:26:54 - 01:26:54
嗯，什麼意思？

01:26:55 - 01:26:57
因為你怕富邦倒啊

01:26:58 - 01:26:59
萬一富邦倒了

01:27:00 - 01:27:04
你只保富邦一家，房子燒光富邦倒了，是不是拿不到保險金？

01:27:09 - 01:27:10
不要騙人啊

01:27:10 - 01:27:12
你絕對不是這樣想的啦，對不對？

01:27:13 - 01:27:17
富邦有沒有可能倒，我不敢說機率是絕不可能嘛，對不對？

01:27:18 - 01:27:23
但是如果富邦倒了，也是足以動搖國本，瞭解？

01:27:24 - 01:27:26
富邦金嘛

01:27:28 - 01:27:29
大到不能倒了

01:27:29 - 01:27:29
啊

01:27:30 - 01:27:32
好了，其實你盤算的不是因為這個原因啊

01:27:32 - 01:27:35
是你，是因為你有一個不良的企圖

01:27:35 - 01:27:36
什麼不良企圖？

01:27:37 - 01:27:42
你希望火災發生房子燒光你損失一切，但是你可以拿到多少理賠？

01:27:43 - 01:27:45
1000加1000，2000萬啊

01:27:46 - 01:27:47
你想要不當得利超額賠償啊？

01:27:48 - 01:27:50
所以我們要不要對富保險做規定？

01:27:52 - 01:27:54
當然啦，難道放任契約自由嗎？

01:27:54 - 01:27:57
你有錢，你要到處保幾張都是你的事啊，是這樣嗎？

01:27:59 - 01:28:01
富保險是不是對契約自由的限制？

01:28:02 - 01:28:02
當然

01:28:05 - 01:28:07
不是你有錢，你高興保幾張就保幾張嘛

01:28:07 - 01:28:09
這當然是對契約自由的限制

01:28:09 - 01:28:10
而且是合理限制嘛

01:28:13 - 01:28:15
如果保險不放任完全不管的話

01:28:15 - 01:28:16
那不是

01:28:17 - 01:28:21
就會因為他富邦保了1000，國泰保了1000，之後就引發道德風險

01:28:21 - 01:28:23
他去故意放火燒房子

01:28:24 - 01:28:26
因為損失1000萬可以拿2000萬理賠不好啊

01:28:29 - 01:28:31
這個比臺積電還要賺，丟不丟？

01:28:31 - 01:28:31
啊

01:28:33 - 01:28:35
所以這是我們富邦人壽的規範目的嘛，瞭解？

01:28:35 - 01:28:37
要防止不當得利，防止道德風險，OK？

01:28:38 - 01:28:39
好

01:28:39 - 01:28:40
但是你也知道複保險啊

01:28:41 - 01:28:44
的一個最大的爭議的問題就是在於

01:28:44 - 01:28:47
他除了財產保險適用

01:28:48 - 01:28:52
為什麼人身保險啊,有沒有複保險的適用,這是爭議嘛,對不對?

01:28:55 - 01:28:58
因為複保險啊,規定的位置在哪裡?

01:28:58 - 01:29:03
負保險它規範的位置啊,是總則嘛,對不對,總則裡面嘛

01:29:04 - 01:29:10
那是不是除了財產保險可以使用,人身保險是不是也可以適用的爭議啊,行不行?

01:29:12 - 01:29:15
比如說過年想要去日本玩啊,對不對?

01:29:15 - 01:29:18
那你怕有什麼意外啊,行不行啊

01:29:19 - 01:29:23
所以呢,你就這個行前嘛

01:29:23 - 01:29:27
去跟這個富邦啊、國泰啊，什麼都買了

01:29:28 - 01:29:35
旅行平安險的，這個1千萬的旅的這個保險，旅行平安險嘛，行不行？

01:29:36 - 01:29:39
那假設跟十家保了，都是1千萬的保額

01:29:39 - 01:29:42
合計保險金額是一億嘛

01:29:43 - 01:29:43
一億嘛

01:29:43 - 01:29:44
這樣瞭解嗎？

01:29:45 - 01:29:47
那這樣有沒有適用附加險？

01:29:49 - 01:29:50
理解意思嗎？

01:29:51 - 01:29:53
因為你保的是什麼險？

01:29:54 - 01:29:57
我剛剛講的第一個例子是住宅火險，對不對？

01:29:58 - 01:29:59
現在這個例子是什麼險？

01:30:01 - 01:30:02
是旅行平安險嗎？

01:30:02 - 01:30:05
旅行平安險是財產險還是人身險？

01:30:06 - 01:30:07
人身險嘛

01:30:07 - 01:30:08
人身險

01:30:08 - 01:30:10
那這樣可不可以使用負保險？

01:30:12 - 01:30:14
那當然這個爭議本來就很有爭議

01:30:14 - 01:30:15
但是後來大法官解釋嘛

01:30:15 - 01:30:18
作成五七六號解釋嘛，五七六號解釋

01:30:21 - 01:30:24
認為人身保險是不適用負保險的規定嘛

01:30:29 - 01:30:30
理由很簡單

01:30:31 - 01:30:33
因為生命無價

01:30:35 - 01:30:40
生命無價了，保險的領域堅持這四個字是對的

01:30:41 - 01:30:48
啊，不管你的人生觀一不一樣，反正保險法，你要考試，你就是要堅持生命無價

01:30:52 - 01:30:52
瞭解

01:30:53 - 01:31:02
所以你有沒有辦法說，這十張旅行平安險嗎？

01:31:02 - 01:31:02
合計的保險金額是1億嘛，對不對？

01:31:04 - 01:31:09
你可不可以說超過了這個被保險人的生命價值，可不可以這樣講？

01:31:11 - 01:31:16
你可不可以說被保險人啊，他一輩子賺不到一億啊

01:31:17 - 01:31:21
所以合計十張的保險金額一億是超過他的生命價值

01:31:22 - 01:31:27
你敢這樣寫，麻煩你事後請告訴我你拿幾分

01:31:31 - 01:31:31
懂嗎？

01:31:32 - 01:31:34
一定完蛋了，保險法絕對不能這樣寫

01:31:34 - 01:31:35
因為他堅持什麼概念？

01:31:38 - 01:31:39
堅持生命是無價的啦，這樣瞭解？

01:31:41 - 01:31:43
所以當然就沒有辦法適用什麼概念？

01:31:45 - 01:31:46
就沒有辦法適用複保險，即便複保險是歸類在總則，這樣瞭解？

01:31:50 - 01:31:52
最後第六節叫再保險

01:31:54 - 01:31:55
什麼叫再保險知道嗎？

01:31:56 - 01:32:02
如果跑保險是櫃檯，然後跟那個櫃檯人員說，我要保一個險叫做再保險

01:32:02 - 01:32:04
你知道那個櫃檯有什麼反應嗎？

01:32:08 - 01:32:12
啊，他就直接按下那個跟警局連線的按鈕

01:32:13 - 01:32:13
信不信？

01:32:13 - 01:32:14
都笑

01:32:15 - 01:32:15
信不信？

01:32:16 - 01:32:17
都笑啦

01:32:18 - 01:32:19
誰才可以投保再保險？

01:32:21 - 01:32:22
誰才可以投保再保險？

01:32:23 - 01:32:24
是一般的投保大眾嗎？

01:32:26 - 01:32:27
當然是保險公司嘛

01:32:28 - 01:32:30
他才會去投保再保險，不是嗎？

01:32:31 - 01:32:37
舉例子啊，新宇航空啊，明年要飛歐洲了，他就去買一個A350

01:32:39 - 01:32:40
的大型飛機

01:32:41 - 01:32:43
好了

01:32:43 - 01:32:44
那這是這個飛機要不要保險？

01:32:47 - 01:32:48
幾家不就這幾年呢

01:32:49 - 01:32:49
對吧？

01:32:49 - 01:32:52
萬一摔一架

01:32:52 - 01:32:52
新宇就掰了

01:32:52 - 01:32:53
這樣瞭解？

01:32:53 - 01:32:55
就算他是小K也一樣

01:32:55 - 01:32:56
也是掰了

01:32:56 - 01:32:57
懂嗎?

01:32:57 - 01:32:58
所以一定要保險嘛

01:32:58 - 01:32:59
行不行？

01:32:59 - 01:33:00
好

01:33:00 - 01:33:01
所以怎樣？

01:33:01 - 01:33:05
他就跟國內最大的產險公司叫富邦產險

01:33:05 - 01:33:08
針對這個飛機要去投保

01:33:08 - 01:33:11
這個航空器險，就保飛機就對了

01:33:12 - 01:33:13
好

01:33:13 - 01:33:14
富邦OK啊

01:33:14 - 01:33:15
因為賺保費嘛

01:33:15 - 01:33:16
對不對

01:33:16 - 01:33:18
而且新航的飛航不錯啊

01:33:18 - 01:33:19
對不對

01:33:19 - 01:33:20
應該保了應該也不會出事嘛

01:33:20 - 01:33:21
行不行

01:33:21 - 01:33:25
所以保費收進來應該也是會賺錢的生意啊

01:33:26 - 01:33:28
可是你覺得他要不要再去安排再保險？

01:33:30 - 01:33:33
還是他自己全部自留風險？

01:33:34 - 01:33:35
富邦不會怕喔？

01:33:36 - 01:33:38
沒有發生事情

01:33:38 - 01:33:39
當然保費賺了笑呵呵，沒有錯嘛

01:33:40 - 01:33:42
那如果發生事情呢？

01:33:44 - 01:33:45
你就會賠到怎樣？

01:33:47 - 01:33:48
匆匆忙忙

01:33:48 - 01:33:49
你的骨頭都快爬起來了

01:33:49 - 01:33:49
行不行？

01:33:50 - 01:33:51
好

01:33:51 - 01:33:53
所以呢,他一定安排再保嘛

01:33:54 - 01:33:56
那可能要跟國際的再保集團嘛

01:33:57 - 01:33:59
瑞士的蘇黎世產險

01:33:59 - 01:34:00
蘇黎世再保

01:34:00 - 01:34:01
或德國慕尼黑再保

01:34:01 - 01:34:02
國際的

01:34:03 - 01:34:04
來分散這個風險

01:34:04 - 01:34:05
這樣瞭解沒？

01:34:05 - 01:34:07
所以只有誰會投保再保險？

01:34:09 - 01:34:10
保險公司啊

01:34:10 - 01:34:11
這樣理解？

01:34:12 - 01:34:16
所以再保險有一個典型的特徵叫做四個字：

01:34:16 - 01:34:18
商人保險

01:34:19 - 01:34:20
是不是啦？

01:34:21 - 01:34:22
因為再保險

01:34:22 - 01:34:24
他的兩造是不是都是保險公司？

01:34:25 - 01:34:27
一個是保險公司嘛

01:34:27 - 01:34:28
一個是什麼？再保公司嘛

01:34:28 - 01:34:29
再保公司

01:34:29 - 01:34:30
瞭解？

01:34:31 - 01:34:32
所以都是保險業啦

01:34:32 - 01:34:33
這樣懂嗎？

01:34:33 - 01:34:34
好

01:34:34 - 01:34:34
所以呢

01:34:35 - 01:34:37
要比保險的資訊

01:34:38 - 01:34:39
要比締約能力

01:34:39 - 01:34:40
比敢跳

01:34:40 - 01:34:41
是不是兩個都一樣

01:34:41 - 01:34:42
半斤八兩？

01:34:44 - 01:34:45
是不是啦？

01:34:46 - 01:34:48
該有的保險知識是不是兩個都有了？

01:34:49 - 01:34:52
所以再保險是不是我們關心的險種？

01:34:54 - 01:34:56
是不是保險法關心的險種？

01:34:56 - 01:34:57
不是

01:34:58 - 01:35:00
保險法關心的險種是什麼險？

01:35:02 - 01:35:03
是消費者保險

01:35:04 - 01:35:05
消費者保險

01:35:05 - 01:35:06
什麼叫消費者保險？

01:35:07 - 01:35:08
就是一般的投保大眾啊

01:35:10 - 01:35:11
他的締約能力啊

01:35:11 - 01:35:12
保險知識啊

01:35:12 - 01:35:14
遠不及誰？

01:35:16 - 01:35:19
遠不及保險公司的險種

01:35:20 - 01:35:21
消費者保險

01:35:21 - 01:35:22
才是我們care的

01:35:22 - 01:35:23
瞭解？

01:35:24 - 01:35:25
這種再保險

01:35:25 - 01:35:26
這種商人保險

01:35:26 - 01:35:27
我們根本就不care

01:35:27 - 01:35:27
懂嗎？

01:35:28 - 01:35:30
所以德國的保險契約法有明定喔

01:35:31 - 01:35:32
再保險是用什麼的?

01:35:33 - 01:35:36
再保險是用德國的保險契約法嗎?

01:35:37 - 01:35:38
德國有明定喔

01:35:39 - 01:35:41
再保險不是用德國保險契約法

01:35:41 - 01:35:42
因為他就不管他啦

01:35:43 - 01:35:44
因為他認定他是什麼保險？

01:35:45 - 01:35:46
商人保險

01:35:47 - 01:35:49
不是Care的險種

01:35:49 - 01:35:49
懂嗎？

01:35:49 - 01:35:51
Care的險種是什麼保險？

01:35:52 - 01:35:54
消費者保險

01:35:54 - 01:35:55
這樣理不理解？

01:35:55 - 01:35:56
OK

01:35:56 - 01:35:57
好

01:35:57 - 01:36:00
那我們的保險法是不是對再保險還是有一個規定

01:36:00 - 01:36:01
還是有啦

01:36:01 - 01:36:03
還是有一個39到42嘛

01:36:03 - 01:36:04
對不對?

01:36:04 - 01:36:09
可是基本上這個39到42沒有touch到實務上再保險的問題啦

01:36:10 - 01:36:12
它只是一個很基礎的定義嘛

01:36:13 - 01:36:14
39條一個基礎的定義

01:36:15 - 01:36:17
40跟42都只在強調一個概念

01:36:18 - 01:36:22
再保險跟原保險契約是兩個獨立的契約就這樣

01:36:23 - 01:36:25
就是有一個原保險契約嘛

01:36:25 - 01:36:27
然後另外有個再保險契約

01:36:27 - 01:36:27
對不對?

01:36:28 - 01:36:30
那這兩個契約彼此間是獨立的

01:36:30 - 01:36:30
互不影響

01:36:30 - 01:36:32
他就在講這個概念而已

01:36:32 - 01:36:33
這樣有沒有聽懂？

01:36:34 - 01:36:35
所以它的規定是有

01:36:35 - 01:36:36
但基本上都

01:36:36 - 01:36:38
是很基本的權利義務

01:36:38 - 01:36:42
並沒有touch到食物再保險的一個複雜的狀況了

01:36:43 - 01:36:43
聽懂

01:36:44 - 01:36:49
OK,德國保險區是明定再保險不適用德國的保險法,OK

01:36:50 - 01:36:52
再來我們看第二章保險契約

01:36:52 - 01:36:54
保險契約第一節通則麻煩打兩顆星

01:36:55 - 01:36:58
43到54之一

01:36:58 - 01:37:00
那這裡你要注意什麼東西，我們稍微提一下

01:37:01 - 01:37:01
欸

01:37:04 - 01:37:08
43條保險契約應以保險單或暫保單為之啊

01:37:08 - 01:37:14
這個涉及到保險契約是要式契約還是不要式契約的爭議

01:37:14 - 01:37:14
啊

01:37:15 - 01:37:15
OK

01:37:16 - 01:37:16
好

01:37:16 - 01:37:21
那除此之外，在這個51條的部分

01:37:23 - 01:37:23
51條

01:37:24 - 01:37:28
有規定到這個追溯保險的問題

01:37:29 - 01:37:30
追溯保險

01:37:30 - 01:37:33
追溯保險，這詳細後面會講

01:37:33 - 01:37:33
啊

01:37:35 - 01:37:36
那53

01:37:36 - 01:37:36
條

01:37:36 - 01:37:37
有一個什麼概念

01:37:38 - 01:37:40
53條有一個保險代位，有沒有

01:37:40 - 01:37:42
保險代位

01:37:43 - 01:37:44
保險大家知道嗎

01:37:45 - 01:37:45
？

01:37:45 - 01:37:47
你的汽車有保車體損失險嗎

01:37:47 - 01:37:50
開出去被第三人給撞毀了

01:37:50 - 01:37:50
啊

01:37:51 - 01:37:51
啊

01:37:52 - 01:37:55
因為你有保車體險，當然你可以申請保險理賠嘛

01:37:55 - 01:37:58
但是其實針對這個車體的損失有沒有

01:37:58 - 01:37:58
?

01:37:58 - 01:38:00
你也可以依照侵權行為嘛

01:38:01 - 01:38:03
對造事的第三人請求賠償嘛,對不對

01:38:03 - 01:38:04
?

01:38:04 - 01:38:05
啊

01:38:05 - 01:38:08
當然因為你有保車體險,你一定會先使用車體險嘛

01:38:08 - 01:38:09
先申請理賠嘛

01:38:10 - 01:38:14
那幫是在理賠給你之後,給被保險之後

01:38:14 - 01:38:17
他就可以主張保險代位

01:38:17 - 01:38:17
啊

01:38:18 - 01:38:18
啊

01:38:18 - 01:38:18
啊

01:38:18 - 01:38:18
啊

01:38:18 - 01:38:18
啊

01:38:18 - 01:38:19
啊

01:38:19 - 01:38:19
啊

01:38:19 - 01:38:19
啊

01:38:19 - 01:38:19
啊

01:38:19 - 01:38:19
啊

01:38:19 - 01:38:19
啊

01:38:19 - 01:38:19
啊

01:38:19 - 01:38:19
啊

01:38:19 - 01:38:19
啊

01:38:19 - 01:38:19
啊

01:38:19 - 01:38:20
啊

01:38:20 - 01:38:20
啊

01:38:20 - 01:38:20
啊

01:38:20 - 01:38:20
啊

01:38:20 - 01:38:20
啊

01:38:20 - 01:38:20
啊

01:38:20 - 01:38:20
啊

01:38:20 - 01:38:20
啊

01:38:20 - 01:38:20
啊

01:38:20 - 01:38:21
啊

01:38:21 - 01:38:21
啊

01:38:21 - 01:38:21
啊

01:38:21 - 01:38:21
啊

01:38:21 - 01:38:21
啊

01:38:21 - 01:38:21
啊

01:38:21 - 01:38:21
啊

01:38:21 - 01:38:21
啊

01:38:21 - 01:38:21
啊

01:38:21 - 01:38:21
啊

01:38:21 - 01:38:22
啊

01:38:22 - 01:38:22
啊

01:38:22 - 01:38:22
啊

01:38:22 - 01:38:22
啊

01:38:22 - 01:38:22
啊

01:38:22 - 01:38:22
啊

01:38:22 - 01:38:22
啊

01:38:22 - 01:38:22
啊

01:38:22 - 01:38:22
啊

01:38:22 - 01:38:22
啊

01:38:22 - 01:38:23
啊

01:38:23 - 01:38:23
啊

01:38:23 - 01:38:23
啊

01:38:23 - 01:38:23
啊

01:38:23 - 01:38:23
啊

01:38:23 - 01:38:23
啊

01:38:23 - 01:38:23
啊

01:38:23 - 01:38:23
啊

01:38:23 - 01:38:23
啊

01:38:23 - 01:38:23
啊

01:38:23 - 01:38:24
啊

01:38:24 - 01:38:24
啊

01:38:24 - 01:38:24
啊

01:38:24 - 01:38:24
啊

01:38:24 - 01:38:24
啊

01:38:24 - 01:38:24
啊

01:38:24 - 01:38:24
啊

01:38:24 - 01:38:24
啊

01:38:24 - 01:38:24
啊

01:38:24 - 01:38:24
啊

01:38:24 - 01:38:25
啊

01:38:25 - 01:38:25
啊

01:38:25 - 01:38:25
啊

01:38:25 - 01:38:25
啊

01:38:25 - 01:38:25
啊

01:38:25 - 01:38:25
啊

01:38:25 - 01:38:25
啊

01:38:25 - 01:38:25
啊

01:38:25 - 01:38:25
啊

01:38:25 - 01:38:25
啊

01:38:25 - 01:38:26
啊

01:38:26 - 01:38:26
啊

01:38:26 - 01:38:26
啊

01:38:26 - 01:38:26
啊

01:38:26 - 01:38:26
啊

01:38:26 - 01:38:26
啊

01:38:26 - 01:38:26
啊

01:38:26 - 01:38:28
要移轉給保險公司

01:38:28 - 01:38:30
叫保險代位你瞭解？

01:38:30 - 01:38:33
那當然也是一個很重要的考點啦

01:38:34 - 01:38:35
那另外呢,54條

01:38:36 - 01:38:38
54條第一項有沒有

01:38:38 - 01:38:43
涉及到保險契約如果違反相對強制規定的話

01:38:43 - 01:38:44
它的效力為何?

01:38:45 - 01:38:49
那54條二項呢,涉及到保險契約的解釋

01:38:49 - 01:38:52
應該探求當事人真意,不得拘泥其文字

01:38:52 - 01:38:55
如果一要做有利被保險人解釋,有沒有?

01:38:55 - 01:38:56
好

01:38:56 - 01:38:58
以及54之一有沒有？

01:38:58 - 01:38:59
剛才有提過的

01:38:59 - 01:39:03
定型化契約的內容控制的一個原則，有沒有？

01:39:03 - 01:39:06
定型化契約的內容控制原則，54之一

01:39:07 - 01:39:09
這些等一下，後續都會講到

01:39:09 - 01:39:10
OK？

01:39:11 - 01:39:11
好

01:39:11 - 01:39:14
再來我們講第二節，叫基本條款，55到65

01:39:15 - 01:39:16
一樣給它兩顆星啊

01:39:17 - 01:39:18
那這個主要注意哪個部分呢?

01:39:19 - 01:39:23
主要注意的是要保三個重要的義務

01:39:24 - 01:39:25
第一個是什麼?

01:39:26 - 01:39:29
第一個是這個64條

01:39:29 - 01:39:31
投保時的什麼義務?

01:39:31 - 01:39:32
據實說明義務，有沒有？

01:39:33 - 01:39:35
重中之重的重點，對吧？

01:39:36 - 01:39:37
以及投保以後有沒有？

01:39:38 - 01:39:40
如果有危險增加的情事，有沒有？

01:39:41 - 01:39:44
59條有一個危險增加的通知義務

01:39:45 - 01:39:47
比如說投保時你是自小客嘛

01:39:47 - 01:39:51
後來失業你把它拿來跑多元化計程車,有沒有?

01:39:52 - 01:39:53
改成營業用嘛

01:39:53 - 01:39:55
這樣是不是危險增加?

01:39:55 - 01:39:56
是嘛

01:39:57 - 01:40:01
因為危險狀況不同,保費也不同嘛

01:40:01 - 01:40:02
哦

01:40:02 - 01:40:06
所以就會產生59、60條危險增加的通知義務

01:40:06 - 01:40:09
以及發生事故有沒有

01:40:09 - 01:40:13
發生事故之後，有一個通知義務

01:40:13 - 01:40:16
保險事故發生的通知義務

01:40:18 - 01:40:18
這個58條有沒有？

01:40:19 - 01:40:22
所以涉及到要保險三個重要的義務啊

01:40:23 - 01:40:23
了

01:40:24 - 01:40:26
第三節叫特約條款，看有沒有提過？

01:40:27 - 01:40:27
有吧

01:40:28 - 01:40:30
特約條款在保險法是什麼東西？

01:40:33 - 01:40:34
是專有名詞喔

01:40:36 - 01:40:37
是有長兩個耳朵的喔

01:40:37 - 01:40:39
專有名詞喔

01:40:40 - 01:40:41
理解

01:40:41 - 01:40:41
哦

01:40:43 - 01:40:45
所以使用上要特別的謹慎

01:40:46 - 01:40:46
OK

01:40:47 - 01:40:50
再來我們就進入保險法各論喔

01:40:50 - 01:40:52
第三章叫做財產保險

01:40:53 - 01:40:53
好

01:40:54 - 01:40:57
那目前保險法對險種的分類啊

01:40:57 - 01:41:01
就是分為財產保險跟什麼，人身保險，對吧

01:41:01 - 01:41:06
這個區別標準是在於保險事故發生的客體是什麼

01:41:06 - 01:41:10
保險事故發生的課題，如果是財產叫財產保險

01:41:10 - 01:41:15
如果保險事故發生的課題是被保險人的生命身體

01:41:16 - 01:41:18
那這個我們叫人身

01:41:18 - 01:41:18
壽險

01:41:18 - 01:41:19
再來講解

01:41:19 - 01:41:19
OK

01:41:19 - 01:41:20
好

01:41:20 - 01:41:24
那我們先講人生，更正，先講財產保險

01:41:25 - 01:41:27
財產保險主要有六個嘛，對不對

01:41:27 - 01:41:28
六個

01:41:29 - 01:41:29
喔

01:41:30 - 01:41:31
第一個火災保險

01:41:31 - 01:41:32
麻煩你打兩顆星

01:41:33 - 01:41:34
兩顆星送他

01:41:34 - 01:41:34
啊

01:41:35 - 01:41:36
為什麼呢

01:41:36 - 01:41:38
因為啊，火災保險啊

01:41:38 - 01:41:40
它的條文有沒有

01:41:40 - 01:41:44
具有財產保險適用的共通性

01:41:45 - 01:41:46
它是財產保險呢

01:41:47 - 01:41:47
適用的共

01:41:47 - 01:41:48
同條文

01:41:48 - 01:41:49
怎麼說

01:41:49 - 01:41:50
麻煩您參考一下82之1的第一項

01:41:52 - 01:41:54
82之1的第一項說第73條

01:41:56 - 01:41:58
到81條有沒有

01:41:59 - 01:42:00
火災保險的規定啊

01:42:00 - 01:42:06
是不是在火災保險以外的其他財產保險啊

01:42:06 - 01:42:07
都可以準用，對不對

01:42:10 - 01:42:10
有沒有這一條啦

01:42:10 - 01:42:12
82之一的第一項

01:42:14 - 01:42:16
火災保險的73到81啊

01:42:16 - 01:42:19
火災保險的73到81有涵蓋什麼？

01:42:19 - 01:42:20
哦，涵蓋很多喔

01:42:21 - 01:42:24
73、75是定值保險，不定值保險

01:42:24 - 01:42:26
76條是超額保險禁止

01:42:27 - 01:42:29
77條是不足額保險，瞭解嗎？

01:42:29 - 01:42:31
這都牽涉到計算題哦

01:42:31 - 01:42:35
都牽涉到保險理賠多少的問題

01:42:36 - 01:42:36
理解

01:42:37 - 01:42:40
喔，那這個火災保險的73到81呢？

01:42:40 - 01:42:44
是不是在火災保險以外其他的財產保險可以準用？

01:42:44 - 01:42:45
丟不丟？

01:42:47 - 01:42:47
丟嘛

01:42:48 - 01:42:50
所以你說火災保險的規定要不要好好讀？

01:42:54 - 01:42:54
OK？

01:42:55 - 01:42:56
好

01:42:56 - 01:42:58
講完以後來看第二節啊

01:42:59 - 01:43:00
叫做海上保險，海上保險

01:43:02 - 01:43:03
海上保險啊，詼

01:43:05 - 01:43:07
你覺得誰會去投保這個東西？

01:43:08 - 01:43:10
海上保險到底要分散是什麼風險？

01:43:12 - 01:43:16
海上保險要分散的是海上運送的風險呢

01:43:18 - 01:43:19
海上運送的風險

01:43:19 - 01:43:22
那你覺得誰會面臨到海上運送的風險？

01:43:24 - 01:43:25
就兩兩種人啊

01:43:25 - 01:43:27
船東貨主

01:43:29 - 01:43:30
長榮陽明有沒有？

01:43:30 - 01:43:33
船在海上航行啊,有沒有發生海難的風險？

01:43:33 - 01:43:34
有吧

01:43:35 - 01:43:35
是不是？

01:43:36 - 01:43:39
那長榮陽明貨櫃船上面載的是什麼？

01:43:45 - 01:43:47
是不是貿易商的出口或進口的貨物？

01:43:48 - 01:43:48
對不對？

01:43:48 - 01:43:54
所以船一趟遇到海難，船不止有沉默的風險，那些運送的貨物是不是也有滅失的風險，沒錯吧？

01:43:54 - 01:43:54
是不是？

01:43:55 - 01:43:58
所以會投保海上保險，分散海上運送風險的人就是船東貨主

01:44:10 - 01:44:14
那船東貨主我們簡單給他兩個字：商人

01:44:15 - 01:44:17
船東貨主是不是商人？是嗎？

01:44:18 - 01:44:24
所以海上保險也有另外一個特徵，叫做他是商人保險

01:44:26 - 01:44:28
海上保險是商人保險

01:44:30 - 01:44:31
我剛剛不是講了嗎

01:44:31 - 01:44:34
商人保險是不是保險法裡的險種，不是嗎

01:44:35 - 01:44:38
所以德國保險學要明定

01:44:38 - 01:44:40
再保險跟什麼？

01:44:40 - 01:44:42
再保險跟海上保險

01:44:42 - 01:44:46
是不適用德國的保險契約法來解

01:44:47 - 01:44:52
那在再保險我們沒有follow,因為我們再保險還是有基礎的規定嘛,對不對

01:44:52 - 01:44:55
可是在海上保險我們是有明文的

01:44:55 - 01:44:58
麻煩你看保險法84條規定

01:45:00 - 01:45:01
保險法84

01:45:02 - 01:45:08
他說海上保險適用保險法還是適用海商法,看清楚

01:45:09 - 01:45:10
保險法84

01:45:12 - 01:45:15
他是適用海商法第七章嗎

01:45:16 - 01:45:17
海上保險章嗎

01:45:18 - 01:45:20
海商法126到152條嗎

01:45:21 - 01:45:22
126到152條了

01:45:23 - 01:45:23
好了

01:45:24 - 01:45:29
所以你希望我教你海上保險，你會失望的

01:45:29 - 01:45:32
因為我只要贏哪一條就說這不關我的事，哪一條

01:45:34 - 01:45:35
84條嗎

01:45:35 - 01:45:35
對啊

01:45:36 - 01:45:37
他叫我不要教啊

01:45:39 - 01:45:40
那你是不是就滿心

01:45:40 - 01:45:40
期待

01:45:41 - 01:45:43
如果你是考海海組的啦

01:45:44 - 01:45:48
你還上得到海商法嗎，其他組好像上不到了嘛，對不對

01:45:48 - 01:45:49
好

01:45:49 - 01:45:52
你如果讀還是你是要考海海組的有沒有

01:45:52 - 01:45:57
你就滿心期待，希望你的海上法老師好好給你上什麼

01:45:58 - 01:46:00
好好給你上一下海上保險的規定，對不對

01:46:01 - 01:46:03
可是你一樣是失望了

01:46:05 - 01:46:06
為什麼

01:46:06 - 01:46:09
因為海商法的老師根本沒有時間講這個

01:46:12 - 01:46:13
我的經驗啊

01:46:13 - 01:46:16
海商法一開始會講什麼？

01:46:16 - 01:46:17
什麼叫船嘛？

01:46:17 - 01:46:17
對

01:46:17 - 01:46:20
那接下來講船舶所有權嘛

01:46:20 - 01:46:24
再來還是優先權超過所有先責任嘛,船舶抵押權嘛

01:46:25 - 01:46:28
開始講運送契約嘛,先發單不是條款嘛,信不信?

01:46:28 - 01:46:29
等等講完以後

01:46:29 - 01:46:30
大概剩半節課

01:46:31 - 01:46:35
如果他還有剩半節課，說我們來上海上保險

01:46:36 - 01:46:40
然後你只聽他一開始，我就先丟一條，一個條文

01:46:41 - 01:46:42
海商法126

01:46:42 - 01:46:44
來看一下海商法126

01:46:44 - 01:46:46
海商法126說什麼？

01:46:46 - 01:46:47
海上保險呢

01:46:48 - 01:46:50
本章未規定者適用什麼法？

01:46:52 - 01:46:53
海商法126

01:46:57 - 01:46:59
適用保險法

01:47:00 - 01:47:02
於是他也引用這一個條文說

01:47:03 - 01:47:07
我們就來談上海上保險的特有制度就好

01:47:07 - 01:47:08
其他的誰會講？

01:47:11 - 01:47:12
保險法

01:47:12 - 01:47:13
老師會講

01:47:16 - 01:47:17
誰造成的啊？

01:47:18 - 01:47:19
海上保險啊

01:47:19 - 01:47:20
爹不疼娘不愛

01:47:21 - 01:47:22
信不信？

01:47:22 - 01:47:24
你想要學結果都學不到

01:47:24 - 01:47:28
因為海上老師只會教你一個他特有的制度叫什麼制度？

01:47:29 - 01:47:30
有學過嗎?

01:47:32 - 01:47:33
叫委付啊

01:47:36 - 01:47:37
好，歷史有這個制度

01:47:37 - 01:47:41
海商法142到145

01:47:46 - 01:47:48
這的確是海上保險的特性

01:47:52 - 01:47:53
什麼叫委付？

01:47:53 - 01:47:56
你看長榮假設，有一艘新的船下水

01:47:57 - 01:47:58
當然會投保嘛，對不對？

01:47:59 - 01:47:59
啊

01:48:00 - 01:48:02
那假設遇到海難啊，海難

01:48:02 - 01:48:04
他不是沉默是擱淺，擱淺

01:48:06 - 01:48:09
有毀損，但是還可以修復

01:48:11 - 01:48:12
OK

01:48:12 - 01:48:13
好了

01:48:13 - 01:48:16
這是長榮海運，有沒有？

01:48:16 - 01:48:18
他可不可以跟保險公司說啊

01:48:18 - 01:48:21
我這條，我這條船怎麼樣？

01:48:22 - 01:48:22
就給你

01:48:24 - 01:48:26
你用全損賠我

01:48:26 - 01:48:30
我要拿這筆錢啊，再去造一艘新船

01:48:31 - 01:48:33
我不要，就這個舊船我不要了

01:48:34 - 01:48:36
有聽懂我意思嗎？

01:48:36 - 01:48:37
它沒有全損喔

01:48:38 - 01:48:39
它明明沒有全損

01:48:40 - 01:48:42
它就是擱淺嘛

01:48:42 - 01:48:43
有毀損

01:48:43 - 01:48:45
但是還是可以修復的，瞭解？

01:48:46 - 01:48:47
哦

01:48:48 - 01:48:51
但是他不想，不想修了

01:48:52 - 01:48:56
他是想要直接用全損理賠給他

01:48:57 - 01:48:59
那他要把船的所有權讓予給誰？

01:49:00 - 01:49:01
保險公司

01:49:01 - 01:49:02
這叫委付啦

01:49:02 - 01:49:03
這樣有沒有聽到？

01:49:04 - 01:49:06
那這的確是海上保險的特色

01:49:07 - 01:49:10
它是容許可以委託的

01:49:12 - 01:49:12
懂我意思嗎？

01:49:13 - 01:49:14
哦

01:49:14 - 01:49:14
好

01:49:15 - 01:49:21
在陸地保險，這種做法是不可以的

01:49:21 - 01:49:22
不可以的

01:49:22 - 01:49:24
我舉個例子啊

01:49:25 - 01:49:26
假設你很有錢啊

01:49:27 - 01:49:29
買臺積電賺了很多錢

01:49:29 - 01:49:30
行不行？

01:49:30 - 01:49:34
你去買一部Maserati的跑車

01:49:34 - 01:49:35
Maserati知道嗎?

01:49:37 - 01:49:40
就是啊,修理起來你塞也底

01:49:40 - 01:49:41
那種車啦

01:49:42 - 01:49:44
Maserati,行不行?

01:49:44 - 01:49:45
好

01:49:46 - 01:49:46
然後呢

01:49:47 - 01:49:49
這個看沙鋼

01:49:50 - 01:49:53
牽新車才第三天

01:49:53 - 01:49:55
就發生車禍

01:49:55 - 01:49:56
發生車禍

01:49:57 - 01:49:59
哦，車頭毀損

01:50:00 - 01:50:01
人可修復

01:50:01 - 01:50:02
來來來

01:50:03 - 01:50:04
你還好險你有保險啊

01:50:05 - 01:50:06
來，請問保險怎麼賠你？

01:50:06 - 01:50:08
來告訴我，如果你是車主的話

01:50:11 - 01:50:13
說當然

01:50:13 - 01:50:14
就是把車頭毀損部分修復就好了

01:50:14 - 01:50:15
天啊！

01:50:15 - 01:50:16
你到底有沒有在上課？

01:50:16 - 01:50:17
你有聽我在講嗎？

01:50:18 - 01:50:19
什麼時候發生車禍？

01:50:21 - 01:50:22
你牽車多久了？

01:50:24 - 01:50:26
就發生車頭毀損了

01:50:27 - 01:50:28
對吧？

01:50:30 - 01:50:32
這樣修復的方式啊

01:50:33 - 01:50:36
你是不是就完全沒有開新車的feel了？

01:50:36 - 01:50:38
你會不會有個芥蒂在心裡？

01:50:40 - 01:50:41
一定的嘛

01:50:41 - 01:50:42
是不是？

01:50:42 - 01:50:44
所以你希望保險公司怎麼賠你？

01:50:46 - 01:50:49
我把這一臺Maserati有沒有

01:50:50 - 01:50:52
所有權讓與給保險公司嘛

01:50:52 - 01:50:54
然後你用什麼方式賠我？

01:50:56 - 01:50:57
全損

01:50:58 - 01:50:58
全損

01:50:58 - 01:50:59
totalloss

01:50:59 - 01:51:00
瞭解

01:51:00 - 01:51:02
全損來賠給我

01:51:02 - 01:51:03
我拿這筆保險金

01:51:03 - 01:51:08
我要去買另外一臺全新的Maserati

01:51:11 - 01:51:12
這樣我心情才開心

01:51:13 - 01:51:14
才會happy

01:51:15 - 01:51:15
懂嗎？

01:51:16 - 01:51:20
可是可以以這種方式要求保險公司理賠嗎？

01:51:21 - 01:51:22
當然是不可以

01:51:23 - 01:51:24
那是海上保險才可以

01:51:25 - 01:51:28
這種陸地保險都是禁止委棄的

01:51:29 - 01:51:30
這樣理解沒？

01:51:31 - 01:51:32
就只有修就對了

01:51:33 - 01:51:36
管你是牽車第幾天發生的

01:51:36 - 01:51:37
就是隻有修啦

01:51:39 - 01:51:39
懂喔？

01:51:40 - 01:51:40
OK

01:51:41 - 01:51:41
好

01:51:41 - 01:51:42
講完了

01:51:43 - 01:51:43
好

01:51:44 - 01:51:44
好

01:51:44 - 01:51:45
所以海上保險

01:51:46 - 01:51:47
很遺憾的

01:51:47 - 01:51:49
你所學也學不到什麼了

01:51:49 - 01:51:50
好

01:51:50 - 01:51:51
但是

01:51:52 - 01:51:55
他其實是一個滿專精的領域

01:51:56 - 01:51:58
國內懂的人屈指可數

01:51:59 - 01:52:00
屈指可數

01:52:00 - 01:52:01
原因是

01:52:01 - 01:52:03
他非常的international

01:52:06 - 01:52:08
懂嗎，你可以理解嗎，這種運送，都是International，臺灣很強欸

01:52:11 - 01:52:14
臺灣的貨櫃都是切呎大的

01:52:16 - 01:52:18
OK,那International的特色是什麼?

01:52:21 - 01:52:23
就是保單全世界統一

01:52:24 - 01:52:28
全世界統一的意思是,百分之百英文,就這樣

01:52:29 - 01:52:31
所以它有一定的門檻嘛

01:52:32 - 01:52:33
OK

01:52:33 - 01:52:34
好

01:52:34 - 01:52:35
好

01:52:35 - 01:52:36
再來是

01:52:37 - 01:52:38
陸空保險，什麼叫陸空保險？

01:52:39 - 01:52:41
就是要分散什麼風險？

01:52:42 - 01:52:45
就是要分散陸運跟空運的風險

01:52:48 - 01:52:52
海上保險是要分散海上運送的風險嘛

01:52:53 - 01:52:56
那路空保險要分散的是陸運空運的風險，這樣瞭解？

01:52:57 - 01:53:02
來假設啦，我們說這一次國際貿易啊，貨物的運送嘛

01:53:02 - 01:53:06
所使用的交通工具啊，橫跨海陸空

01:53:06 - 01:53:07
這樣瞭解？

01:53:09 - 01:53:11
有聽懂嗎？就是知識的運送嘛

01:53:11 - 01:53:15
所使用的交通工具，橫跨海陸空都會用到

01:53:16 - 01:53:18
那你要怎麼投保才能全程cover風險，來講話

01:53:21 - 01:53:25
你要怎麼保，才能夠全程cover風險？答案是

01:53:26 - 01:53:27
你要投保

01:53:28 - 01:53:32
海上保險加路空保險

01:53:34 - 01:53:36
瞭解沒？才能全程cover風險

01:53:37 - 01:53:37
OK，講完了

01:53:38 - 01:53:41
海上保險都不會考的，你覺得陸空保險會考嗎？

01:53:44 - 01:53:45
更不可能考啦，這樣瞭解？

01:53:46 - 01:53:50
啊，至少在申論題不會，不會出現啊，不會為難你

01:53:51 - 01:53:52
OK

01:53:52 - 01:53:57
再來是第四種叫做責任保險，重要，兩顆星送他

01:54:00 - 01:54:01
兩顆星送他

01:54:06 - 01:54:06
為什麼要注意？

01:54:07 - 01:54:09
因為以汽車責任險為例啊

01:54:09 - 01:54:14
目前的汽車責任險有沒有分強制跟任意兩種？

01:54:15 - 01:54:16
汽車的責任險啊

01:54:17 - 01:54:20
有沒有分任意的跟強制的？

01:54:20 - 01:54:20
有吧？

01:54:21 - 01:54:24
我們每一臺車都被要求一定要保什麼？

01:54:25 - 01:54:27
強制汽車責任保險

01:54:27 - 01:54:28
不是嗎？

01:54:29 - 01:54:29
對不對？

01:54:30 - 01:54:31
好

01:54:33 - 01:54:38
那我要告訴你的是，責任保險最重要的一個前提問題啊

01:54:39 - 01:54:45
你要是沒有掌握啊，其實你就這個

01:54:45 - 01:54:46
撒優娜娜

01:54:46 - 01:54:49
你就完全不瞭解了

01:54:50 - 01:54:51
就是他的被保險人是誰？

01:54:52 - 01:54:55
責任保險的被保險人是誰？

01:54:55 - 01:54:56
我舉個例子啊

01:54:57 - 01:54:58
假

01:54:59 - 01:55:03
這個有賺錢

01:55:03 - 01:55:04
對不對？

01:55:04 - 01:55:07
去福斯買一臺Tiguan

01:55:07 - 01:55:08
知道嗎？

01:55:09 - 01:55:09
Tiguan

01:55:10 - 01:55:11
T廣

01:55:12 - 01:55:13
俗稱叫地瓜嘛

01:55:13 - 01:55:14
T廣

01:55:14 - 01:55:14
有沒有看過嗎?

01:55:14 - 01:55:15
好啦

01:55:16 - 01:55:21
然後也保了這個責任險

01:55:22 - 01:55:23
責任險

01:55:23 - 01:55:25
因為他知道

01:55:26 - 01:55:28
這個新手駕駛嘛

01:55:28 - 01:55:29
對不對？

01:55:30 - 01:55:31
新手上路

01:55:31 - 01:55:32
路人會死在半路啊

01:55:32 - 01:55:33
不是

01:55:34 - 01:55:38
就是這個有保這個責任險

01:55:38 - 01:55:38
行不行啊？

01:55:38 - 01:55:39
好了

01:55:39 - 01:55:41
結果果不其然啊

01:55:41 - 01:55:43
之後就肇事了

01:55:43 - 01:55:45
就撞傷了行人啊

01:55:46 - 01:55:46
行人

01:55:47 - 01:55:48
好了

01:55:48 - 01:55:49
那請問你啊

01:55:50 - 01:55:51
這時候被保險人是誰?

01:55:51 - 01:55:52
他保那個責任險嘛

01:55:53 - 01:55:54
被保險人到底是誰?

01:55:55 - 01:55:59
是加害人還是被害人？

01:55:59 - 01:56:01
二選一讓你選哪一個？

01:56:01 - 01:56:01
一個

01:56:01 - 01:56:02
責任保險的被保險人是加害人還是被害人？

01:56:09 - 01:56:11
當然是加害人

01:56:12 - 01:56:13
不是被害人喔

01:56:14 - 01:56:15
是加害人，不是被害人

01:56:17 - 01:56:17
你可以理解嗎？

01:56:18 - 01:56:19
因為啊

01:56:20 - 01:56:21
這個車主有沒有

01:56:22 - 01:56:23
他撞傷行人嘛

01:56:24 - 01:56:26
是不是要對行人負什麼？

01:56:27 - 01:56:29
侵權行為損害賠償的責任嘛

01:56:30 - 01:56:30
對不對？

01:56:32 - 01:56:33
那倘若他沒有保責任險啊

01:56:34 - 01:56:36
變成他拿什麼錢出來賠給被害人?

01:56:38 - 01:56:39
自己的錢啊

01:56:40 - 01:56:41
對不對?

01:56:41 - 01:56:46
這樣請問你,他銀行帳戶的存款餘額會不會變少?

01:56:47 - 01:56:47
會啊

01:56:48 - 01:56:51
對他來講是不是也是一個不利？

01:56:53 - 01:56:56
所以他有沒有必要投保責任保險來分散這個不利？

01:56:58 - 01:56:58
懂喔

01:56:59 - 01:57:01
所以責任保險的被保險人是誰？

01:57:03 - 01:57:04
加害人

01:57:06 - 01:57:08
一定要搞清楚這個前提啊

01:57:10 - 01:57:10
OK

01:57:11 - 01:57:11
好了

01:57:12 - 01:57:16
那我剛才講過以汽車責任保險來講,目前有分強制的跟任意兩種嘛

01:57:18 - 01:57:18
的確啦

01:57:18 - 01:57:22
因為你風險懂得越多，有沒有，你只會保越多啊

01:57:25 - 01:57:28
有可能你賺的錢啊，通通拿來買保險了

01:57:29 - 01:57:32
因為你懂越多，你就覺得風險無所不在啊

01:57:33 - 01:57:33
我舉個例啊

01:57:36 - 01:57:38
你如果車子只保強制險，你知道嗎？會有什麼問題？

01:57:41 - 01:57:42
第一個

01:57:42 - 01:57:43
他的保額有沒有上限？

01:57:45 - 01:57:46
強制險的保額

01:57:46 - 01:57:48
保險金有沒有上限？有啊

01:57:50 - 01:57:50
有啊

01:57:50 - 01:57:53
他的死亡及付多少錢？

01:57:54 - 01:57:55
200

01:57:56 - 01:57:56
200

01:57:59 - 01:58:02
如果你撞死一個二三十歲的年輕人

01:58:03 - 01:58:04
撞死喔

01:58:04 - 01:58:07
然後呢跟家屬談和解的時候

01:58:07 - 01:58:09
你就講一句

01:58:09 - 01:58:12
啊就強制險那200萬給你們啦

01:58:12 - 01:58:13
真嘟厚

01:58:15 - 01:58:16
哦

01:58:16 - 01:58:18
那我請問你

01:58:19 - 01:58:20
家屬會有什麼反應？

01:58:23 - 01:58:25
是冰的飲料還是冰桶？

01:58:27 - 01:58:29
一定冰桶欸嘛

01:58:29 - 01:58:30
是不是？

01:58:30 - 01:58:30
欸

01:58:31 - 01:58:33
死者是二三十歲的年輕人欸

01:58:34 - 01:58:37
他有沒有個brighterfuture?

01:58:37 - 01:58:38
是不是?

01:58:38 - 01:58:39
喔

01:58:39 - 01:58:41
所以呢未來告別式有沒有

01:58:41 - 01:58:42
你要用爬的有沒有?

01:58:43 - 01:58:44
用爬的

01:58:44 - 01:58:46
爬進那個靈堂嘛

01:58:47 - 01:58:48
欲拈香喔

01:58:49 - 01:58:51
會不會被家屬拒於門外？

01:58:52 - 01:58:53
一定的嘛

01:58:53 - 01:58:53
對不對？

01:58:54 - 01:58:56
假設最後和解要500萬啊

01:58:57 - 01:59:20
強制險買單

01:59:20 - 01:59:39
200萬

01:59:39 - 01:59:41
剩下300萬你要不要自己解錢買出來賠？

01:59:42 - 01:59:42
要啊

01:59:42 - 01:59:44
所以有沒有加保任意險的必要？

01:59:44 - 01:59:44
有啊

01:59:45 - 01:59:45
是不是？

01:59:45 - 01:59:48
而且強制險只有賠什麼你知道嗎？

01:59:48 - 01:59:49
行不行？

01:59:50 - 01:59:51
好啦

01:59:51 - 01:59:54
所以車子也是毀損嘛

01:59:55 - 01:59:57
可是強制險不賠什麼？

01:59:58 - 02:00:00
強制險沒有賠財損喔

02:00:01 - 02:00:06
瞭解,所以財損部分你一定要加保什麼來cover?

02:00:08 - 02:00:09
任意責任險

02:00:09 - 02:00:14
這樣瞭解,於是我們的汽車責任險就會有分強制的跟任意的,瞭解?

02:00:15 - 02:00:19
可是強制的責任險跟任意的責任險

02:00:20 - 02:00:24
它的這個投保目的數是完全不同的，瞭解？

02:00:24 - 02:00:27
強制險是要保護誰你知道嗎？

02:00:28 - 02:00:30
是要保護受害人的

02:00:30 - 02:00:34
這在他的第一條就有揭櫫他的立法目的嘛

02:00:35 - 02:00:43
為了使什麼，因為汽車交通事故傷害，導致傷害或死亡之受害人嘛，能夠迅速獲得基本保障嘛

02:00:43 - 02:00:44
對不對

02:00:44 - 02:01:04
但是任意責任險的

02:01:04 - 02:01:28
投保目的是要保護誰？

02:01:30 - 02:01:32
是車主要保護他自己啊

02:01:32 - 02:01:33
懂嗎？

02:01:33 - 02:01:37
車主會去加保任意責任險，目的是在保護他自己

02:01:38 - 02:01:39
這理解沒？

02:01:39 - 02:01:40
OK

02:01:41 - 02:01:42
好啦

02:01:43 - 02:01:47
所以你懂了，我舉一個例子，看你有沒有聽進去

02:01:47 - 02:01:49
有很大的風險性嗎？

02:01:50 - 02:01:51
行不行？

02:01:52 - 02:01:53
迪士尼都會出事的

02:01:53 - 02:01:54
你覺得他不會出事嗎？

02:01:55 - 02:01:56
他只是也在等時間吧

02:01:57 - 02:01:57
行不行？

02:01:59 - 02:02:03
你不怕雲霄飛車真的變成雲霄飛車嗎?

02:02:04 - 02:02:06
就這樣飛出去你怕嗎?

02:02:07 - 02:02:08
大怒神你

02:02:10 - 02:02:11
不害怕

02:02:11 - 02:02:12
萬一它真的生氣怎麼辦?

02:02:13 - 02:02:14
行不行？

02:02:15 - 02:02:17
萬一遊客受傷怎麼辦？

02:02:17 - 02:02:18
對不對？

02:02:18 - 02:02:20
所以他一定要含保險

02:02:20 - 02:02:21
好了

02:02:21 - 02:02:23
那他門票的保險你覺得是什麼險？

02:02:23 - 02:02:25
你判斷一下

02:02:49 - 02:02:50
這兩種險

02:02:50 - 02:02:51
名字很接近

02:02:51 - 02:02:52
可是差很多

02:02:52 - 02:02:55
你覺得他門票含的保險應該是哪一種？

02:03:02 - 02:03:05
保險要保對才有用啊

02:03:06 - 02:03:07
來

02:03:07 - 02:03:11
公共意外責任險是對的

02:03:12 - 02:03:14
因為它是責任險

02:03:15 - 02:03:16
所以被保險人是誰?

02:03:21 - 02:03:23
被保險人就是遊樂園

02:03:23 - 02:03:25
369大寶

02:03:27 - 02:03:27
瞭解

02:03:27 - 02:03:29
意思是遊客受傷了

02:03:29 - 02:03:30
保險啟動了

02:03:30 - 02:03:31
保險理賠啟動

02:03:32 - 02:03:33
理賠的錢有沒有

02:03:33 - 02:03:36
可不可以抵充遊樂園的民事責任

02:03:36 - 02:03:37
可不可以抵充？

02:03:39 - 02:03:41
可以抵充啊

02:03:43 - 02:03:45
家屬會說那是保險公司賠我的

02:03:45 - 02:03:46
關於什麼事，不行

02:03:47 - 02:03:49
保險公司是幫我賠給你的

02:03:52 - 02:03:52
理解沒？

02:03:52 - 02:03:54
因為責任保險,被保險人是誰?

02:03:55 - 02:03:56
是加害人

02:03:57 - 02:03:59
是遊樂園

02:04:02 - 02:04:02
理解

02:04:03 - 02:04:06
反之如果遊樂園啊,他的員工是菜鳥

02:04:07 - 02:04:08
菜鳥

02:04:08 - 02:04:10
哦，沒有經驗

02:04:10 - 02:04:11
去保一個什麼險？

02:04:12 - 02:04:14
公共意外險

02:04:14 - 02:04:14
哇

02:04:15 - 02:04:18
這就彷彿騎到Suzuki的歐兜賣啊

02:04:18 - 02:04:20
Suzuki歐兜賣

02:04:20 - 02:04:21
Suzuki。

02:04:23 - 02:04:23
是不是？

02:04:24 - 02:04:24
欸

02:04:25 - 02:04:28
意外險，它的性質是什麼險？

02:04:30 - 02:04:32
它的性質是人身保險

02:04:33 - 02:04:35
裡面的傷害保險

02:04:36 - 02:04:38
傷害保險是保意外的嘛，知道吧？

02:04:39 - 02:04:41
傷害險是保意外事故的

02:04:42 - 02:04:42
OK

02:04:43 - 02:04:45
那請問你，那被保險人是誰？

02:04:46 - 02:04:49
公共意外險就是傷害險啊

02:04:49 - 02:04:50
一種傷害險

02:04:51 - 02:04:52
它是一種人身保險嘛

02:04:53 - 02:04:54
被保險人是誰啦？

02:04:56 - 02:04:57
遊客自己啦

02:04:58 - 02:05:00
遊客自己

02:05:00 - 02:05:01
這樣瞭解我的意思沒？

02:05:03 - 02:05:05
所以你如果保錯，保公共意外險

02:05:06 - 02:05:10
保險公司理賠的金額可不可以抵充遊樂園的民事責任?

02:05:11 - 02:05:12
沒有辦法

02:05:12 - 02:05:14
因為那是人身保險

02:05:15 - 02:05:16
被保險人是遊客自己

02:05:18 - 02:05:19
瞭解

02:05:19 - 02:05:20
所以保險要保對啊

02:05:21 - 02:05:21
OK?

02:05:22 - 02:05:24
好，先聽到這邊

02:05:25 - 02:05:27
再來是保證保險

02:05:28 - 02:05:29
保證保險

02:05:30 - 02:05:32
這打一顆星，為什麼呢？

02:05:33 - 02:05:33
因為啊

02:05:34 - 02:05:36
現在申論題啊

02:05:36 - 02:05:37
實例題啊

02:05:38 - 02:05:42
很多的題目都是拿什麼來做那個

02:05:42 - 02:05:42
實力很多都拿保證保險來做實力用，你剛剛看那個考題不是也是這樣嗎？

02:05:49 - 02:05:51
所以你要懂什麼叫保證保險啊，不然你可能連題目都看不懂喔

02:05:54 - 02:05:56
好，保證保險啊

02:05:56 - 02:05:57
你可以參考95之一

02:05:58 - 02:05:59
95之一

02:06:00 - 02:06:03
那95之一有分前段跟後段

02:06:03 - 02:06:04
95之一

02:06:05 - 02:06:08
有分前段跟後段

02:06:15 - 02:06:18
前段呢就是所謂的誠實保證保險

02:06:18 - 02:06:21
誠實啊，誠實保證保險

02:06:31 - 02:06:33
什麼人需要去保誠實保證保險，你覺得？

02:06:34 - 02:06:35
什麼人需要有投保的需要？

02:06:39 - 02:06:40
僱主，對，僱主

02:06:43 - 02:06:44
因為僱主會面臨到什麼風險？

02:06:45 - 02:06:45
僱主

02:06:49 - 02:06:54
受僱人怎麼樣?在職務上發生不誠實行為啊

02:06:56 - 02:06:56
對吧?

02:06:56 - 02:07:01
像銀行會不會對員工投保這個誠實保證,一定會啊

02:07:03 - 02:07:03
對不對?

02:07:03 - 02:07:05
因為銀行的員工啊

02:07:05 - 02:07:08
是不是每天都在摸那個錢？

02:07:09 - 02:07:11
不是，他怕他被細菌感染了，不是啊

02:07:12 - 02:07:14
他摸那個錢啊，怕他怎麼樣？

02:07:16 - 02:07:18
那個手毛腳毛太長，太多

02:07:21 - 02:07:22
叫做手腳不乾淨

02:07:23 - 02:07:23
行不行？

02:07:24 - 02:07:28
哦，把銀行的錢偷偷帶回家

02:07:29 - 02:07:29
瞭解意思？

02:07:30 - 02:07:31
那銀行就損失了，不是嗎？

02:07:33 - 02:07:33
哦

02:07:33 - 02:07:39
萬一員工，員工通常哦，去侵佔這些錢啊

02:07:40 - 02:07:42
找員工一定都拿不到嘛

02:07:44 - 02:07:45
他就沒錢嘛，是不是

02:07:47 - 02:07:51
哦，所以呢，就要去把這個錢，有辦法是來cover這個損失，這樣懂嗎

02:07:52 - 02:07:52
OK

02:07:53 - 02:07:56
好，所以僱主有投保誠實保證保險的需要嗎

02:07:57 - 02:07:57
好

02:07:58 - 02:07:59
那這個其實啊

02:08:00 - 02:08:05
在以往呢,會去,僱主會去什麼分散風險

02:08:05 - 02:08:12
僱主要分散他面臨的員工的不誠實行為的風險啊

02:08:13 - 02:08:16
他轉嫁分散，除了投保原成險有沒有

02:08:17 - 02:08:19
投保要付保費的啊，不是嗎

02:08:20 - 02:08:24
以外，就是要員工怎麼樣

02:08:25 - 02:08:26
去找什麼人

02:08:29 - 02:08:30
啊

02:08:30 - 02:08:32
人事保證人啊

02:08:33 - 02:08:33
哦

02:08:34 - 02:08:36
我們的在個保證不是有一種叫人事保證

02:08:37 - 02:08:39
民法756之一啊

02:08:40 - 02:08:42
到756之9啊

02:08:45 - 02:08:47
你們都還沒上民法嗎

02:08:47 - 02:08:48
人事保證人

02:08:52 - 02:08:53
瞭解

02:08:53 - 02:08:54
所以另外一種

02:08:54 - 02:08:56
分散的方式就是

02:08:56 - 02:09:00
去找人事，要員工去找人事保證人啊

02:09:04 - 02:09:05
這樣理解意思嗎

02:09:05 - 02:09:06
但是比較上

02:09:06 - 02:09:07
我們認為哪個比較

02:09:07 - 02:09:09
對整個社會比較好

02:09:09 - 02:09:10
是

02:09:10 - 02:09:11
投保原承險啊

02:09:12 - 02:09:13
而不是

02:09:13 - 02:09:13
去找人事保證人嘛

02:09:13 - 02:09:14
因為

02:09:14 - 02:09:14
你去看嘛

02:09:14 - 02:09:16
誰比較有風險承擔的能力,你覺得

02:09:20 - 02:09:21
是

02:09:21 - 02:09:23
產險公司還是單一的人事保證人

02:09:25 - 02:09:26
當然是

02:09:26 - 02:09:26
保險公司啊

02:09:27 - 02:09:28
瞭解我的意思

02:09:30 - 02:09:31
你單一的人事保證人呢

02:09:32 - 02:09:37
有可能一旦出事這個人事保證人被牽累的結果，他自身嘛，你知道嗎？

02:09:40 - 02:09:41
好，理解了

02:09:42 - 02:09:46
所以81年我們才開辦這個誠實保證保險

02:09:46 - 02:09:53
目的啊，就是希望能夠取代僱主去找什麼人事保證人的這個機制啦

02:09:54 - 02:09:54
這樣理解

02:09:55 - 02:09:58
那921之後叫做確實保證保險

02:09:59 - 02:10:00
確實保證保險

02:10:12 - 02:10:13
確實保證保險

02:10:13 - 02:10:16
什麼人有去投保這個保險的需求？

02:10:17 - 02:10:18
債權人

02:10:19 - 02:10:20
債權人

02:10:25 - 02:10:26
好了，舉例來講

02:10:26 - 02:10:27
一樣是銀行啊

02:10:27 - 02:10:28
一樣是銀行

02:10:29 - 02:10:33
他把錢放款給客戶

02:10:36 - 02:10:38
那他就承擔什麼風險？

02:10:39 - 02:10:40
客戶什麼風險？

02:10:43 - 02:10:45
沒有還款的風險嗎，對不對？

02:10:47 - 02:10:48
你跳會起嗎？

02:10:49 - 02:10:53
你動作

02:10:54 - 02:10:56
上啊

02:10:57 - 02:10:59
動作其實都一樣

02:11:00 - 02:11:01
啦

02:11:02 - 02:11:03
因為啦

02:11:04 - 02:11:05
一啊

02:11:05 - 02:11:05
一啊

02:11:05 - 02:11:05
一啊

02:11:07 - 02:11:09
Oneday,還你錢啊,你就當作你中樂透了

02:11:12 - 02:11:14
這樣生活才比較好過了,是不是?

02:11:17 - 02:11:21
所以債權會面臨到債務人沒有履行債務的風險嗎?

02:11:24 - 02:11:25
所以當然他把這個險

02:11:25 - 02:11:29
當客戶啊,真的沒有還款變成呆帳嘛,他就可以

02:11:31 - 02:11:34
由保險師來填補這個損失嘛

02:11:34 - 02:11:36
好,這叫做確實保證保險

02:11:37 - 02:11:38
那以往呢

02:11:39 - 02:11:46
債權人啊,要分散這個風險的另外一個機制是什麼機制

02:11:48 - 02:11:51
銀行就叫借款人啊,你要借你險對不對

02:11:51 - 02:11:51
好啊

02:11:51 - 02:11:52
那你去找誰

02:11:55 - 02:11:57
你去找保證人啊

02:11:58 - 02:12:00
我們的民法保證不是有兩種

02:12:01 - 02:12:05
有吧，一個是人事保證嘛，一個是普通保證嘛

02:12:05 - 02:12:09
739到756，沒錯吧

02:12:10 - 02:12:11
OK

02:12:17 - 02:12:18
這樣理解吧

02:12:19 - 02:12:19
OK囉

02:12:20 - 02:12:21
好，最後我請教你啊

02:12:22 - 02:12:26
保證保險啊，有一個重點，就是它是保證還是保險呢？

02:12:36 - 02:12:37
就它的性質啦

02:12:38 - 02:12:40
它的性質，你覺得它是保證還是保險？

02:12:48 - 02:12:48
好，我公佈答案啊

02:12:48 - 02:12:50
保證保險啊，它形式上是保險

02:12:57 - 02:13:00
實質上是保證，具有保證功能的保險

02:13:06 - 02:13:07
這樣理解沒

02:13:08 - 02:13:12
保證保險形式上是保險

02:13:12 - 02:13:15
實質上是保證

02:13:16 - 02:13:19
具有保證功能的保險

02:13:19 - 02:13:24
形式上是保險，實質上是保證

02:13:24 - 02:13:27
具有保證功能的保險

02:13:28 - 02:13:29
這樣理解？

02:13:31 - 02:13:31
OK？

02:13:32 - 02:13:35
好，那最後呢叫做其他產物保險

02:13:36 - 02:13:39
所謂的其他產險就是屬於不屬於前五類啦

02:13:39 - 02:13:44
不屬於前五類的財產保險

02:13:44 - 02:13:48
我們最後就是把它放在其他財產保險，瞭解？

02:13:50 - 02:13:51
舉例來講

02:13:51 - 02:14:00
我們產險業最賺錢的就兩個，一個是火險，一個就是汽車險

02:14:01 - 02:14:04
那其中啊，汽車車體損失險，有沒有？

02:14:05 - 02:14:07
食物上有分夾式、意式、餅式，有沒有？

02:14:08 - 02:14:09
OK

02:14:09 - 02:14:15
在目前保險法的定位啊，就是把它定位為其他財產保險

02:14:17 - 02:14:22
不然你告訴我，汽車車體損失險是那前五種嗎？不是嘛

02:14:24 - 02:14:27
就保車子本身的啦，車體損失險

02:14:28 - 02:14:35
所以你看現在產險業這麼賺錢的重要的險種，反而保險法沒有明確的定位啦

02:14:35 - 02:14:37
汽車的車體損失險有沒有？

02:14:38 - 02:14:41
就是目前的這一個其他財產保險裡面啊

02:14:42 - 02:14:44
這樣理解沒？先到這邊

02:14:44 - 02:14:46
好，再來我們講人生保險

02:14:46 - 02:14:56
人生保險啊，就是保險事故發生的一個課題啊，是被保險人的生命身體而不是財產，叫人生保險

02:14:57 - 02:15:02
那人生保險分為四種，有沒有，人壽保險、健康保險、傷害保險跟年金保險

02:15:02 - 02:15:05
好，你光看這個就知道有一個重點

02:15:06 - 02:15:11
就是人生保險跟人壽保險是不一樣的，對不對？

02:15:12 - 02:15:13
哪裡不一樣？

02:15:22 - 02:15:27
人壽保險是人生保險的一種啊

02:15:30 - 02:15:36
所以考試你下筆的時候還是要斟酌一下，你要寫人生保險還是寫人壽保險

02:15:39 - 02:15:42
你如果是寫人生保險，那就是涵蓋這四種了

02:15:44 - 02:15:45
理解

02:15:45 - 02:15:49
那如果是寫人壽保險，就只有，你就只有指那個人壽保險而已啦

02:15:50 - 02:15:51
理解

02:15:52 - 02:15:52
OK

02:15:53 - 02:15:53
好

02:15:54 - 02:15:57
那我們先講第一種，人壽保險打兩顆星

02:15:58 - 02:15:59
打兩顆星啊

02:15:59 - 02:16:00
為什麼要打兩顆星？

02:16:01 - 02:16:02
因為一樣

02:16:02 - 02:16:09
人壽保險的規定啊，具有人壽保險適用的一個共同條文

02:16:11 - 02:16:16
這個你可以參考，這個健康險的130

02:16:17 - 02:16:18
傷害險的135

02:16:20 - 02:16:22
年輕險的135之4

02:16:22 - 02:16:22
之事

02:16:24 - 02:16:27
是不是都有準用壽險的規定？

02:16:27 - 02:16:27
？

02:16:28 - 02:16:32
只是準用這個條文跟範圍不盡相同了

02:16:33 - 02:16:33
但是

02:16:35 - 02:16:35
都有準用嘛

02:16:36 - 02:16:37
有沒有聽懂？

02:16:40 - 02:16:46
受險具有人身保險適用的一個共同條文的性質啦

02:16:47 - 02:16:49
所以受益的規定很重要，懂嗎？

02:16:50 - 02:16:50
因為

02:16:50 - 02:16:56
你可以參考健康險的130、傷害險的135、年金險的135之4啊

02:16:56 - 02:16:56
都由

02:16:57 - 02:16:59
準用受益的規定，這樣瞭解？

02:17:00 - 02:17:00
只是

02:17:00 - 02:17:03
準用的範圍，條文不盡相同

02:17:06 - 02:17:06
OK

02:17:07 - 02:17:07
好

02:17:07 - 02:17:07
先提到這邊

02:17:07 - 02:17:07
好

02:17:08 - 02:17:10
那我們解釋一下受險

02:17:10 - 02:17:10
受險啊

02:17:11 - 02:17:13
你可以參考101條嘛，對不對？

02:17:13 - 02:17:14
101啊

02:17:15 - 02:17:15
壽險啊

02:17:16 - 02:17:16
欸

02:17:18 - 02:17:20
他要分散什麼風險？

02:17:26 - 02:17:28
壽險啊，我們又分為三種啊

02:17:28 - 02:17:30
死亡險、生存險

02:17:30 - 02:17:34
跟生死合險

02:17:49 - 02:17:51
死亡險分散什麼風險？

02:17:51 - 02:17:52
來，死亡險

02:17:54 - 02:17:58
死亡險分散的風險就是太早死的風險

02:17:59 - 02:18:00
修詐欺啊

02:18:01 - 02:18:04
你說修車繫有什麼紅樣嗎?

02:18:04 - 02:18:05
你說是啊就說是啊

02:18:05 - 02:18:07
修車繫有什麼紅樣?

02:18:08 - 02:18:10
死亡險不是為誰保的啦

02:18:11 - 02:18:13
死亡險不是為自己保的

02:18:13 - 02:18:15
你死了都死了有什麼好保的？

02:18:16 - 02:18:18
是為了你的家人保的

02:18:19 - 02:18:22
你太早死，如果你是家中的經濟支柱

02:18:22 - 02:18:24
你太早死，會讓家人怎麼樣？

02:18:25 - 02:18:27
頓失所依

02:18:28 - 02:18:31
所以這是要幫家人保的

02:18:34 - 02:18:35
瞭解?

02:18:35 - 02:18:36
OK,好。

02:18:37 - 02:18:40
所以什麼人來投保死亡險就很可疑,你知道嗎?

02:18:44 - 02:18:45
小朋友

02:18:46 - 02:18:49
小朋友來保死亡險

02:18:49 - 02:18:51
是不是很可疑？

02:18:51 - 02:18:53
本身就很可疑啊，我們一定要特別規定了嘛

02:18:54 - 02:18:59
為什麼？因為小朋友是賺麵包的人還是吃麵包的人？

02:19:03 - 02:19:05
如果他太早死啊

02:19:07 - 02:19:12
家中是少了一雙賺錢的手還是少了一張吃飯的口？

02:19:15 - 02:19:16
小朋友走了

02:19:17 - 02:19:22
是家中頓失所依還是少了歡笑的聲音？

02:19:24 - 02:19:25
改寫行為嗎？

02:19:26 - 02:19:26
對吧？

02:19:27 - 02:19:30
所以拿小孩的命來投保死亡險

02:19:31 - 02:19:32
本身就很可疑啊

02:19:34 - 02:19:34
OK?

02:19:35 - 02:19:35
好

02:19:35 - 02:19:38
那死亡險有沒有可能保了,但是拿不到理賠?

02:19:39 - 02:19:40
保了拿不到錢？

02:19:41 - 02:19:42
怎麼會有這種事情？

02:19:43 - 02:19:44
當然有可能啊

02:19:45 - 02:19:48
因為他分散的是太早死的風險

02:19:49 - 02:19:51
那如果你沒有太早死呢？

02:19:53 - 02:19:56
你保20年的定期壽險，意思是甚麼你知道嗎？

02:19:57 - 02:19:59
是20年內死掉才有賠哦

02:19:59 - 02:20:02
20年到你還活著，這張保單就sayonara

02:20:03 - 02:20:05
你付了保費，但是沒有理賠哦

02:20:06 - 02:20:07
理解？

02:20:08 - 02:20:09
哦

02:20:09 - 02:20:14
臺灣人能不能接受我付了保費投保，最後拿不到錢回來？

02:20:16 - 02:20:19
在人身保險，臺灣人都無法接受

02:20:21 - 02:20:24
臺灣人能夠認同的人身保險

02:20:24 - 02:20:27
就是我付了保費，最後一定要拿得回來

02:20:28 - 02:20:30
這種有可能拿不回來,他都賣不好啦

02:20:31 - 02:20:35
因為臺灣人的保險都把它等於什麼？

02:20:36 - 02:20:37
儲蓄

02:20:38 - 02:20:42
人生保險，臺灣人的觀念，保險就是等於儲蓄啦

02:20:42 - 02:20:43
錢啦

02:20:44 - 02:20:46
所以我付出的保費一定要拿回來啦

02:20:47 - 02:20:49
這種有可能拿不回來都賣不好

02:20:49 - 02:20:50
來生存險

02:20:51 - 02:20:53
生存險是分散什麼風險？

02:20:54 - 02:20:55
活太久的風險

02:20:55 - 02:20:58
活太久，長壽啦，長壽的風險

02:20:59 - 02:21:00
長壽有什麼風險？

02:21:01 - 02:21:03
你有看過銀行的廣告嗎？

02:21:03 - 02:21:04
銀行的廣告

02:21:05 - 02:21:08
他說，你退休想要過什麼生活啊？

02:21:08 - 02:21:09
有很多情形嘛

02:21:10 - 02:21:15
看你要很揮霍的過啊,還是很節儉啊,那個退休金是不是都不一樣?

02:21:18 - 02:21:19
瞭解?

02:21:20 - 02:21:22
所以長壽的風險就是什麼?

02:21:25 - 02:21:27
你會不會過下流老人生活的問題啊

02:21:29 - 02:21:34
你活越久，你所需要的退休金是不是越多？

02:21:35 - 02:21:36
這樣理解沒？

02:21:36 - 02:21:40
長壽的風險就是指這個問題

02:21:40 - 02:21:43
你所需要的退休金要越多

02:21:44 - 02:21:44
OK

02:21:45 - 02:21:50
所以生存險投保的目的是為自己的什麼事情去投保的

02:21:51 - 02:21:54
下半輩子去投保的,叫生存險

02:21:55 - 02:21:56
這樣理解

02:21:57 - 02:22:00
哦,所以生存險保了有沒有可能最後拿不回來

02:22:01 - 02:22:02
付的保費拿不回來

02:22:02 - 02:22:03
當然有可能啊

02:22:03 - 02:22:05
因為他分散是風險

02:22:06 - 02:22:07
活太久的風險嘛

02:22:08 - 02:22:09
所以什麼時候你領不到

02:22:10 - 02:22:11
付的保費這樣你領不到

02:22:12 - 02:22:14
假如保費繳了半天領不到

02:22:15 - 02:22:17
就是你沒有活太久

02:22:18 - 02:22:19
你沒有活太久啊

02:22:20 - 02:22:22
65歲退休你60歲就走了

02:22:22 - 02:22:24
那你當然沒有賠啊

02:22:25 - 02:22:26
這樣理解

02:22:26 - 02:22:28
所以一樣賣不好了

02:22:28 - 02:22:30
所以臺灣賣最好的是什麼,生死和險

02:22:32 - 02:22:34
生死險的外號叫做儲蓄壽險

02:22:35 - 02:22:37
儲蓄壽險就是生死和險

02:22:38 - 02:22:39
為什麼他賣最好

02:22:39 - 02:22:41
因為他一定賠，一定賠

02:22:44 - 02:22:49
哦，如果你死了，就給你指定的受益人或繼承人啊

02:22:50 - 02:22:53
那如果你還活著，時間到你還活著

02:22:53 - 02:22:54
那當然就是你領啊

02:22:56 - 02:22:56
反正

02:22:56 - 02:22:59
你付出的保費絕對不會有拿不回來的問題

02:23:01 - 02:23:03
生死都會賠，瞭解

02:23:05 - 02:23:07
所以這種險在臺灣才會賣得好

02:23:09 - 02:23:09
OK

02:23:10 - 02:23:10
懂喔

02:23:11 - 02:23:13
好，再來我們講第二個叫做什麼險

02:23:14 - 02:23:16
叫做啊，健康險

02:23:17 - 02:23:20
健康險是分散什麼風險

02:23:23 - 02:23:23
你看一下

02:23:23 - 02:23:25
125啊,125

02:23:29 - 02:23:32
是要分散啊,疾病跟分娩,有沒有?

02:23:33 - 02:23:35
疾病跟分娩的

02:23:36 - 02:23:37
這個事故啊

02:23:38 - 02:23:42
OK,疾病分娩就是生小孩,疾病分娩,OK

02:23:43 - 02:23:43
好

02:23:45 - 02:23:49
那他跟這個傷害險，剛好是相反的

02:23:49 - 02:23:52
傷害險要分散是什麼風險？

02:23:52 - 02:23:53
你看一下保險法

02:23:53 - 02:23:54
131

02:23:55 - 02:23:57
131條的第一項有說

02:23:58 - 02:24:01
傷害保險要分散的是意外傷害,對不對?

02:24:02 - 02:24:05
那什麼叫意外傷害呢?在同條的第二項有規定

02:24:06 - 02:24:09
是指非由疾病所引起的

02:24:09 - 02:24:10
外

02:24:10 - 02:24:10
來的

02:24:11 - 02:24:12
突發的事故

02:24:13 - 02:24:14
對吧？

02:24:15 - 02:24:19
意外傷害是指非由疾病所引起之外來突發的事故嘛

02:25:05 - 02:25:05
OK

02:25:06 - 02:25:07
所以啊，你看喔

02:25:09 - 02:25:11
如果你是病死的話

02:25:12 - 02:25:13
什麼險會賠？

02:25:14 - 02:25:15
健康險會賠

02:25:15 - 02:25:17
但是傷害險就不賠嘛

02:25:18 - 02:25:18
理解？

02:25:19 - 02:25:21
反之如果你是出車禍死呢

02:25:22 - 02:25:23
病死，這樣懂了沒？

02:25:23 - 02:25:24
這個概念吼

02:25:25 - 02:25:25
好

02:25:26 - 02:25:33
那我請問你，你覺得未來，你病死的機率高，還是出車禍死掉的機率高？

02:25:37 - 02:25:41
你說我怎麼會知道，我沒有水晶球

02:25:41 - 02:25:41
我又不是通靈少女

02:25:41 - 02:25:41
有啊

02:25:42 - 02:25:43
猜看看嘛

02:25:47 - 02:25:48
生老病死啊

02:25:49 - 02:25:51
病死的機率遠高於什麼？

02:25:54 - 02:25:56
意外死的機率啦

02:25:56 - 02:25:59
所以健康險的保費貴，還是傷害險的保費貴？

02:26:01 - 02:26:05
當然是健康險的保費遠遠高於什麼？

02:26:06 - 02:26:07
傷害險的保費啦

02:26:08 - 02:26:11
傷害險，是最容易拿來做保險詐欺的險種

02:26:13 - 02:26:16
傷害險，是最容易拿來做保險詐欺的

02:26:17 - 02:26:17
喔

02:26:18 - 02:26:21
因為它的特性，有以小博大的特性

02:26:22 - 02:26:22
就保費有沒有很便宜？

02:26:24 - 02:26:26
傷害險非常便宜

02:26:27 - 02:26:29
幾千塊就可以保到幾千萬了

02:26:31 - 02:26:32
所以以小博大就對了

02:26:34 - 02:26:34
懂嗎？

02:26:35 - 02:26:37
最後我們來講年金保險

02:26:38 - 02:26:39
年金保險

02:26:39 - 02:26:39
嗯

02:26:40 - 02:26:41
年金保險啊

02:26:41 - 02:26:43
剛好我們現在有什麼概念？

02:26:48 - 02:26:51
就是你沒有工作,沒有投保勞保的話

02:26:51 - 02:26:51
哦

02:26:51 - 02:26:54
不是也有一個叫做國民年金嗎?

02:26:55 - 02:26:55
有吧

02:26:56 - 02:27:00
我們剛好有這個概念,因為那概念你就比較容易理解,年金保險

02:27:20 - 02:27:21
年金保險啦

02:27:21 - 02:27:23
它有兩個期間要注意一下

02:27:24 - 02:27:27
第一個叫做年金累積期間

02:27:38 - 02:27:41
第二個叫做年金給付期間

02:27:49 - 02:27:51
以國民年金來看為例子啊

02:27:51 - 02:27:53
這個分界是幾歲呢？

02:27:55 - 02:27:57
以國民年金的概念喔

02:27:57 - 02:27:59
它的分界是65歲了

02:28:00 - 02:28:01
65歲

02:28:02 - 02:28:04
65歲以前是什麼期間？

02:28:04 - 02:28:06
年金累積期間

02:28:07 - 02:28:09
這個階段你就是要一直付什麼？

02:28:10 - 02:28:12
付那個年金的保費嘛

02:28:13 - 02:28:14
你要一直付錢就對了

02:28:16 - 02:28:16
懂喔？

02:28:17 - 02:28:19
那等到你滿65歲以後怎麼樣？

02:28:20 - 02:28:22
就進入年金給付期間嘛

02:28:23 - 02:28:24
就不用繳保費了

02:28:25 - 02:28:27
反而是開始怎麼樣？

02:28:28 - 02:28:29
開始領錢嘛

02:28:30 - 02:28:31
開始領年金

02:28:32 - 02:28:34
這叫年金給付期間

02:28:35 - 02:28:36
理解了喔

02:28:36 - 02:28:38
那年金給付期間啊

02:28:38 - 02:28:39
欸

02:28:41 - 02:28:42
有一個特色啦

02:28:43 - 02:28:44
政府在宣導

02:28:45 - 02:28:45
哦

02:28:46 - 02:28:47
提高那個國民啊

02:28:48 - 02:28:50
去繳那個國民年金保費

02:28:50 - 02:28:50
的意願嘛

02:28:51 - 02:28:52
因為很多人不想繳嘛

02:28:52 - 02:28:53
因為他怕什麼？

02:28:55 - 02:28:57
之後領不到嘛

02:28:57 - 02:28:57
是不是？

02:28:58 - 02:28:58
哦

02:28:59 - 02:29:00
被領光了

02:29:00 - 02:29:00
領不到啊

02:29:01 - 02:29:01
不是嗎?

02:29:01 - 02:29:03
年輕人特別想想會想很多啊

02:29:03 - 02:29:04
不是嗎？

02:29:04 - 02:29:05
好啦

02:29:05 - 02:29:06
欸

02:29:06 - 02:29:08
為了鼓勵

02:29:08 - 02:29:09
要去繳啊

02:29:09 - 02:29:09
對不對喔？

02:29:10 - 02:29:11
都會訴求說

02:29:11 - 02:29:11
啊

02:29:12 - 02:29:13
以後喔

02:29:14 - 02:29:15
你滿65歲以後喔

02:29:17 - 02:29:18
活越久領越多啦

02:29:18 - 02:29:19
對不對?

02:29:19 - 02:29:20
有沒有這樣

02:29:20 - 02:29:22
有沒有聽過這種說法

02:29:22 - 02:29:23
活越久領越多

02:29:24 - 02:29:24
對

02:29:24 - 02:29:25
沒有錯啊

02:29:26 - 02:29:26
沒有錯

02:29:26 - 02:29:28
你活越久當然會領越多嘛

02:29:28 - 02:29:28
是不是?

02:29:30 - 02:29:31
但是這個不完整嘛

02:29:33 - 02:29:34
政府都只講一句

02:29:34 - 02:29:35
講一半

02:29:36 - 02:29:37
另外一半是什麼？

02:29:38 - 02:29:39
活越久領越多

02:29:39 - 02:29:40
那活不久呢？

02:29:41 - 02:29:43
當然就領不多啊

02:29:43 - 02:29:44
這是一定的啊

02:29:46 - 02:29:47
這不公平的話啦

02:29:47 - 02:29:49
天生不公平的嘛

02:29:49 - 02:29:50
活越久領越多

02:29:50 - 02:29:51
那活不久就領不多啊

02:29:52 - 02:29:53
這是正常現象

02:29:54 - 02:29:57
只是政府是把第二句話自動消音而已

02:29:58 - 02:29:59
OK?

02:30:00 - 02:30:00
好

02:30:01 - 02:30:02
所以你看喔

02:30:03 - 02:30:03
假設

02:30:04 - 02:30:06
你65歲退休嘛

02:30:07 - 02:30:08
準備要領年金了

02:30:08 - 02:30:08
對不對？

02:30:09 - 02:30:12
結果現在醫生體檢告訴你一件事：

02:30:13 - 02:30:15
你想吃什麼就去吃吧

02:30:16 - 02:30:19
所以去看病，醫生如果跟你說這個東西不能吃

02:30:19 - 02:30:20
你要不要懷著感恩的心？

02:30:21 - 02:30:22
要

02:30:23 - 02:30:25
代表你很OK的

02:30:26 - 02:30:27
只要注意一下

02:30:27 - 02:30:27
懂嗎？

02:30:28 - 02:30:29
但是醫生告訴你說什麼？

02:30:30 - 02:30:32
你想吃什麼就盡量去吃了

02:30:33 - 02:30:33
哦

02:30:33 - 02:30:34
那你就知道

02:30:36 - 02:30:37
代價多大了

02:30:37 - 02:30:37
是不是?

02:30:38 - 02:30:38
好啦

02:30:39 - 02:30:41
你被醫生宣告癌末了

02:30:44 - 02:30:46
那你是不是就落入哪一個族群呢?

02:30:50 - 02:30:51
活越久領越多嗎?

02:30:51 - 02:30:52
不是啊

02:30:52 - 02:30:56
你是屬於比較倒楣那個，叫活不久領不多啊

02:30:56 - 02:30:57
知道了

02:30:58 - 02:30:58
好啦

02:31:00 - 02:31:00
怎麼辦？

02:31:01 - 02:31:02
你是不是不甘願？

02:31:03 - 02:31:04
為什麼不甘願？

02:31:04 - 02:31:05
我之前講這麼多欸

02:31:06 - 02:31:07
現在領沒有幾年就要走

02:31:07 - 02:31:08
就要掰了

02:31:08 - 02:31:09
就沒了

02:31:09 - 02:31:09
沒得領了

02:31:10 - 02:31:10
是不是？

02:31:11 - 02:31:11
欸

02:31:12 - 02:31:13
這個時候啊

02:31:14 - 02:31:15
你想到一招

02:31:15 - 02:31:16
哪一招？

02:31:16 - 02:31:17
欸

02:31:17 - 02:31:20
我啊，就去終止契約嘛

02:31:23 - 02:31:25
終止契約啊，你看保險法119

02:31:26 - 02:31:31
保險費付足一年以上，要保人終止契約的話，保險人是不是要償付解約金？

02:31:31 - 02:31:36
而且解約金不可以少於保單價值準備金的四分之三，有沒有這一條？

02:31:36 - 02:31:37
119

02:31:38 - 02:31:40
還有一個保單質借

02:31:41 - 02:31:42
120條

02:31:43 - 02:31:45
拿保單去質借啦

02:31:46 - 02:31:48
是不是可以把解約金也借出來花？

02:31:49 - 02:31:51
所以你是想到了

02:31:51 - 02:31:58
照理說，我滿65歲準備要領的時候，被醫生說癌末

02:31:58 - 02:32:03
我是屬於活不久領不多的那個悲慘的族群嘛

02:32:04 - 02:32:05
但是你想到一招

02:32:06 - 02:32:08
我去終止契約嘛

02:32:09 - 02:32:10
那保險就要給我解約金了嘛

02:32:11 - 02:32:12
我拿保單質借嘛

02:32:13 - 02:32:15
把解約金借出來花嘛

02:32:16 - 02:32:19
是不是依然也可以變成領很多？

02:32:21 - 02:32:23
理解我的意思嗎？

02:32:24 - 02:32:27
那如果是這樣的話，我可以跟你講，這個年金險還要不要玩下去？

02:32:28 - 02:32:29
就玩不下去了

02:32:30 - 02:32:38
因為本來它是一個這個有一個自然交互補貼的自然現象嘛，就是活得久領越多嘛

02:32:38 - 02:32:41
活不久領不多，這是自然現象嘛

02:32:41 - 02:32:43
就是有個自然補貼的概念嘛

02:32:44 - 02:32:47
就是活不久的人,你就是要補貼給活很久的,沒有辦法

02:32:48 - 02:32:52
這是誰叫你短命嘛,沒辦法

02:32:52 - 02:32:54
這是一個自然現象,瞭解?

02:32:54 - 02:32:58
但是呢,現在啊,活不久領不多的那個族群

02:32:58 - 02:32:59
跑假標

02:33:00 - 02:33:03
他想到用什麼方式，也讓自己領很多

02:33:04 - 02:33:06
終止契約啦，或者保單質借嘛

02:33:06 - 02:33:07
行不行？

02:33:07 - 02:33:09
那結果呢？

02:33:10 - 02:33:12
結果就是所有的人

02:33:12 - 02:33:13
不論他活得久還是活不久

02:33:13 - 02:33:14
通通領很多嘛

02:33:15 - 02:33:17
那之前累積的保費有這麼多嗎?

02:33:17 - 02:33:18
沒有嘛

02:33:18 - 02:33:19
一定滑

02:33:20 - 02:33:20
瞭解沒？

02:33:21 - 02:33:23
所以你看一下135之4

02:33:23 - 02:33:24
135之4

02:33:25 - 02:33:27
年金險的條文

02:33:27 - 02:33:27
135之4

02:33:28 - 02:33:30
135之4的本文啊

02:33:31 - 02:33:36
是不是有說啊年輕保險也是可以準用壽險的119跟120?

02:33:37 - 02:33:38
是不是也可以準用它

02:33:38 - 02:33:39
終止契約啊

02:33:39 - 02:33:41
以及保單質借嘛

02:33:42 - 02:33:43
可是它有沒有但書？

02:33:44 - 02:33:45
它有沒有但書？

02:33:45 - 02:33:47
135之4有沒有但書啦？

02:33:49 - 02:33:50
但書怎麼寫？

02:33:50 - 02:33:52
一旦進入什麼期間？

02:33:53 - 02:33:54
一旦進入什麼期間？

02:33:55 - 02:33:57
年金給付期間有沒有？

02:33:58 - 02:34:00
是不是就不能終止契約？

02:34:00 - 02:34:02
是不是就不能保單借款？

02:34:04 - 02:34:06
他就是要把它這個門關起來啦

02:34:09 - 02:34:12
這樣你聽得懂條文的規定意思在哪裡了吧？

02:34:15 - 02:34:16
瞭解沒？

02:34:16 - 02:34:18
如果你是在年金累積期間

02:34:18 - 02:34:19
你可不可以終止契約？

02:34:19 - 02:34:21
可不可以保單質借?

02:34:21 - 02:34:22
年金累積期間OK

02:34:22 - 02:34:23
隨便你

02:34:23 - 02:34:24
瞭解?

02:34:25 - 02:34:27
但是一旦進入什麼期間?

02:34:28 - 02:34:30
年金給付期間了

02:34:30 - 02:34:30
瞭解？

02:34:31 - 02:34:32
就不準什麼了？

02:34:33 - 02:34:36
就不准你要保人終止契約保單借款嘛

02:34:38 - 02:34:39
如果你是活不久的

02:34:39 - 02:34:40
你就認命啊

02:34:40 - 02:34:43
你就是活不下去的那群人啊

02:34:43 - 02:34:44
沒辦法啦

02:34:45 - 02:34:46
這本來就是自然現象啊

02:34:49 - 02:34:50
把這個巧門關起來

02:34:50 - 02:34:51
這樣瞭解嗎？

02:34:55 - 02:34:56
OK?

02:35:01 - 02:35:01
嗯嗯

02:35:02 - 02:35:02
好

02:35:02 - 02:35:07
那這個基本的架構，我們就講到這邊喔

02:35:07 - 02:35:08
喔

02:35:08 - 02:35:09
好

02:35:09 - 02:35:10
然後你看一下23頁

02:35:11 - 02:35:11
23頁

02:35:14 - 02:35:15
保險的概念

02:35:15 - 02:35:17
保險，這個講完

02:35:19 - 02:35:20
保險的概念喔

02:35:21 - 02:35:21
好

02:35:22 - 02:35:23
insurance

02:35:24 - 02:35:25
insurance，保險的概念喔

02:35:25 - 02:35:26
來

02:35:27 - 02:35:28
那我們看這兩個老師喔

02:35:28 - 02:35:31
當然他現在都不是主要出題者了啦

02:35:31 - 02:35:32
過去的

02:35:32 - 02:35:35
不過都是曾經的權威啦

02:35:35 - 02:35:35
好

02:35:36 - 02:35:38
看徐老師喜歡講八個字

02:35:39 - 02:35:40
哦

02:35:40 - 02:35:43
消化損失分散風險

02:35:45 - 02:35:45
合理啦

02:35:45 - 02:35:48
消化損失分散危險

02:35:48 - 02:35:49
OK

02:35:50 - 02:35:50
好

02:35:51 - 02:35:52
那江老師常講的

02:35:53 - 02:35:58
保險的概念是一個具有道德上值得稱認啊

02:35:58 - 02:36:01
而且對於任何一個有誠意的人啊

02:36:01 - 02:36:03
具有經濟上功能的制度啦

02:36:04 - 02:36:06
或者用另外一個更好記的

02:36:06 - 02:36:09
就是人飢己飢，人溺己溺啊

02:36:12 - 02:36:15
逐家儂實在攏有出代誌的可能

02:36:16 - 02:36:16
對吧

02:36:16 - 02:36:24
你出代誌你是不是就會產生一個不利益的狀況

02:36:26 - 02:36:27
你就有損失嘛

02:36:27 - 02:36:28
啊你有損失

02:36:28 - 02:36:32
是不是就需要有人需要填補嘛

02:36:32 - 02:36:35
你那個損失就需要填補啊

02:36:35 - 02:36:36
對不對？

02:36:36 - 02:36:38
所以如果有藉由保險

02:36:39 - 02:36:45
是不是大家就可以集眾人的力量去填補那個不幸的人的損失

02:36:49 - 02:36:53
所以保險當然是一個道德上值得承認一個很好的制度啦

02:36:54 - 02:36:59
而且對於任何一個有誠意的人，具有經濟功能的制度

02:36:59 - 02:37:01
這個制度是有必要的

02:37:04 - 02:37:09
預含人飢己飢，人溺己溺的高尚道德精神

02:37:10 - 02:37:10
這樣懂嗎？

02:37:11 - 02:37:13
你說你叫我念這個幹嘛啦？

02:37:14 - 02:37:15
好像也沒有什麼直接關係啊

02:37:16 - 02:37:18
你知道什麼叫比墨分數嗎？

02:37:19 - 02:37:22
就是你每天要瞎呻吟寫一堆嗎？

02:37:23 - 02:37:25
你還是想要有比墨分數嗎？

02:37:25 - 02:37:27
那也要有筆墨吧

02:37:27 - 02:37:30
你如果連筆墨都省了，就沒有筆墨分數瞭解

02:37:31 - 02:37:33
你要，你不會寫，但是又要筆墨怎麼辦？

02:37:34 - 02:37:35
總不能抄題目吧

02:37:39 - 02:37:39
瞭解？

02:37:40 - 02:37:42
詼，就把這句話寫一下

02:37:43 - 02:37:44
你說那寫不到幾行啊

02:37:45 - 02:37:46
你是不會寫很多遍喔

02:37:47 - 02:37:48
那老師感受到你的誠意

02:37:49 - 02:37:49
行不行？

02:37:49 - 02:37:50
好，看一下了啦

02:37:51 - 02:37:54
好啦，那我們下禮拜就從危險開始講起